



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

SEZIONE QUATTORDICESIMA CIVILE - TRIBUNALE DELLE IMPRESE - SEZIONE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Claudio Marangoni	Presidente
dott.ssa Anna Bellesi	Giudice
dott.ssa Elisa Fazzini	Giudice Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. **86499/2013**, decisa nella camera di consiglio del 5.10.2023, a seguito di discussione orale, vertente

tra

Parte_1 (C.F. *P.IVA_1*),

elettivamente domiciliata in MILANO, VIA BAROZZI, 1, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI GUGLIELMETTI, che, unitamente agli avvocati VITTORIO ALLAVENA, FABIO MACRI', *Parte_2* , *Parte_3* la rappresenta e difende giusta delega a margine dell'atto di citazione,

ATTRICE

contro

Controparte_1 (C.F. *P.IVA_2*) e *Controparte_2* (C.F.

C.F._1),

elettivamente domiciliati in MILANO, VIA VISCONTI DI MODRONE 8/10, presso lo studio dell'avvocato MATTEO SPATARO, che li rappresenta e difende giusta delega a margine delle comparse di costituzione e risposta,

CONVENUTI

e

Controparte_3 (C.F. *C.F._2*),

elettivamente domiciliato in MILANO, VIA L. MANARA, 11, presso lo studio dell'avvocato NICCOLO' GIORGIO CISERI, che, unitamente all'avvocato MICHELE BARTOLAZZI, lo rappresenta e difende giusta delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta,

CONVENUTO

e

Controparte_4 C.F. *P.IVA_3*) **già** *Controparte_5* C.F. *P.IVA_4*),

elettivamente domiciliata in MILANO, VIA LARGA 7, presso lo studio dell'avvocato EMILIO TOSI, che, rappresentata e difesa dall'avvocato PIETRO SIRENA giusta delega in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data 13.11.2014 a seguito di fusione per incorporazione della società *Controparte_5*

CONVENUTA

e

Controparte_6 (C.F. *C.F._3*), *Controparte_7* C.F. *P.IVA_5*) e

CP_8 C.F. *P.IVA_6*),

elettivamente domiciliati in MILANO, VIA VISCONTI DI MODRONE, 8/10, presso lo studio dell'avvocato GABRIELE PRENNA e dell'avvocato ANTONIO ARISTIDE, che li rappresentano e difendono giusta delega a margine della comparsa di costituzione e risposta,

CONVENUTI

e

CP_9 (C.F. *C.F._4*) e *CP_10* (C.F.

C.F._5),

elettivamente domiciliati in MILANO, VIA L. MANARA, 11, presso lo studio dell'avvocato ANGELA BRACCIONI, che, unitamente all'avvocato NICOLA CECI GINISTRELLI del foro di Roma, li rappresenta e difende giuste deleghe in calce alla comparsa di costituzione e risposta e allegata alla comparsa di costituzione di difensore e di procuratore del 14.10.2015 (*CP_9* e procura speciale alle liti autenticata dal notaio *Persona_1* di Bologna del 19.10.202, rep. 7097, allegata alla comparsa di nuovo difensore depositata il 30.11.2022 *CP_10* ,

CONVENUTI

e

CP_11 (C.F. *P.IVA_7* ,

elettivamente domiciliato in MILANO, VIA PASSIONE, 8, presso lo studio dell'avvocato SILVANO ENNE, che, unitamente all'avvocato MICOL RUTA, la rappresenta e difende giusta delega allegata alla comparsa di costituzione depositata nel giudizio in riassunzione in data 13.12.2017,

CONVENUTA

CONCLUSIONI

Per Parte_1 *“Voglia l’Ill.mo Tribunale Civile di Milano, respinta ogni altra domanda ed eccezione, previo accertamento dei comportamenti descritti in atti ad opera dei convenuti [...]*

CP_1 CP_9 , CP_10 Controparte_3 , Controparte_2 , Controparte_6 , [...]

Controparte_12 , CP_11 Controparte_5 ed CP_8

a) *accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti per aver compiuto atti di concorrenza sleale e di abuso di segreto a danno di Pt_1 vietati ai sensi dell’articolo 2598, n. 3) c.c. e dell’art. 98 e 99 c.p.i. o, in subordine, atti illeciti vietati ai sensi dell’art. 2043 c.c.;*

b) *accertare e dichiarare inoltre la responsabilità di CP_11 e Controparte_5 per inadempimento dei contratti stipulati con Pt_1 il 16.3.2009 e il 16.9.2008, debitamente prodotti, per i motivi indicati in atti;*

c) *condannare Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, [...]*
CP_10 CP_9 , Controparte_2 , Controparte_6 , Controparte_12 , in persona del liquidatore pro-tempore, CP_8 in persona del legale rappresentante pro tempore, e CP_3
[...] ciascuno di costoro per i rispettivi titoli e per quanto di ragione nonché in solido tra loro, a risarcire integralmente a Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, tutti i danni subiti e subendi in conseguenza dei comportamenti illeciti commessi dai predetti convenuti in misura non inferiore a Euro 15.955.660,00 oppure, in subordine, nella misura che verrà accertata in corso di causa oppure ancora, in ulteriore subordine, nella misura che verrà ritenuta di giustizia, anche ai sensi degli artt. 2056 e 1226 c.c., oltre rivalutazione monetaria e interessi sulle somme rivalutate;

d) *condannare Controparte_5 in persona del legale rappresentante pro tempore per quanto di ragione nonché in solido con Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_10 CP_9 Controparte_2 Controparte_6 , CP_12 in*

liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore, CP_8 in persona del legale rappresentante pro tempore, e Controparte_3 , a risarcire integralmente a Parte_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore, tutti i danni subiti e subendi in conseguenza dei comportamenti illeciti commessi dai predetti convenuti nella misura non inferiore a Euro 5.555.660,00, oppure, in subordine, nella misura che verrà accertata in corso di causa, oppure, in ulteriore subordine, nella misura che verrà ritenuta di giustizia, anche ai sensi degli artt. 2056 e 1226 c.c., oltre rivalutazione monetaria e interessi sulle somme rivalutate;

e) condannare CP_11 in persona del legale rappresentante pro tempore per quanto di ragione nonché in solido con Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, [...] CP_10 CP_9 , Controparte_2 , Controparte_6 , Controparte_12 , in persona del liquidatore pro-tempore, CP_8 in persona del legale rappresentante pro tempore, e CP_3 [...] a risarcire integralmente a Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, tutti i danni subiti e subendi in conseguenza dei comportamenti illeciti commessi dai predetti convenuti nella misura non inferiore a Euro 7.655.660,00, oppure, in subordine, nella misura che verrà accertata in corso di causa, oppure, in ulteriore subordine, nella misura che verrà ritenuta di giustizia, anche ai sensi degli artt. 2056 e 1226 c.c. oltre rivalutazione monetaria e interessi sulle somme rivalutate;

f) ordinare ai sensi dell'art. 2600 c.c. la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani aventi rilevanza nazionale.

In via istruttoria: - ammettere i capitoli di prova per testi sui capitoli da 1 a 12 dedotti da Pt_1 sub § II.4 della seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., come segue:

capo 1. "Vere le circostanze di fatto di cui alla dichiarazione scritta in data 3.11.2014 del Dott. Testimone_1 sub prod. n. 146, che si rammostra al teste, come ivi più ampiamente riferite in merito ai compiti espletati dal maggio 2008 in Pt_1 da parte dei Signori CP_9 e CP_10

CP_10 nella gestione/amministrazione di Pt_1 e nell'intrattenimento di relazioni con i clienti CP_11 e CP_5, con i fornitori e con il personale dipendente", si indica a teste il Dott. Testimone_1

capo 2. "Vere le circostanze di fatto di cui alla dichiarazione scritta in data 31.10.2014 dell'Ing.

Controparte_13 sub prod. n. 147, che si rammostra al teste, come ivi più ampiamente riferite in merito ai compiti espletati dal giugno 2010 in Pt_1 da parte dei Signori CP_9 e [...]

CP_10 nella gestione/amministrazione di Pt_1 e nell'intrattenimento di relazioni con i clienti CP_11 e CP_5, con i fornitori e con il personale dipendente", si indica a teste l'Ing. Controparte_13 ;

capo 3. "Vere le circostanze di fatto di cui alla dichiarazione scritta in data 12.11.2014 del Sig.

Controparte_14 sub prod. n. 148, che si rammostra al teste, come ivi più ampiamente riferite in merito ai compiti espletati dall'1.1.2011 in Pt_1 da parte del Sig. CP_10 nella gestione/amministrazione di Pt_1 e nell'intrattenimento di relazioni con i clienti CP_11 e CP_5, con i fornitori e con il personale dipendente", si indica a teste il Sig. Controparte_14

capo 4. "Vere le circostanze di fatto di cui alla dichiarazione scritta in data 6.11.2014 della Sig.ra

Parte_4 sub prod. n. 149, che si rammostra al teste, come ivi più ampiamente riferite in merito ai compiti espletati dal luglio 2006 al maggio 2011 da parte dei Signori CP_9 e

CP_10 nella gestione/amministrazione di Pt_1 , si indica a teste la Sig.ra [...]

Parte_4

capo 5. "Vero che nel periodo dal luglio 2006 al 2011 il Sig. CP_15 è stato coinvolto nella

gestione di Pt_1 su iniziativa dei Signori CP_9 e/o CP_10 in merito alle singole questioni che costoro hanno di volta in volta deciso di sottoporgli e che in tale periodo il Dott. CP_15

[...] si occupava della gestione delle altre società/imprese di cui al documento sub prod. n. 151 che si rammostra", si indicano a testi i Signori Dott. Testimone_1 Ing. Controparte_13 , CP_14

[...] e Parte_4

capo 6. “Vere le circostanze di fatto di cui alla dichiarazione scritta in data 6.11.2014 dal Dott. Testimone_2, Managing Director di Controparte_16 circa l’assenza di una trattativa tra la detta società e Controparte_17 per la conclusione di un contratto di fornitura di servizi farmacologici a domicilio”, si indica a teste il Dott. Testimone_2, Managing Director di Controparte_16

capo 7. “Vero che, come da ‘report investigativo’ in data 3.7.2012 sub prod. n. 26 che si rammostra al teste, in occasione degli accertamenti investigativi compiuti nel periodo dal 12.4.2012 al 31.5.2012 il Dott. Testimone_3 ha personalmente constatato che: a) CP_1 ha registrato presso la Org_1 di Milano il contratto relativo alla locazione della propria sede operativa di Bologna a far data dall’1.7.2011; b) sul portone di ingresso dell’edificio di cui sub (a) sono affisse targhe recanti il nome della Società CP_1; c) nei giorni 17, 18, 19, 20, 23 aprile 2012 e nei giorni a seguire fino al 30 maggio 2012 il Signor CP_10 si è recato presso gli uffici di CP_1 in Bologna ove si è trattenuto dalla mattina al pomeriggio, in orario d’ufficio; d) il giorno 3 maggio 2012 il Signor CP_9 si è recato presso gli uffici di CP_1 in Bologna ove si è trattenuto sino alle 18:30 unitamente ad altre persone tra le quali, a partire dalle 13:45, anche CP_10 e) il giorno 14 maggio 2012 il Signor Controparte_3 si è recato presso gli uffici di CP_1 in Bologna alle ore 9:35; f) i giorni 15, 16, 29 e 30 maggio 2012 presso gli uffici di CP_1 in Bologna si sono recati il Sig. CP_10 il Sig. Parte_5 il Sig. CP_9 e il Sig. Controparte_3; g) durante tutto il periodo degli accertamenti in questione il Sig. Parte_5 è stato visto quotidianamente presso gli uffici di CP_1 in Bologna; h) durante tutto il periodo degli accertamenti in questione sono state realizzate le riprese fotografiche e video allegate alla detta relazione sub prod. n. 26 che si rammostra al teste”, si indica a teste il Dott. Testimone_3;

capo 8. “Vero che, come da ‘relazione di Organizzazione_2 del 18.8.2013’ in atti sub prod. n. 32 che si rammostra al teste, nel corso del 2013 abbiamo effettuato gli accertamenti tecnici ivi meglio descritti

(a) sul contenuto del personal computer già utilizzato da CP_10 presso Pt_1 (b) sui dati di back-up del personal computer già in uso a CP_9 presso Pt_1 e (c) sui dati di back-up del Org_3 già in uso a CP_10 presso Pt_1 e che da tali accertamenti sono emerse le risultanze riportate nella predetta relazione sub prod. n. 32”, si indicano a testi il Dott. Tes_4 e il Dott. Tes_5 [...]

capo 9. “Vero che, come da ‘relazione di Org_4 del 30.9.2013’ sub prod. n. 31 che si rammostra al teste, nel corso del 2013 ho effettuato gli accertamenti tecnici ivi meglio descritti sul contenuto dell’hard-disk esterno sub prod. n. 30, che si rammostra al teste, e che da tali accertamenti sono emerse le risultanze riportate nella predetta relazione sub prod. n. 31”, si indica a teste il Dott. [...] Tes_4

capo 10. “Vere le circostanze di fatto riferite e vero che ho effettuato le operazioni tecniche compiute sulla memoria esterna Verbatim sub prod. n. 144, che si rammostra al teste, come riportati nella relazione accompagnatoria di Org_4 sempre sub prod. n. 144, che parimenti si rammostra al teste, di trasferimento su detto supporto informatico della copia forense di (a) memoria del Personal Computer DELL già in uso a CP_10 presso Pt_1 e (b) dati di back up del Personal Computer già in uso a CP_9, già oggetto degli esami di Organizzazione_2 di cui alla relazione del 18.8.2013 sub prod. n. 32 che si rammostra al teste”, si indica a teste il Dott. [...] Tes_4

capo 11. “Vero che a partire dal 2011 in avanti i Signori Testimone_1 e Parte_6 hanno lavorato alle dipendenze di Pt_1 impiegando nella ricerca/analisi di informazioni inerenti la vicenda CP_1 in supporto ai legali e consulenti di Pt_1 stessa un numero di ore lavoro corrispondente agli importi indicati al par. 89 della relazione peritale del Dott. Persona_2 dell’11.11.2014 sub prod. n. 142, che si rammostra al teste”, si indicano a testi il Dott. Tes_1 [...] e la Sig.ra Parte_6

capo 12. “Vere le circostanze di fatto di cui alla dichiarazione scritta in data 8.5.2012 della Sig.ra **Parte_4** sub prod. n. 129, che si rammostra al teste, come ivi più ampiamente riferite, in merito ai colloqui intercorsi tra essa e il Sig. **Parte_7** e a quanto direttamente appreso dal Sig. **Parte_7** in merito (a) al ruolo rivestito da **CP_9** e da **CP_10** in seno a **CP_1** (b) alle trattative intercorse tra questa e **Controparte_17** a partire dalla fine del 2010 e (c) al fatto che alle dipendenze di **CP_1** nei primi mesi del 2011 lavoravano ex dipendenti e collaboratori di **Pt_1** quali **Controparte_3** , **Testimone_6** **Testimone_7** e [...] **Per_3** ”, si indica a teste la Sig.ra **Parte_4**

I testimoni come sopra indicati sui capitoli di prova che precedono sono i seguenti:

- Dott. **Testimone_1** con studio in Piazza dell'Indipendenza 21, cap 50129, Firenze (FI);
- Ing. **Controparte_13** in Roma (Roma), via di valle Ricca 70;
- Sig. **Controparte_14** in Roma (Roma), via Ugo De Carolis 31;
- Sig.ra **Parte_4** in Orta di Atella (CE), via Massimo Stanzione 47;
- Dott. **Testimone_2** c/o **Controparte_16** in Cassina dé Pecchi (MI), via Roma 108;
- Dott. **Testimone_3** in Roma (Roma), Via Rasella 127, cap 00187;
- Dott. **Tes_4** c/o **Org_4** in Milano (MI), via Gasparotto 4;
- Dott. **Testimone_5** c/o **Organizzazione_2** in Milano (MI), via Moscova 13;
- Sig.ra **Parte_6** c/o **Pt_1** in Roma (Roma) Via Salaria 226, 00198;
- emettere gli ordini di esibizione indicati da **Pt_1** sub § II.6 della seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.;

Senza accettazione del contraddittorio sulle domande nuove che fossero ex adverso eventualmente formulate in causa.

Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre, eccepire, formulare istanze istruttorie ed emendare le prese conclusioni.

Con riserva di agire in separato giudizio nei confronti di CP_9 per le violazioni commesse agli obblighi su di esso incombenti in forza della carica di amministratore delegato di Parte_1 Con riserva inoltre di agire in separato giudizio nei confronti della Dr.ssa Controparte_18 e degli ex infermieri di Parte_1 passati alle dipendenze di Controparte_1

Con vittoria di spese diritti e onorari, oltre IVA e CPA come per legge, oltre accessori”;

per Controparte_1 : *“Piaccia all’Ill.mo Tribunale, in virtù di tutti gli argomenti dedotti in atti (da intendersi qui integralmente richiamati), disattese le domande, eccezioni e istanze istruttorie avversarie, così giudicare:*

in via principale:

- rigettare le domande di Pt_1 poiché infondate;

in via subordinata e riconvenzionale:

- per la non creduta ipotesi in cui codesto Ill.mo Tribunale dovesse condividere la ricostruzione dei fatti offerta dall’attrice e quindi accoglierne le domande anche nei confronti di Controparte_1

condannare i signori CP_9 e CP_10 a manlevare e tenere indenne Controparte_1

[...] da qualsivoglia conseguenza pregiudizievole scaturente da un’eventuale sentenza di condanna.

in via istruttoria:

- per mero scrupolo di difesa e senza inversione dell’onere della prova:

a) *ammettersi i seguenti capitoli di prova per testi:*

1) *“vero che CP_1, per lo svolgimento della propria attività, ha attualmente in corso n. 79 rapporti di lavoro (di cui: 5 di lavoro dipendente; 30 di collaborazione coordinata e continuativa, di*

cui 28 con infermieri professionisti; 42 di consulenza professionale autonoma con professionisti esterni, di cui 28 con infermieri professionisti; 2 con tirocinanti), come da prospetto sub doc. 3 prima pagina che si esibisce al teste?”;

2) “vero che dalla data di costituzione ad oggi CP_1 , per lo svolgimento della propria attività ha concluso altri n. 46 rapporti di lavoro, tutti terminati alla data odierna (di cui: 25 di collaborazione coordinata e continuativa, di cui 22 con infermieri professionisti; 18 di consulenza professionale autonoma con professionisti esterni, di cui 15 con infermieri professionisti; 3 con tirocinanti), come da prospetto sub doc. 3 seconda pagina che si esibisce al teste?”;

3) “vero che i sig.ri Per_3 , Tes_6 e Pt_8 non hanno mai svolto alcuna attività di lavoro dipendente o di collaborazione esterna o altra attività lavorativa in favore di CP_1 ?”

Si indica come testimone su tutti i capitoli il sig. Testimone_8 Via Taro 79, Cesena – 47023;

In via subordinata - nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione del capitolo di prova n. 12 articolato dall'attrice - ammessi prova contraria con i sig.ri Testimone_8 residente a Cesena, via Taro 79; Testimone_6 residente a Roma, via Apulia 30, da escutere con rogatoria con delega al Tribunale di Roma, e Persona_3 , residente a Cascina (Pisa), via Calamandrei 16, da escutere con rogatoria con delega al competente Tribunale di Pisa;

b) ordinarsi ex art. 210 c.p.c. a:

- Controparte_16 con sede in Via Roma 108, 20060 Cassina De' Pecchi (MI), in persona del suo legale rappresentante pro tempore;
- Controparte_19 con sede in ND Centro Cassina Plaza – Via Roma, 20060 Cassina De' Pecchi (MI), in persona del suo legale rappresentante pro tempore;
- Controparte_20 Via fratelli Cervi – Palazzo Canova 20090 Segrate (MI), in persona del suo legale rappresentante pro tempore;

di esibire in giudizio le rispettive proposte contrattuali formulate ad **Controparte_17** nel periodo fine 2010 / prima metà del 2011 per lo svolgimento delle prestazioni di somministrazione ai pazienti del farmaco Duodopa;

c) a prova contraria, ordinarsi ex art. 210 c.p.c. a:

- **Pt_1** in persona del legale rappresentante pro tempore, di esibire in giudizio copia autentica degli originali dei propri Bilanci relativi agli anni 2012 e 2013 (bilanci che risultano allegati in copia informale e non sottoscritta alla perizia del dott. **Per_2** doc. avv. 142 di **Pt_1** ma che non risultano depositati presso la Camera di Commercio), unitamente a copia autentica dei relativi verbali assembleari di approvazione o mancata approvazione degli stessi;

sulle spese:

- con vittoria di spese ex artt. 91 e seg. c.p.c., oltre accessori di legge”;

per **CP_9** : “Nel merito:

- rigettare le domande tutte formulate da **Pt_1** poiché infondate in fatto ed in diritto.

- rigettare le domande tutte di garanzia e manleva formulate da **CP_1** e da [...]

CP_2

- e comunque rigettare ogni e qualsiasi domanda formulata nei confronti dell'ing. **CP_9** .

Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre spese generali 15% cassa avvocati ed IVA come per legge.

In via subordinata istruttoria.

Si insiste per l'ammissione dei mezzi di prova articolati nel corso del giudizio, ed in particolare della prova per testimoni e della CTU articolate nella memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c. depositata in atti per conto dell'ing. **CP_9** da aversi qui per trascritta.

Si rinnova inoltre l'opposizione all'ammissione di tutti i mezzi di prova orale ex adverso articolati per tutti i motivi dettagliatamente illustrati nella memoria ex art. 183 comma VI n. 3 c.p.c., mezzi di prova

oggi ancor più infondati alla luce di quanto emerso dalla CTU in ordine all'assoluta inattendibilità ed irrilevanza processuale della documentazione tutta prodotta da Pt_1

Si rinnova l'istanza subordinata di prova contraria per testimoni di cui alla nostra memoria ex art. 183 comma VI n. 3 c.p.c., anch'essa da aversi qui per trascritta.”;

per CP_10 “Piaccia al Tribunale Ill.mo,

A - nell'ipotesi in cui ricorressero analoghe richieste di altre parti convenute, dichiarare l'incompetenza per materia e per territorio della Sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale medesimo di estensione distrettuale dichiarando invece la competenza del Tribunale civile circondariale monocratico e non distrettuale della stessa città di Milano, di Roma, di Bologna per Calderara di Reno, di Messina, di Firenze e di Latina e in subordine riconoscere per CP_10 personalmente - che lo richiede se lo si ritiene considerato citato come persona fisica - la competenza assorbente ex art. 40 c.p.c. del Giudice del lavoro di Bologna, stabilendo eventualmente e se del caso il termine per la riassunzione e liquidando comunque e sempre le spese processuali;

- in via di urgenza ma subordinatamente a quanto sopra e in ogni caso preliminarmente ad ogni attività istruttoria disporsi dal Collegio l'immediato stralcio di tutte le e-mail partite e spedite o arrivate dalla e alla domiciliazione personale di posta elettronica di CP_10 e degli altri che sono nelle stesse condizioni precisando e statuendo che la riservatissima ed inaccessibile a tutti mail personale di CP_10 è Email_1 ed in particolare espungere – tra gli altri- i documenti cartacei nn. 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 48, 64, 70, 71, 73, 74, 76, 81, 82, 88, 90, 91, 92, 96, 97, 98, 99, 101, 104, 105, 108, 109, 117, 118, 131, 135, 136, 137 salva più precisa identificazione e indicazione numerica in prosieguo siccome trattasi di prove documentali illecite, incostituzionali e come tali illegittime e irricevibili; - ulteriormente dichiarare irricevibili i documenti attorei nn. 30 – 31 e 32 siccome non consacrati in documentazione cartacea comunicata, ostensibile e leggibile agevolmente e non resa nelle forme tradizionali codicistiche;

- nel merito previe le declaratorie del caso assolvere ed estromettere la persona fisica CP_10 - sempre personalmente estraneo a Parte_1 dalla presente controversia per i motivi esposti in atti anche soggettivi e per gli altri dedotti anche per difetto di legittimazione passiva non avendo mai personalmente operato nei rapporti di cui è causa ma solo attraverso società da lui rappresentata.

Si fanno - come da sempre – proprie dal concludente quale parte integrante di queste conclusioni le eccezioni e gli argomenti ed i pareri da altri convenuti adottati e prodotti in modo migliore e più informato che possano giovare a CP_10

- in subordinata ipotesi dichiarare altresì che non ricorre alcuna delle ipotesi di cui agli artt. 98 e 99 CPI per stessa ammissione della attrice e comunque neppure quella dell'art. 2598 n. 3 c.c. almeno nei rapporti con CP_10 che non è imprenditore;

- nell'ipotesi ulteriormente subordinata, in cui venisse CP_10 coinvolto con altri convenuti in questa vicenda ex artt. 2598, 2043 c.c. e 98 e 99 CPI respingere eventuali richieste riconvenzionali dei convenuti ora costituiti in causa contro CP_21 e dichiarare nei loro confronti ed anche nei confronti della società attrice che la di lui eventuale corresponsabilità costituisce una minima ed infima percentuale, salvo gravame volto allo scopo assolutorio ed esdebitatorio in toto sull'an debeatur;

- accertare e dichiarare da ultimo che i tre importi richiesti in citazione sub c, d, e delle conclusioni sono affetti da nullità assoluta e comunque sono palesemente infondati e pretestuosi anche ai fini della qui richiesta responsabilità aggravata della attrice per lite temeraria, segnalando che i tre importi non vanno fra loro sommati come da conclusioni c d e, ma, come specificato - agli effetti del contributo unificato (vedi pag. 72) - il primo importo di 15.955.660 è onnicomprensivo ed assorbente degli altri;

- respingere ogni altra domanda e richiesta;

- il tutto con vittoria di spese e risarcimento del danno per lite temeraria o infondatamente proposta ex art. 96 cpc nella sua integrale e attuale formulazione.

B In via istruttoria RESPINGERE tutte le richieste istruttorie di parte attrice per i motivi esposti nelle varie memorie di CP_10 e di altri convenuti e ORDINARE all' Organizzazione_5 di Roma e a Pt_1 di produrre in causa le dichiarazioni dei redditi e bilanci 2012 /2013 / 2014 e accompagnati dalla certificazione di avvenuta presentazione soprattutto per quanto riguarda la dichiarazione dei redditi. Contestata e denegata ogni valenza probatoria alla documentazione Pt_1 , inopponibile e inammissibile come meglio spiegato in causa compresa la perizia Per_2 si confermano le qui trascritte conclusioni istruttorie della terza ed ultima memoria:

- I) In ogni caso preliminarmente ad ogni attività istruttoria disporsi dal Collegio l'immediato stralcio di tutte le e-mail partite e spedite o arrivate dalla e alla domiciliazione personale di posta elettronica di CP_10 e degli altri che sono nelle stesse condizioni precisando e statuendo che è riservatissima ed inaccessibile a tutti la mail personale di CP_10 Email_1 ed in particolare espungere fra l'altro e non solo i documenti anche cartacei nn. 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 48, 64, 70, 71, 73, 74, 76, 81, 82, 88, 90, 91, 92, 96, 97, 98, 99, 101, 104, 105, 108, 109, 117, 118, 131, 135, 136, 137 nonché i nuovi documenti n.ri 144 relazione Seclab e memoria esterna non leggibile e 145 apparecchio Org_3 di CP_10 salva più precisa identificazione in prosieguo siccome trattasi di prove illecite e incostituzionali e come tali illegittime e irricevibili; - ulteriormente dichiarare irricevibili le dichiarazioni testimoniali fatte firmare da Pt_1 su sua indicazione e direzione e sotto il suo controllo e redazione dal n. 146 al n. 151 ed anche il doc.129 a firma Pt_4 salvi altri documenti non citati.*
- II) Inoltre non ammettere le richieste istruttorie attoree per i motivi esposti nelle memorie e per quelli che dedurranno gli altri convenuti e cioè in sintesi: I capitoli di prova testimoniale numeri 1 2 3 4 5 6 e 12 sono stati irritualmente formulati sulla base di una predisposta e preparata verbalizzazione di comodo fatta, diretta e confezionata extra processo con scritti redatti da Pt_1 e suoi e anche senza sentire - come nel capitolo 12 - il vero testimone. Sul*

capitolo 6 si chiede – in subordine e se ammesso- la nostra prova contraria col teste avv. [...]

Tes_9 di Roma, legale di *CP_17* su questo capitolo : vero che *CP_17* aveva contattato varie ditte nella primavera 2011 per il suo programma servizio infermieri per il prodotta *Org_6* e cioè *Controparte_22* e *CP_16* e non scegliendo poi *Pt_1* come il detto legale ha scritto nell'atto difensivo 1 agosto 2011 su indicazione di *CP_17* depositato nel procedimento cautelare del Tribunale di Roma e da mostrare al teste; Il capitolo 7 sulle investigazioni *Tes_3* è inutile ed inammissibile I capitoli 8 9 e 10 sono inammissibili in sé e per sé ma anche perché volti a disvelare documenti riservati e personali. Il capitolo 11 è irrilevante: sulle ore impiegate nelle ricerche; La consulenza sub 1 potrebbe forse in via subordinatissima essere ammissibile soltanto se espressamente prescindesse dalla perizia *Per_2* e dai documenti surretiziamente inseriti e dal *CP_10* tutti sconosciuti e una volta superate la eccezione di nullità della citazione e la contestazione di non responsabilità dei convenuti mentre le due consulenze sub 2 e 3 violano la riservatezza della corrispondenza personale elettronica dei convenuti e sono inammissibili Gli ordini di esibizione soprattutto il n. 2 mirano a violare la riservatezza anche per terzi estranei della corrispondenza e vanno respinti e non ammessi L'acquisizione degli atti penali ex officio o su sollecitazione attorea è inammissibile perché non è prevista in rito: tutt'al più poteva nei tempi e nei termini di rito essere prodotta qualche copia.

III) Considerare come parte integrante delle presenti conclusioni le eccezioni e le richieste istruttorie degli altri convenuti soprattutto se in linea sostanzialmente unisona con quella del *CP_10* medesimo e di *CP_9* come testi e come capitoli a prova contraria o indiretta o come meglio apportati al processo, siccome esse si vogliono come qui trascritte come nostre e qui riportate.

IV) *Acquisire tutta la documentazione versata in atti da CP_10 sia in allegato alla comparsa costitutiva doc. da 1 a 8, sia in allegato alla prima memoria 10/11/2014 dal n. 9 al n. 18 nonché i documenti allegati alla terza memoria portanti numeri da 19 a 82.”;*

per Controparte_2 : *“Piaccia all’Ill.mo Tribunale, in virtù di tutti gli argomenti dedotti in atti (da intendersi qui integralmente richiamati), disattese le domande, eccezioni e istanze istruttorie avversarie, così giudicare:*

- in via pregiudiziale, dichiarare la nullità ex art. 164 c.p.c. dell’atto di citazione notificato al dott. Controparte_2 ;

- nel merito, assolvere il dott. Controparte_2 dalle domande svolte nei suoi confronti (in proprio) in quanto infondate;

- in subordine ed in via riconvenzionale, per la non creduta ipotesi in cui codesto Ill.mo Tribunale dovesse condividere la ricostruzione dei fatti offerta dall’attrice e quindi accoglierne le domande anche nei confronti del dott. Controparte_2 in proprio, condannare i signori CP_9 e [...] CP_10 a manlevare e tenere indenne l’esponente da qualsivoglia conseguenza pregiudizievole scaturente da un’eventuale sentenza di condanna;

- condannare l’attrice a rifondere al dott. Controparte_2 le spese di lite, maggiorate degli accessori di legge”;

per Controparte_6 , Controparte_7 e CP_8 *“Piaccia all’Ill.mo Tribunale, in virtù di tutti gli argomenti dedotti in atti (da intendersi qui integralmente richiamati), disattese le domande, eccezioni e istanze istruttorie avversarie, così giudicare:*

- in via pregiudiziale, dichiarare la nullità ex art. 164 c.p.c. dell’atto di citazione notificato al dott. Controparte_6 ;

- nel merito, assolvere Controparte_12 , CP_8 e il dott. Controparte_6 dalle domande svolte nei loro confronti in quanto infondate;

- condannare l'attrice a rifondere a **Controparte_12** , **CP_8** e dott. **Controparte_6** le spese di lite, maggiorate degli accessori di legge”;

per DIZIONE LETTERIO: “*contrariis reiectis, l'accoglimento di tutte le eccezioni e domande sia di merito che istruttorie formulate nel corso del giudizio e prioritariamente (i) delle conclusioni rassegnate nell'atto di costituzione e precisate nella prima memoria istruttoria di seguito trascritte “voglia il Tribunale adito, negare la propria competenza in favore del Giudice del Lavoro di Messina; rigettare tutte le domande formulate da **Pt_1** nei confronti di Dizione perché inammissibili, infondate in fatto, diritto e sfornite di prova; con vittoria di spese.” nonché (ii) l'accoglimento delle istanze istruttorie, anche in prova contraria, formulate nei termini ex art. 183 vi comma c.p.c. ed immotivatamente disattese; (iii) ed il rigetto delle istanze istruttorie e di merito formulate dall'attore”;*

per **Controparte_4** (**già** **Controparte_5** : “*Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Milano, ogni contraria istanza, eccezione e/o difesa respinta, così provvedere:*

Nel merito:

- *dichiarare infondate in punto di fatto e di diritto - e quindi rigettare - tutte le domande avanzate dalla **Parte_1** nei confronti di **Controparte_4** (già **Controparte_5** per tutti i motivi esposti negli atti di parte, nei verbali di causa, ed anche a seguito delle risultanze peritali;*

- *condannare parte attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c., attesa la temerarietà dell'azione promossa nei confronti di **Controparte_4** (già **Controparte_5** ;*

In via istruttoria:

- *dichiarare l'inammissibilità nel presente giudizio degli allegati ai nn. 26, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 56, 58, 59, 60, 64,66, 67, 70, 71, 73, 74, 76, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 105, 108, 109, 117, 118, 131, 133, 134, 136, 137 dell'atto di citazione della **Parte_1** per tutti i motivi esposti negli atti difensivi;*

-dichiarare inammissibile la produzione documentale di parte attrice all'udienza del 21 maggio 2019 contenente la denuncia-querela asseritamente presentata nei confronti del CTU Ing. Per_4 e la documentazione allegata alla stessa, perché tardiva (tutti gli allegati recano date antecedenti alle preclusioni istruttorie e di rito) e inconferente e, dunque, disporne lo stralcio dal fascicolo;

-rigettare tutte le istanze istruttorie reiterate dalla società attrice ed in ogni caso, si chiede, altresì, all'Ill.mo Tribunale adito, previa revoca dell'ordinanza emessa in data 4 febbraio 2015, di accogliere tutte le istanze istruttorie formulate dalla Controparte_4 (già Controparte_5 con la comparsa di costituzione e risposta e nelle proprie memorie di cui all'art. 183, 6° comma, n.2 e n. 3 c.p.c.

Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre accessori di legge”;

per CP_11 “La CP_11 nel richiamare espressamente tutti i propri atti del giudizio, nonché tutte le difese, eccezioni e deduzioni formulate, nel riportarsi altresì al contenuto dei documenti già prodotti nella precedente fase del giudizio, precisa qui di seguito le seguenti **CONCLUSIONI**

Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, previa verifica della competenza dell'adita Sezione Specializzata in Materia di Impresa e previa rimessione del fascicolo all'Ill.mo Presidente del Tribunale adito per l'assegnazione ad altra sezione dello stesso Tribunale, così giudicare

In via preliminare

1. *Accertare e Dichiarare, per tutte le ragioni esposte, la carenza di legittimazione ad agire in capo alla Parte_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore.*

2. *Disporre l'espunzione dal presente procedimento, per tutte le ragioni esposte, dei documenti prodotti illecitamente dalla Parte_1 ed in generale di tutti i documenti non pubblici, ivi inclusi i documenti prodotti dalla Parte_1 con l'atto di citazione sub docc. 30, 31, 32, 36 – 40, 42 – 49, 56 – 60, 66, 70, 71, 73 – 77, 81 – 110.*

Nel merito

3. Rigettare, in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti, tutte le domande formulate dalla **Parte_1** in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti della **CP_11** con Socio Unico.

In via istruttoria

4. Rigettare tutte le istanze istruttorie formulate dalla **Parte_1** perché inammissibili e/o generiche e/o irrilevanti per tutti i motivi svolti.

In via subordinata, per la invero denegata ipotesi in cui il proprio buon diritto ad ottenere la reiezione delle domande formulate nei propri confronti non risulti documentalmente provato, ammettere la

CP_11 a prova contraria sui seguenti capitoli di prova:

(i) “Vero che nel corso del Contratto dal 2009 al 2011 la **Pt_1** ha interrotto ripetutamente i rapporti contrattuali con gli infermieri addetti alla Prestazione **Org_7** senza premunirsi di un adeguato sostituto e quindi lasciando improvvisamente prive di copertura intere aree, come risulta inter alia dalla corrispondenza scambiata fra la **CP_11** e la **Pt_1** dal 9 aprile 2009 al 22 marzo 2011, che si rammostra al teste (docc. 23.1 – 23.16)”.

(ii) “Vero che la **CP_11** è venuta a conoscenza del fatto che la **Pt_1** stava procedendo al trasferimento della propria sede da Bologna a Roma, Viale Regina Margherita, 37 solo a seguito della propria richiesta del 4 aprile 2011 di effettuare un Audit sul Database, come risulta inter alia dalla corrispondenza scambiata fra le parte in data 4 e 5 aprile 2011 che si rammostra al teste (doc. 27 e doc. 28)”.

(iii) “Vero che dal febbraio 2011 all’aprile dello stesso anno la **Pt_1** ha impedito, ritardato ed ostacolato le verifiche della **CP_11** sul Database e sul numero dei pazienti, come risulta inter alia dalla corrispondenza scambiata in data nei mesi di febbraio, marzo e aprile 2011 che si rammostra al teste (docc. 25 – 27)”.

(iv) *“Vero che su richiesta della Pt_1 l’esecuzione dell’Audit originariamente proposto per il 12-13 aprile 2011 è stato eseguito solo in data 2-3 maggio 2011 come risulta inter alia dalla corrispondenza scambiata fra le parti che si rammostra al teste (docc. 27- 32)”*.

(v) *“Vero che l’Audit eseguito in data 2 - 3 maggio 2011 ha evidenziato specifici rischi nell’ambito della tutela della riservatezza, dell’integrità e della disponibilità dei dati sensibili, della tracciabilità delle operazioni che vengono evidenziati nel report “ Org_8 Verifica sui livelli di adeguamento D. Lgs. 106 /2003” del 16 maggio 2010 che si rammostra al teste (doc. 34)”*.

(vi) *“Vero che l’Audit eseguito in data 2 - 3 maggio 2011 ha evidenziato - ad esempio - la debolezza delle protezione del Database utilizzato nel Organizzazione_9 all’interno della struttura Lan, l’insufficienza dei controlli sull’immissione manuale dei dati nel Database, l’esistenza di password deboli per l’immissione di dati nel Database, la mancanza di metodi di controllo rispetto alle attività degli accessi registrati, le modalità di gestione e trasporto del disco USB di back up del Database, come risulta dal report “ Org_8 Verifica sui livelli di adeguamento D. Lgs. 106 /2003” del 16 maggio 2010 che si rammostra al teste (doc. 34)”*.

(vii) *“Vero che l’Audit del 2 - 3 maggio 2011 è stato eseguito alla presenza dei Sig.ri Persona_5 e Persona_6 come risulta inter alia report “ Org_8 Verifica sui livelli di adeguamento D. Lgs. 106 /2003” del 16 maggio 2010 che si rammostra al teste (doc. 34)”*.

(viii) *“Vero che l’Audit del 2 - 3 maggio 2011 è stato eseguito dall’Ing. Persona_7 , domiciliato presso Org_10 in 20122 Milano via Santa Croce n. 4, che aveva già collaborato prima di quella data con la Pt_1 .*

(ix) *“Vero che Pt_1 ha ripetutamente rifiutato di riconsegnare alla CP_11 il Database come risulta inter alia dalla corrispondenza scambiata fra le parti nel mese di giugno 2011 che si rammostra al teste (docc. 34 – 39)”*.

(x) *“Vero che in data 29 giugno 2011 i Sig.ri Parte_9 e Parte_10 si sono recati presso la sede della Pt_1 al fine di ritirare il Database, ma Pt_1 ha rifiutato tale consegna”*.

(xi) “Vero che CP_11 nel corso del 2010 e del 2011 ha cercato sul mercato ed intavolato negoziazioni con società che si occupavano di assistenza medica domiciliare come la Org_11 con sede in Via Nomentana 861/R - 00137 Roma, ed in particolare con l'allora amministratore, Sig. CP_23 ;

Si indicano come testimoni: su tutti i capitoli di prova la Dr.ssa Testimone_10 , la Dr.ssa Tes_11 [...] la Dr.ssa Testimone_12 , tutte domiciliate presso CP_11 Viale Certosa n. 130, Milano, e sui capitoli nr. (v), (vi), (vii) e (viii) viene indicato come testimone anche l'Ing. Persona_7 , domiciliato presso Org_10 in 20122 Milano via Santa Croce n. 4. Sul capitolo di prova n. (xi) viene indicato come testimone anche il Sig. CP_23 domiciliato presso la Org_11 con sede in Via Nomentana 861/R - 00137 Roma.

In ogni caso

5. Condannare la Parte_1 in persona del suo legale rappresentante pro- tempore, alla rifusione a favore della CP_11 con Socio Unico, in persona del legale rappresentante pro tempore, di tutte le spese e competenze del giudizio, di sentenza e successive occorrente.

6. Emettere ogni altra statuizione, provvidenza e/o declaratoria del caso.

Senza accettazione del contraddittorio sulle domande nuove che fossero ex adverso eventualmente formulate in causa”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione regolarmente notificato, Parte_1 ha agito in giudizio davanti al tribunale di Milano nei confronti di Controparte_24 CP_9 , CP_10 Controparte_3 , Controparte_4 , già Controparte_5 , CP_11 Controparte_2 , Controparte_6 , CP_12 [...] ed CP_8 chiedendo che fossero accertati nei confronti di tutti i convenuti la violazione degli artt. 98 e 99 c.p.i., il compimento di atti di concorrenza sleale, ex art. 2598, n. 3, c.c., o, in subordine, il compimento di atti illeciti, ex art. 2043 c.c., nonché, nei confronti di Controparte_5 ,

oggi *Controparte_4* , e di *CP_11* anche l'inadempimento contrattuale, con conseguente condanna di tutti i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni causati. A fondamento delle proprie domande, parte attrice, società, costituita nel 2005, che opera nell'erogazione di servizi innovativi di assistenza medica e di farmacologia e nel telemonitoraggio extraospedaliero, ha asserito che esse troverebbero fondamento in una complessa vicenda verificatasi tra il 2009 ed il 2011 che avrebbe visto la convenuta *Controparte_1* in concorso con l'ex amministratore delegato di *Controparte_25* [...] dell'ex collaboratore *CP_10* e dell'ex dipendente *Controparte_3* , sottrarre a parte attrice i principali clienti *Controparte_5* e *CP_11* che avrebbero consapevolmente collaborato in tale manovra per instaurare nuovi rapporti contrattuali con l'appena costituita società *CP_1* [...] di cui *CP_9* era, poi, divenuto amministratore di fatto e, insieme al *CP_10* anche socio effettivo della società, stornando altri potenziali clienti che erano in trattative con lei. Secondo parte attrice le altre parti convenute, ossia *Controparte_2* , *Controparte_6* , *Controparte_12* e *CP_8* [...] sarebbero parti attive di tale scenario, in quanto all'epoca avevano collaborato alla costituzione di *Controparte_1* in particolare, il *CP_2* , quale legale rappresentante di *CP_1* , e il *CP_6* quale legale rappresentante di *CP_12* società titolare delle quote della società *Controparte_1* al momento della sua costituzione, prima che esse fossero acquistate nel gennaio 2013 da *CP_8* erano indicati quali prestanome del *CP_9* e del *CP_10* i quali erano gli effettivi titolari della società agendo in rappresentanza della stessa. Secondo la ricostruzione di parte attrice, mediante la costituzione della società concorrente *Controparte_1* quest'ultima sarebbe stata posta al centro di un disegno illecito ideato già dal 2009 dal *CP_9* e dal *CP_10* con la fattiva e consapevole collaborazione delle altre parti convenute, ivi comprese le società stornate *Controparte_5* e *CP_11* il quale era volto alla sottrazione dei suoi principali clienti (*Controparte_5* e *CP_11* in particolare) e del suo personale infermieristico specializzato. In tale contesto, sarebbero state indebitamente poste a vantaggio di *Controparte_1* informazioni riservate relative ai programmi di gestione delle attività di cura e di assistenza prestate dalla società attrice nonché a trattative in corso con potenziali clienti. A

fondamento della ricostruzione di tali fatti, parte attrice ha prodotto numerose *mail* e documenti scambiati tra le parti nel corso della fase prodromica e costitutiva degli illeciti dedotti, avvalendosi di indirizzi aziendali nonché di indirizzi di posta elettronica privati creati *ad hoc*, che sono stati oggetto di estrazione e di analisi da parte della società attrice previo esame dell'*hard disk* del *personal computer* in uso al CP_9 acquisito dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma nel corso delle indagini che avevano portato al rinvio a giudizio del medesimo e del CP_10 per i reati di cui agli artt. 615 *ter* c.p. e art. 622 c.p., ed esame del contenuto del *personal computer* utilizzato dal CP_10 presso Parte_1 dei dati di *back up* del *personal computer* già in uso al CP_9 e dei dati provenienti dal *back up* del telefono cellulare aziendale a suo tempo utilizzato dal CP_10 nel corso del suo rapporto di collaborazione con la società attrice.

Tutti i convenuti si sono costituiti in giudizio, contestando quanto asserito da parte attrice in ordine alla effettiva sussistenza di informazioni segrete rilevanti ai fini degli artt. 98 e 99 c.p.i., alla liceità dell'acquisizione delle *mail* prodotte in giudizio, alla loro utilizzabilità in sede giudiziaria e alla ricostruzione dei fatti effettuata.

In particolare, CP_9 ha eccepito di dover essere inquadrato come mero lavoratore dipendente con un rapporto di collaborazione continuativa e coordinata, con conseguente incompetenza del tribunale adito, essendo competente il giudice del tribunale di lavoro di Roma e/o di Bologna, ossia del luogo dove si trova la sede di Pt_1 la inammissibilità dei documenti prodotti, essendo tutti di provenienza incerta, anonima, probabilmente illecita e privi di data certa, la inesistenza della segretezza del preteso *know how* di Pt_1 e dei suoi dati, la infondatezza della domanda di concorrenza sleale per carenza in capo a lui del presupposto soggettivo della qualità di imprenditore e, comunque, per nullità della clausola di non concorrenza prevista in contratto e, infine, la mancanza di prova circa la sussistenza degli illeciti dedotti, dei danni asseritamente causati e del nesso causale.

CP_10 ha eccepito, in via preliminare, la nullità della citazione e la incompetenza per materia e per territorio del tribunale adito, essendo state svolte domande di concorrenza sleale ed essendo, comunque, competente il tribunale di Bologna e/o di Roma, dove è la attuale sede di *Pt_1* la inutilizzabilità della documentazione prodotta, essendo in parte relativa alla sua corrispondenza informatica personale e trattandosi di prove acquisite in contrasto con la disposizione di cui all'art. 15 Cost., la mancanza di informazioni segrete o, comunque, riservate all'interno di *Pt_1* in difetto dell'adozione di misure adeguate per mantenerle segrete e riservate ai sensi degli artt. 98 e 99 c.p.c., il difetto di legittimazione in quanto i rapporti contrattuali con *Pt_1* erano intrattenuti da *Pt_11* e non da *CP_10* e, infine, la mancanza di prova circa la sussistenza degli illeciti asseritamente posti in essere, con riferimento allo sviamento della clientela e allo storno dei dipendenti, dei danni asseritamente causati e del nesso causale, non svolgendo alcun ruolo all'interno della *CP_1*.

CP_1 si è costituita in giudizio, eccependo la infondatezza delle pretese e, in particolare, la mancata sottrazione di informazioni segrete e la mancanza di prova circa la sussistenza degli illeciti asseritamente posti in essere con riferimento allo sviamento della clientela e allo storno dei dipendenti, dei danni asseritamente causati e del nesso causale. Ha chiesto, in caso di condanna, di essere manlevata da *CP_9* e da *CP_10* per quanto eventualmente fosse tenuta a pagare.

Controparte_12, *Controparte_6* e *CP_8* si sono costituiti con un'unica comparsa di costituzione, eccependo che dagli atti non si comprenderebbe quale sia la responsabilità del *CP_6* e rilevando la infondatezza delle domande svolte da parte attrice nei loro confronti. È stato, inoltre, evidenziato che *CP_8* ha acquistato le quote societarie solo nel gennaio 2013, ossia successivamente ai fatti di concorrenza per cui è causa.

Testimone_13 si è costituito in giudizio, eccependo che parte attrice non avrebbe provato una sua diretta responsabilità e, in particolare, la circostanza che egli fosse a conoscenza, quale amministratore di *CP_1*, del piano anticorrenziale del *CP_9* e del *CP_10* volto a danneggiare *Pt_1* non

essendo nemmeno stato provato il danno asseritamente causato. Ha chiesto, in caso di condanna, di essere manlevato da CP_9 e da CP_10 per quanto eventualmente fosse tenuto a pagare.

Controparte_3 si è costituito in giudizio, eccependo, in via preliminare, la incompetenza del tribunale delle imprese di Milano, a favore del tribunale di lavoro di Bologna (dove è sorto il rapporto di lavoro e dove aveva la sede Pt_1 e/o di Messina (dove ha la propria residenza), atteso che il divieto di concorrenza rientra nel più generale dovere di fedeltà che incombe sul lavoratore subordinato. Nel merito ha contestato la infondatezza delle domande svolte e ne ha chiesto il rigetto.

Controparte_5 si è costituita in giudizio, eccependo la incompetenza per materia e per territorio del tribunale adito, essendo competente il giudice del tribunale del lavoro e/o, comunque, ha individuato il tribunale competente in quello di Firenze, luogo in cui il contratto tra le parti è sorto. Ha contestato la utilizzabilità di alcune prove, la non corretta ricostruzione dei fatti, a fronte dei rilevanti inadempimenti di Pt_1 l'assenza di atti di concorrenza sleale o comunque di illeciti, la inesistenza di una clausola di non concorrenza e, comunque, l'assenza di prova dei danni asseritamente subiti.

CP_11 si è costituita in giudizio eccependo il grave inadempimento di controparte idoneo a determinare la risoluzione del contratto in essere tra le parti, nonché l'assenza di atti di concorrenza sleale e, comunque, l'assenza di prova dei danni asseritamente subiti.

Il tribunale, istruita la causa previa concessione dei termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza del 16.09.2015 per la precisazione delle conclusioni affinché *“sia rimessa alla valutazione del Collegio sia rispetto alle varie eccezioni preliminari svolte dalle parti che rispetto alla verifica della fondatezza delle domande svolte dall'attrice, salvo eventuale rimessione sul ruolo ai fini della determinazione del danno ove ritenuti sussistenti in tutto o in parte gli illeciti dedotti”*.

Con ordinanza decisa nella camera di consiglio del 17.12.2015, depositata il 4.04.2016, il tribunale ha rimesso la causa sul ruolo, prendendo espressa posizione su tutte le eccezioni preliminari svolte dalle

convenute, rigettandole sulla base delle seguenti motivazioni: “Per ciò che rileva in questa sede – deputata ad affrontare e dirimere alcune questioni di rito e pregiudiziali sollevate da alcune o da tutte le parti nonché di rilievo istruttorio – va evidenziato in primo luogo che i convenuti CP_9 e CP_3 hanno contestato la loro citazione in giudizio dinanzi a questa Sezione specializzata in materia di impresa rilevando in contrario la competenza del giudice del lavoro, in quanto i fatti ad essi asseritamente addebitati risulterebbero integrare violazione del dovere di fedeltà di cui all’art. 2105 c.c. rispetto ai quali dunque – in forza del disposto di cui all’art. 413 c.p.c. – la competenza sarebbe invece propria per il convenuto CP_9 del giudice del lavoro del Tribunale di Roma, mentre per il DIZIONE del giudice del lavoro presso il Tribunale di Messina. L’art. 40, comma terzo, c.p.c. stabilisce invero la prevalenza del rito del lavoro su quello ordinario e ciò comporterebbe l’impossibilità di poter trattare congiuntamente la posizione di tali parti insieme a quella delle altre convenute dinanzi al Tribunale adito dall’attrice.

In primo luogo, devono essere ritenute non rilevanti le eccezioni di incompetenza formulate dai convenuti CP_9 e CP_3 .

Va infatti rilevato che il complesso delle articolate condotte e delle corresponsabilità dedotte da parte attrice a carico di entrambi detti convenuti evidenziano presunte attività illecite - quanto al concorso con la condotta anticoncorrenziale addebitata a Controparte_1 - poste in essere dai medesimi (anche) in epoca successiva alla conclusione dei loro rapporti rispettivamente di amministratore della società attrice (per il CP_9) e di lavoro subordinato (per il CP_3).

La cessazione di tali rapporti con la società attrice qualifica dunque gli atti successivi come estranei a detta fonte contrattuale e dunque pienamente valutabili nel quadro del prospettato concorso in illecito concorrenziale.

In tale prospettiva il comportamento mantenuto da entrambi tali convenuti nel corso del loro rapporto di lavoro con parte attrice risulta comunque in questa sede valutabile in via incidentale quanto alla

natura dell'attività da essi svolta ed al grado di compartecipazione accertabile rispetto al dedotto illecito concorrenziale al fine di ricostruire con la dovuta completezza il complesso quadro di rapporti e di condotte che sono state posti dall'attrice a fondamento di tali presunti illeciti i cui eventi e parte delle relative condotte risulterebbero verificatisi quando i rapporti del CP_9 e del CP_3 con Parte_1 rano già cessati.

In effetti va ricordato che la determinazione della competenza deve essere effettuata in base al contenuto della domanda giudiziale (art. 10 c.p.c.) e ad essa deve farsi riferimento, salvo che nei casi in cui la prospettazione là contenuta appaia prima facie artificiosa e volta al solo fine di sottrarre la cognizione della causa al giudice predeterminato per legge. Infatti, la domanda infatti fissa l'oggetto della controversia ed ha influenza pure ai fini della competenza territoriale, poiché in relazione agli elementi della domanda va compiuta la scelta del criterio di collegamento che sotto il profilo territoriale deve esistere tra la controversia ed il giudice.

Tale principio non può essere derogato dalle contestazioni del convenuto circa la sussistenza del rapporto, dovendo la competenza essere riscontrata in base alla domanda dell'attore, e non in base alle contestazioni sollevate dal convenuto sugli elementi posti a fondamento della domanda (v. tra le tante Cass. 11415/07).

Nel caso di specie la fattispecie di concorrenza sleale dedotta dall'attrice a carico di CP_1 [...] ed estesa (anche) ai menzionati convenuti in qualità di concorrenti nell'illecito dell'imprenditore concorrente appare altresì connotata dalla contestazione della violazione della disciplina di cui agli artt. 98 e 99 c.p.i., che comprende i diritti non titolati sulle informazioni segrete. Tale specifico riferimento appare idoneo a radicare la speciale competenza del Tribunale delle Imprese ai sensi dell'art. 134, comma 1, lett. a) c.p.i., verificandosi sotto tale specifico profilo con tutta evidenza nella fattispecie ragioni di connessione – ancorché impropria – con materie di competenza di questa sezione specializzata.

I rilievi svolti dalle parti convenute quanto alla pretesa insussistenza dei presupposti di cui all'art. 98 c.p.i. allo stato degli atti non possono ritenersi significativi al fine di poter ritenere del tutto artificiosa la prospettazione svolta in tal senso dall'attrice. In linea teorica le condotte dedotte sotto tale profilo non possono di per se stesse definirsi come estranee a qualsiasi profilo di effettiva riservatezza, così come la predisposizione delle misure di tutela del segreto risulta oggetto di produzione documentale da parte della società attrice sicché l'effettiva natura delle informazioni diffuse e la sussistenza di misure ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete dovrà essere oggetto di uno specifico esame nel merito, in questa sede non anticipabile.

Deve dunque confermarsi anche per i convenuti CP_9 e CP_3 la competenza di questa Sezione specializzata, risultando correttamente instaurata dinanzi ad essa la presente controversia in ragione della sede della convenuta Controparte_1 ai sensi dell'art. 120, comma 2 c.p.i.

Se dunque la causa può proseguire il suo corso per tutti i soggetti qui convenuti, deve altresì rilevarsi sul piano dell'ammissione dei mezzi istruttori che da parte delle difese delle parti convenute Controparte_1 CP_9 , CP_10 CP_11 Controparte_5 è stata sollevata eccezione di inammissibilità degli elementi di prova che parte attrice intenderebbe desumere dal contenuto degli hard disk innanzi menzionati, la cui utilizzabilità sarebbe inammissibile in quanto illecitamente acquisiti dalla società attrice. Di qui la contestazione radicale circa i documenti (copie di mail ed altri allegati, in particolare) che sarebbero stati estratti da tali hard disk e copie di back up, sia in ragione del fatto che sarebbero stati illecitamente acquisiti dalla società attrice sia perché la loro produzione in giudizio violerebbe il principio di riservatezza delle comunicazioni epistolari tra individui (con specifico riferimento alle mail scambiate su indirizzi di posta elettronica personale). Inoltre, dette comunicazioni non sarebbero di fatto riferibili con certezza ai soggetti indicati dall'attrice e comunque risulterebbero inopponibili in quanto privi di data certa.

Ritiene il Tribunale che dette contestazioni siano prive di effettivo fondamento.

Se per un verso il codice di rito non prevede alcuna forma di inutilizzabilità di documenti depositati dalla parte, va comunque rilevato che deve escludersi con certezza che gli hard disk e le copie di back up in atti possano ritenersi di illecita acquisizione.

Invero è documentale che parte attrice abbia ricevuto copia dell'hard disk del personal computer in uso al KOCH dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, acquisito a mezzo polizia giudiziaria nel corso delle indagini che avevano portato al rinvio a giudizio del medesimo e del CP_10 per i reati di cui agli artt. 615 ter c.p. e art. 622 c.p. (doc. 30 fasc. attrice) e rispetto ai quali essa rivestiva la qualità di persona offesa. Parte attrice ha poi depositato copia informatica del contenuto del personal computer utilizzato dal CP_10 presso Parte_1 dei dati di back up del personal computer già in uso al CP_9 e dei dati provenienti dal back up del telefono cellulare aziendale a suo tempo utilizzato dal CP_10 nel corso del suo rapporto di collaborazione con la società attrice (doc. 32 fasc. attrice). Tali dispositivi e copie di back up sono stati a suo tempo oggetto di restituzione da parte dei predetti – in quanto relativi a dispositivi aziendali forniti dalla società attrice a detti convenuti per lo svolgimento delle loro attività lavorative – e dunque la loro legittima disponibilità da parte della società attrice appare incontestabile.

Parimenti incontestabile – a parere del Collegio – è altresì il diritto di parte attrice di produrre e di dedurre come elemento di prova il contenuto di documenti presenti su tali dispositivi.

Il rilievo della violazione della segretezza delle comunicazioni epistolari appare infondato nel caso di specie, laddove la parte provveda ad esercitare – anche tramite la produzione in giudizio – il suo diritto di difesa, nel suo profilo attivo, fondato sulla lecita disponibilità di documenti.

Invero l'orientamento della giurisprudenza di legittimità appare costante nel rilevare – in tema di diritto alla riservatezza, attuato nell'ordinamento attraverso la disciplina della privacy di cui al D.Lgsvo 196/03 – che l'art. 24 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, permette di prescindere dal consenso dell'interessato quando il trattamento dei dati, anche non riguardanti una parte del giudizio in cui la

produzione viene eseguita, sia necessario, per far valere o difendere un diritto, a condizione che tali dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento. In particolare, la pertinenza della produzione documentale di una parte rispetto alla sua tesi difensiva va verificata nei suoi termini astratti e con riguardo alla sua oggettiva inerenza alla finalità di addurre elementi atti a sostenerla e non alla sua concreta idoneità a provare la tesi stessa o avendo riguardo alla ammissibilità e rilevanza dello specifico mezzo istruttorio (in tal senso Cass. 21612/13; in senso conforme Cass. 17204/13, Cass. 19790/13, Cass. 3034/11, Cass. 3358/09).

Nel caso di specie non vi è dubbio che i documenti estratti dai dispositivi menzionati siano stati utilizzati esclusivamente al fine di dare prova delle ragioni della difesa di parte attrice ed a sostenerne le contestazioni in questa sede processuale, risultando del tutto legittima dunque sia la loro acquisizione – anche in relazione alle mail relative a caselle di corrispondenza personale, posto che esse sono state rinvenute nei dispositivi esaminati senza eseguire alcun indebito accesso presso tali caselle – che la loro produzione in giudizio.

Ciò posto, deve ritenersi che al Collegio debba essere comunque riservata ogni valutazione sulla rilevanza e sulla concludenza di tali documenti informatici rispetto all'effettivo sostegno delle contestazioni svolte dalla società attrice.

Invero, quanto al disconoscimento eseguito da alcune delle parti circa detti documenti così come prodotti dalla società attrice, deve rammentarsi che in tema di efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche di cui all'art. 2712 c.c., il "disconoscimento" che fa perdere ad esse la qualità di prova, pur non soggetto ai limiti e alle modalità di cui all'art. 214 c.p.c., deve tuttavia essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta, ma non ha gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall'art. 215, secondo comma, c.p.c., perché mentre questo, in mancanza di richiesta di verifica e di esito positivo di questa, preclude l'utilizzazione della scrittura, il primo non

impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (così Cass. 3122/15).

Se il disconoscimento svolto in atti da alcune delle parti appare in verità privo dei requisiti innanzi richiamati, tuttavia il Tribunale dovrà in ogni caso verificare l'attendibilità e la rilevanza della documentazione derivata dall'esame dei dispositivi in esame.

A tale proposito deve rilevarsi che l'estrazione della documentazione in questione è stata autonomamente eseguita dalla parte attrice a mezzo di propri consulenti di parte e che tale attività in alcuni casi ha reso necessario la ricostruzione di documenti informatici che erano stati oggetto di cancellazione.

Appare evidente al Collegio – e ciò appare sostanzialmente condiviso dalla stessa attrice, che tra le sue istanze istruttorie ha chiesto anche una specifica consulenza tecnica d'ufficio – che l'effettiva estrazione di detti documenti, la verifica della genuinità della loro provenienza, la correttezza delle operazioni ricostruttive di contenuti già oggetto di eliminazione nonché la verifica dell'assenza di operazioni manipolative dei dispositivi in questione deve essere necessariamente oggetto di consulenza tecnica d'ufficio che proceda nel rispetto del contraddittorio tra le parti a dette verifiche.

Ritiene dunque il Collegio che se per un verso deve essere confermata la sostanziale irrilevanza dei capitoli di prova dedotti dalle parti ai fini della decisione della causa – tenuto conto della loro prevalente natura confermativa di documenti già prodotti in atti e in se stessi non contestati e in alcuni casi del contenuto valutativo delle domande riferite al teste – debba darsi corso agli accertamenti tecnici innanzi indicati.

Ritiene peraltro il Collegio di dover rimettere al giudice istruttore – oltre alla nomina del consulente tecnico d'ufficio – anche la formulazione del quesito peritale, posto che appare opportuno rimettere al preventivo contraddittorio tra le parti l'effettiva delimitazione dell'indagine tecnica al fine di verificare – per contenere tempi e costi dell'accertamento nonché pervenire all'esame di un numero

possibilmente contenuto di documenti - se tale estrazione possa essere delimitata a singoli dispositivi – ad esempio quelli ove risulti necessaria una ricostruzione di quanto oggetto di cancellazione – o a parti specifiche di essi.

Quanto alle ulteriori istanze istruttorie svolte dalle parti, la decisione in ordine alla loro ammissibilità deve essere rinviata all'esito degli accertamenti tecnici disposti”.

Il Collegio ha, quindi, fissato l'udienza dell'11.05.2016 davanti al giudice istruttore per il proseguo della causa e lo svolgimento della CTU.

Nelle more, il convenuto **CP_9**, con ricorso notificato a **Pt_1** in data 28.04.2016, ha proposto ricorso per regolamento di competenza davanti alla Suprema Corte ai sensi degli artt. 42 e ss. c.p.c., impugnando la ordinanza del 4.04.2016 nella parte in cui aveva deciso sulla competenza del tribunale adito. Per effetto della notifica del ricorso per regolamento di competenza, il giudizio pendente davanti al tribunale è stato sospeso con decreto del 2.05.2016.

La Suprema Corte, con ordinanza n. 20508/2017, depositata il 29.08.2017, ha rigettato il ricorso e ha dichiarato la competenza del tribunale di Milano, sezione specializzata in materia impresa.

Con ricorso depositato il 25.10.2017, **Pt_1** ha riassunto il giudizio per la prosecuzione della causa.

Il tribunale ha, pertanto, fissato l'udienza del 13.12.2017 per il proseguo della causa e il conferimento dell'incarico al CTU al fine di svolgere gli accertamenti tecnici in merito alle produzioni informatiche offerte in causa da **Pt_1** essendo già stata affermata la legittima produzione alla luce del provvedimento sopra richiamato depositato il 4.04.2016.

All'udienza del 21.05.2019, fissata per l'esame della CTU, il tribunale, preso atto delle dichiarazioni del CTU che ha affermato di non potere rispondere ai quesiti formulati e delle contestazioni svolte da parte attrice per un rinnovo della CTU o, in subordine, per una sua integrazione, si è riservato. A scioglimento della riserva, con ordinanza del 5.06.2019, ritenuta la necessità di rimettere ogni decisione

al Collegio, è stata fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 10.12.2019. A tale udienza, svolta davanti al nuovo giudice istruttore, la causa è stata rinviata all'udienza del 5.02.2020 per la comparizione delle parti al fine di tentare una conciliazione; a tale udienza, la causa è stata ulteriormente rinviata a quella del 16.03.2020 e, a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19, a quella del 7.04.2020 e, infine, a quella del 23.09.2020.

Successivamente, a seguito della modifica del giudice istruttore che ha provveduto a una riorganizzazione del ruolo, la causa è stata anticipata all'udienza del 15.09.2020, alla quale le parti, su invito del giudice, hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione previo deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. A tale udienza parte attrice ha chiesto la discussione orale della causa davanti al Collegio. Successivamente, avendo parte attrice ribadito la istanza di discussione orale della causa in sede di memorie conclusionali, il Collegio ha fissato l'udienza dell'11.02.2021, a seguito della quale ha riservato la decisione.

Con ordinanza depositata il 25.06.2021, il tribunale, ritenuta la necessità, ha rimesso la causa sul ruolo per procedere allo svolgimento di ulteriore istruttoria, disponendo l'espletamento di una nuova CTU sulla documentazione in atti, previa acquisizione della documentazione presso la Procura della Repubblica di Roma, fissando l'udienza del 30.06.2021 per il giuramento del CTU e il conferimento dell'incarico.

Dopo una serie di rinvii resi necessari per acquisire la documentazione indispensabile a consentire l'espletamento della CTU, all'udienza del 18.04.2023, fissata per l'esame della CTU, il tribunale, ritenuta la causa matura per la decisione, ha invitato le parti a precisare le conclusioni. A tale udienza, precisate le conclusioni, ha trattenuto la causa in decisione, previa concessione di termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. A seguito della istanza di parte attrice di procedere alla discussione orale della causa davanti al Collegio, il tribunale ha fissato l'udienza del 5.10.2023, a seguito della quale, previa discussione, ha riservato la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Eccezione di inammissibilità e/o utilizzabilità dei documenti prodotti da parte attrice.

Il tribunale ritiene necessario, in via preliminare, esaminare la eccezione di inammissibilità e/o inutilizzabilità della documentazione prodotta da *Pt_1* asseritamente contenuta nei supporti elettronici e nel materiale informatico in uso ai convenuti *CP_9* e *CP_10* (docc. 30, 31 e 144 e 145 del fascicolo di parte attrice), già parzialmente oggetto di sequestro da parte della Polizia Giudiziaria nell'ambito del procedimento penale avviato dalla Procura della Repubblica presso il tribunale di Roma nei loro confronti, la quale è stata posta da parte attrice a fondamento delle proprie ricostruzioni fattuali. In particolare, le parti convenute, ossia *Controparte_26*, *CP_9*, *CP_10* e *CP_11* nel costituirsi in giudizio, hanno fondato le loro difese contestando la ammissibilità dei documenti prodotti da parte attrice (in particolare, le copie di mail e di altri allegati), in quanto sarebbero stati estratti da *hard disk* e da copie di *back up* acquisiti illecitamente dalla società attrice ed eccependo che la loro produzione in giudizio violerebbe il principio di riservatezza delle comunicazioni epistolari tra individui (con specifico riferimento alle mail scambiate su indirizzi di posta elettronica personale), che essi non sarebbero riferibili con certezza ai soggetti indicati dall'attrice e che, comunque, risulterebbero inopponibili, in quanto privi di data certa.

Tali eccezioni sono infondate.

Il tribunale ritiene opportuno, in primo luogo, richiamare la ordinanza n. 728/2016 pronunciata dal Collegio e depositata in data 4.04.2016, già riportata in sentenza nella parte concernente lo “svolgimento del processo”, nella quale è stato affermato che, sul presupposto che il codice di rito non prevede alcuna forma di inutilizzabilità di documenti depositati dalla parte, si deve escludere che, nel caso di specie, gli *hard disk* e le copie di *back up* in atti siano di illecita acquisizione. È stato, infatti, correttamente osservato che è documentalmente provato che parte attrice abbia ricevuto copia dell'*hard*

disk del *personal computer* in uso al KOCH direttamente dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma (doc. 30 del fascicolo di parte attrice), che lo aveva acquistato a mezzo di polizia giudiziaria nel corso delle indagini che avevano portato al rinvio a giudizio del medesimo, unitamente al CP_10 per i reati di cui agli artt. 615 *ter* c.p. e art. 622 c.p., rispetto ai quali Pt_1 rivestiva la qualità di persona offesa. Risulta, inoltre, *per tabulas* che parte attrice abbia depositato anche copia informatica del contenuto del *personal computer* utilizzato dal CP_10 presso Parte_1 nonché dei dati di *back up* del *personal computer* già in uso al CP_9 e dei dati provenienti dal *back up* del telefono cellulare aziendale a suo tempo utilizzato dal CP_10 nel corso del suo rapporto di collaborazione con la società attrice (doc. 32 del fascicolo di parte attrice), i quali erano stati oggetto di restituzione da parte dei convenuti al momento della cessazione del loro rapporto di lavoro e/o di collaborazione, trattandosi di dispositivi aziendali forniti dalla società attrice.

Si ritiene, inoltre, alla luce della ordinanza sopra richiamata, che sia incontestabile il diritto di parte attrice di produrre e di dedurre, come elemento di prova, il contenuto dei documenti presenti su tali dispositivi. Al riguardo, il Collegio ritiene priva di rilevanza l'eccezione secondo la quale con tale produzione sarebbe stato violato il principio della segretezza delle comunicazioni epistolari, in quanto è evidente che in tal modo la parte si è limitata a esercitare il suo diritto di difesa, nel suo profilo attivo, fondato proprio sulla legittima e lecita disponibilità di documenti. Si osserva, infatti, conformemente a quanto statuito dalla Suprema Corte, in tema di diritto alla riservatezza, attuato nell'ordinamento attraverso la disciplina della privacy di cui al D.Lgs. 196/03, che l'art. 24 permette di prescindere dal consenso dell'interessato quando il trattamento dei dati, anche se non riguardanti una parte del giudizio in cui la produzione viene eseguita, sia necessario per far valere o difendere un diritto, a condizione che tali dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente indispensabile al perseguimento di tali scopi. Si evidenzia sul punto che la pertinenza della produzione documentale di una parte rispetto alla sua tesi difensiva debba essere verificata nei suoi termini astratti e con riguardo alla sua oggettiva inerenza alla finalità di addurre elementi atti a sostenerla e non alla sua concreta

idoneità a provare la tesi stessa o avendo riguardo alla ammissibilità e rilevanza dello specifico mezzo istruttorio (cfr. Cass. ord. 8459/2020; Cass. 21612/2013; Cass. 17204/2013; Cass. 19790/2013; Cass. 3034/2011; Cass. 3358/2009). Nel caso di specie, infatti, non vi è dubbio che i documenti estratti dai dispositivi menzionati siano stati utilizzati esclusivamente al fine di dare prova delle ragioni della difesa di parte attrice e a sostenerne la fondatezza in sede processuale, risultando, pertanto, del tutto legittimi la loro produzione e il loro utilizzo in giudizio, anche in relazione alle e-mail relative a caselle di posta elettronica personale, in quanto esse sono state rinvenute nei dispositivi esaminati senza pacificamente eseguire alcun indebito accesso presso tali caselle.

Per quanto concerne, inoltre, il disconoscimento effettuato da alcune delle parti in relazione a tali documenti, così come prodotti dalla società attrice, il Collegio ritiene, come correttamente già affermato nella ordinanza, che, in tema di efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche di cui all'art. 2712 c.c., il "*disconoscimento*", allo scopo di far perdere a esse la qualità di prova, pur non soggetto ai limiti e alle modalità di cui all'art. 214 c.p.c., deve essere, tuttavia, chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi, in particolare, concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e quella riprodotta. Si ritiene, in particolare, che esso non presenti gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall'art. 215, comma 2, c.p.c., perché mentre questo, in mancanza di richiesta di verifica e di esito positivo di quest'ultima, preclude l'utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (cfr. Cass. 19155/2019; Cass. 17526/2016; Cass. 3122/2015). A tale riguardo, la Suprema Corte, pronunciandosi su un caso analogo di registrazione su nastro magnetico di una conversazione, poi oggetto di disconoscimento, ha ritenuto che essa potesse costituire fonte di prova, ex art. 2712 c.c., solo se colui, contro il quale la registrazione era prodotta, non avesse contestato in maniera puntuale e specifica che la conversazione fosse realmente avvenuta e che avesse avuto il tenore risultante dal nastro, sempre che almeno uno dei soggetti, tra cui la conversazione si svolgeva, fosse parte in causa (Cass. ord. 5259/2017), avendo,

peraltro, precisato che la contestazione sulla veridicità della registrazione non potesse che avvenire nel rispetto delle preclusioni processuali dettate dagli articoli 167 e 183 c.p.c. (Cass. ord. 1250/2018). Alla luce di tali principi, il tribunale osserva che, nel caso di specie, il disconoscimento svolto in atti da alcune delle parti è privo di tali requisiti, essendo stato proposto in maniera del tutto generica e non in maniera puntuale e specifica, con conseguente inefficacia dello stesso.

Per quanto concerne, poi, le contestazioni svolte da parte dei convenuti in ordine alla mancanza di prova circa la conformità dei documenti prodotti da **Pt_1** agli originali, il Collegio ritiene rilevante quanto accertato dal CTU, dott. **Per_8** il quale, nell'elaborato peritale, svolto con rigore e procedimento immune da vizi logici e, pertanto, pienamente condivisibile, ha analizzato tutto il materiale informatico presente agli atti e, in particolare, la copia forense del portatile Dell Latitude D 510 già in uso a **CP_10** e la copia forense del disco esterno USB **Org_1** con backup dei file del PC **CP_9** (doc. 144 del fascicolo di parte attrice), effettuate in data 8.06.2011 dalla società **Org_13**, copia forense dei due computer in uso al **CP_9** effettuata in data 17.10.2014 (doc. 27 del fascicolo di **CP_9**, copia dei file di 4 computer del 19-20/09/2012, di cui la seconda *“hard disk copia forense rif. 2”* è riconducibile al computer di **Pt_1** in uso al **CP_9** (doc. 30 del fascicolo di parte attrice) e la copia forense del deposito del Consulente Tecnico nel Procedimento Penale di Roma dei due PC sequestrati al **CP_9** come da ripristino effettuato in data 23.01.2023.

Da una loro analisi, il CTU ha accertato, in primo luogo, che la copia forense del portatile Dell in uso a **CP_10** (doc. 144 del fascicolo di parte attrice) ha a oggetto l'acquisizione forense del disco fisso di un computer da 80 GB, pacificamente in uso al convenuto **CP_10** effettuata da **Org_13** in data 8.06.2011, copia *“avvenuta correttamente secondo la procedura di informatica forense, mediante l'impiego di apparecchiature idonee, calcolo dell'hash e la sua verifica al termine delle operazioni”*, il cui contenuto mostra un PC Domedica con sistema operativo Windows XP e con un ultimo spegnimento il 19.05.2011 (circa 20 giorni prima della sua acquisizione), mentre l'ultimo utilizzatore

risulta essere l'utente " CP_21 , con un aggiornamento ai suoi dati al 18.05.2011. In relazione a tale documento, il CTU, pur avendo asserito che non vi sia certezza in ordine alla data della operazione di estrazione della copia forense, essendo la copia priva di data certa conformemente alla normativa allora vigente, ha affermato la genuinità dei contenuti, non essendovi evidenze in ordine ad alterazioni di file.

Ad analoghe conclusioni il CTU è giunto anche per la copia forense del disco USB di backup (doc. 144 del fascicolo di parte attrice), anch'essa avvenuta correttamente *"senza errori e con verifica di doppio hash"*, il cui contenuto mostra un disco senza sistema operativo, indicante come data di ultima modifica dei file più recente quella dell'1.06.2011 (una settimana prima dell'acquisizione), in quanto, sebbene esso fosse risultato utilizzato per l'ultima volta in data 12.04.2011, da un'analisi dello stesso emerge che in data 1.06.2011 sia stato acceduto un file PST, probabilmente aperto con Outlook, contenente elementi riconducibili al CP_9 Anche in relazione a tale Per- il CTU non ha rilevato evidenze di alterazione dei contenuti e compromissione della genuinità.

Per quanto concerne, poi, la copia forense dei due computer in uso e sequestrati al CP_9 effettuata da quest'ultimo (doc. 27 del fascicolo di CP_9 , il CTU ha accertato che essa sia stata svolta correttamente, *"seppure le best practice indichino il calcolo di almeno il doppio hash e la successiva verifica"* e non siano presenti marche temporali idonee a datare l'acquisizione in modo certo. Per quanto concerne il suo contenuto, anche alla luce dei riferimenti documentali presenti, il CTU ha verificato che esso risulta essere una copia dei file dei due PC relativi al CP_9 considerati nel procedimento penale n. 18849/2011 RG Procura di Roma (*"rif#1"* e *"rif#2"*), comprensiva dell'acquisizione forense delle cartelle stesse, operazione avvenuta in data 17.10.2014. Tale contenuto è risultato riportato anche nel documento n. 30 depositato in via segretata da Pt_1 contenente proprio la *"copia della memoria del personal computer di CP_9 sequestrato dalla Polizia Giudiziaria"*, avente a oggetto cartelle relative a quattro PC con file in chiaro, ossia oggetto non di un'acquisizione forense, ma di estrazione di file. Il CTU ha accertato che tali documenti depositati da CP_9 e da

Pt_1 trovano origine proprio negli hard disk depositati dal Consulente Tecnico del Pubblico Ministero, dott. **Per_**, nell'ambito del Procedimento penale, il quale non sembra avere operato secondo le c.d *best practice* dell'informatica forense, non avendo effettuato un'acquisizione forense dei PC originali e avendo depositato file senza fornire elementi di integrità e di non alterazione dei file. A seguito dell'analisi di tali reperti, il CTU ha, comunque, verificato, che, ciò nonostante, i documenti ivi rinvenuti debbano ritenersi originali e genuini, avendo evidenziato, con particolare riferimento alle 109 e-mail indicate da parte attrice, che esse risultano presenti anche nei messaggi di inoltro successivamente scambiati tra le parti, in cui appaiono anche i messaggi originali, e che sono presenti in archivi di tipo PST, ossia non modificabili dall'utente. In particolare, sempre in relazione a tali messaggi, il CTU, a seguito di verifiche a campione sui metadati **Org_14** ha accertato che essi non risultano artefatti e non sono presenti tracce o correlazioni di proprietà riferibili ad alterazioni di file. Infine, sempre ai fini della attendibilità dei messaggi in questione, il CTU, a fronte di un incrocio dei dati e dei documenti contenuti, ha riscontrato che i messaggi di posta sono presenti anche in reperti di provenienza diversa, quale il doc. 144 del fascicolo di parte attrice. Il CTU ha, poi, accertato che le copie effettuate sia da **CP_9** che da **Pt_1** entrambe derivanti dalle copie presenti nel fascicolo rinvenuto presso la Procura di Roma, non presentano discordanze temporali, con la conseguenza che, trattandosi di reperti in uso e sequestrati dalla Polizia Giudiziaria direttamente agli indagati, è verosimile ritenere che essi non abbiano subito alcuna alterazione in favore delle argomentazioni di parte attrice, tenuto conto che tali reperti non sono mai stati consegnati alle parti o ai richiedenti e che la duplicazione è avvenuta regolarmente tramite attività svolte da operanti del tribunale o dal Consulente Tecnico del PM, come da dichiarazione resa anche dall'assistente del P.M., dott. **Per_11** in data 18.05.2022, riscontata dal CTU.

Alla luce di tale motivazione, il Collegio ritiene infondato quanto affermato dai convenuti in ordine alla non rilevanza probatoria di tali documenti e, in particolare, dei messaggi di posta elettronica, sulla base dell'affermazione del CTU laddove ha dichiarato che *“l'analisi si è basata su reperti che non sono*

risultati del tutto integri”, in quanto ciò che è derimente è il fatto che, alla luce di quanto complessivamente accertato, il CTU ha concluso ritenendo che sia *“improbabile e ragionevolmente non verosimile”* un’attività di alterazione delle evidenze elettroniche analizzate, tenuto conto che le analisi effettuate per riscontro di eventuali segni di manomissione (analisi di metadati, dei log dei sistemi operativi e dei metadati MIME all’interno dei file PST) hanno dato esito negativo.

Il tribunale, infine, ritiene infondata anche la contestazione svolta dai convenuti in ordine alla irrilevanza della documentazione prodotta in quanto priva di data certa, in quanto il CTU ha accertato che la acquisizione dei reperti è avvenuta correttamente in base alla disciplina applicabile al tempo delle operazioni, la quale non prevedeva la necessità di una datazione. Si osserva, peraltro, che tale eccezione sia, allo stato, irrilevante al fine di una inutilizzabilità di tali allegati, trattandosi di documentazione prodotta in parte anche dalla stessa parte convenuta **CP_9**

2. Merito: Ruolo e posizione di ciascuno dei convenuti.

Prima di procedere all’analisi delle condotte asseritamente illecite e all’analisi delle singole eventuali responsabilità, il Collegio ritiene opportuno analizzare il ruolo e la posizione di ciascuno dei convenuti.

a. **CP_9 .**

È documentalmente provato che **CP_9** sia stato nominato in data 10.04.2008 membro del consiglio di amministrazione di **Pt_1** (doc. 10 del fascicolo di parte attrice) e in data 29.04.2008 amministratore delegato della stessa (doc. 11 del fascicolo di parte attrice), sottoscrivendo un apposito *“contratto di fornitura e di consulenza”* in data 30.05.2008 (doc. 12 e doc. 143, allegato B, del fascicolo di parte attrice). In forza di tale ultimo contratto, il **CP_9** dopo avere premesso di avere già iniziato a effettuare *“le proprie prestazioni consulenziali presso la **Parte_1** nel periodo marzo-maggio 2008”* e di avere *“formulato in data 3 febbraio una proposta di collaborazione triennale con la Società, successivamente discussa con il Presidente del Consiglio di Amministrazione della stessa”*,

CP_15 si è impegnato a fornire alla società le proprie prestazioni professionali di *manager* e, in particolare, a: “a) *Redigere il piano economico-finanziario triennale della Società in coerenza con le linee guida strategiche indicate dal Consiglio di Amministrazione della Società*; b) *Predisporre i singoli budget annuali della Società con il piano di sviluppo triennale*; c) *Contribuire allo sviluppo ed alla esecuzione di nuovi Servizi della Società in termini di – progettazione del Servizio: definizione degli obiettivi, dei contenuti, delle modalità di esecuzione del Servizio e della pianificazione delle attività previste*; - *elaborazione della Offerta economica e presentazione al Cliente della Società*; - *gestione e coordinamento delle risorse della Società dedicate al Servizio*; - *presentazione di report e rendicontazione periodica di avanzamento del piano di attività*, d) *Formulare al Consiglio di Amministrazione della Società una proposta di modello organizzativo funzionale allo sviluppo e all'utilizzo efficiente delle risorse lavorative della stessa*; e) *Coordinare le risorse umane della società ad essa assegnate, in coerenza con il modello organizzativo adottato, al fine di garantire i livelli di performance attesi dai Servizi erogati dalla Società ai propri clienti*; f) *Predisporre i rendiconti economici infraannuali e a fine anno, evidenziando lo scostamento rispetto ai budget annuali ed al piano triennale*”, ex art. 2 del contratto.

Da tale contratto emerge che, stante il ruolo apicale ricoperto, il **CP_9** avesse sottoscritto nell'accordo anche un impegno alla riservatezza, secondo il quale “*per la durata del presente rapporto contrattuale e per 2 anni successivo alla scadenza dello stesso, si impegna a mantenere la più stretta riservatezza su qualsiasi tipo di informazione o notizia non pubblica inerente all'organizzazione che all'attività di* **Pt_1** *di cui sia venuto a conoscenza nell'esecuzione del presente contratto*”, ex art. 4 del contratto, nonché un patto di non concorrenza, secondo il quale esso si impegnavano “*per la durata del presente contratto, per 12 mesi successivi alla scadenza e alla data di rescissione qualora il contratto venga risolto per recesso attivato dallo stesso, a non svolgere, direttamente e indirettamente attività di concorrenza con quella attualmente svolta da* **Pt_1** *con particolare riferimento ai servizi di homecaring*”, ex art. 9 del contratto.

La durata di tale contratto di consulenza era stata fissata per un periodo di 3 anni e 7 mesi, ossia dall'1.06.2008 al 31.12.2011, salva la facoltà di recesso con un obbligo di preavviso di 8 mesi, ex art. 7 del contratto.

È documentalmente provato che il CP_9 abbia effettivamente esercitato tale diritto di recesso a distanza di poco più di un anno dalla data di sottoscrizione dell'accordo, ossia in data 1.12.2009 (doc. 33 del fascicolo di parte attrice), continuando a ricoprire per tutto il periodo di preavviso di otto mesi, contrattualmente previsto, il ruolo di amministratore delegato della società, ossia fino al 31.07.2010.

b. CP_10

Per quanto concerne il convenuto CP_10 è documentalmente provato che esso sia stato membro del consiglio di amministrazione della società attrice fino al 10.04.2008 (doc. 10 del fascicolo di parte attrice) e che abbia avuto con quest'ultima, fino dal 2006, un rapporto di collaborazione non diretta, ma attraverso un contratto in essere tra parte attrice e la Org_15 società costituita in data 28.07.2003 e cancellata in data 12.11.2012, di cui il CP_10 era socio unico e amministratore a partire dall'agosto 2008 (doc. 13 del fascicolo di parte attrice).

Sono circostanze pacifiche che, in forza di tale contratto, il CP_10 fosse, comunque, incardinato nella struttura della società attrice, avendo una propria postazione di lavoro presso le sedi di Pt_1 sia di Bologna che di Roma, un proprio account di posta elettronica (Email_2), un proprio personal computer e un Blackberry aziendale, questi ultimi resi al momento del recesso. In ordine all'effettivo ruolo che il CP_10 ha ricoperto all'interno della società attrice, rileva quanto risulta dall'ultimo contratto biennale concluso tra Pt_11 e Pt_1 avente una durata dall'1.01.2010 al 31.12.2011, in cui erano stati indicati gli obiettivi dell'incarico, ossia che: *"Il progetto, discusso ed elaborato con la vostra direzione nel corso dei recenti incontri, configura un percorso di assistenza consulenziale da parte di Org_15 a Parte_1 che consenta di supportare l'Azienda nella gestione delle attività interne e dei processi di servizio. Si dettagliano (...)*

le modalità di svolgimento del presente incarico con dettaglio specifico di task e perimetro delle attività". In particolare, in ordine alle modalità di svolgimento dell'incarico, era stato previsto che il suo ruolo di supporto direzionale avesse come obiettivo generale proprio quello di "Supportare **Pt_1** nello svolgimento di tutte le attività necessarie al funzionamento dei Programmi di Supporti ai Pazienti e allo sviluppo di nuove attività di business dell'Azienda" e di assicurare, in via generale, un "coordinamento e presidio del personale infermieristico nelle attività svolte sul territorio" e, con riferimento ai singoli progetti: 1) « **Org_16** **Org_17** , **Org_18** , di "- gestione dei rapporti con i referenti di **CP_11** per tutte le esigenze operativi e gestionali relativi all'erogazione del Programma; - supporto e gestione delle attività di comunicazione e di marketing legato all'erogazione del Programma; - manutenzione e sviluppo dei protocolli di Programma"; 2) «Nuovi Programmi" di "- predisposizione e/o coordinamento delle attività propedeutiche al lancio di nuovi Programma; attività di coordinamento della rete nella formazione e implementazione dei nuovi Servizi"; 3) "funzionamento servizi di supporto" di "- coordinamento e gestione dei fornitori di sede (telefonia, consulente del lavoro, sistemi informatici, etc.); - supervisione delle attività di gestione del personale (Ricerca, selezione, inserimento, presenze, dimissioni); - supporto allo sviluppo del modello organizzativo aziendale, alla definizione delle procedure operative e dei sistemi di gestione e controllo delle risorse aziendali, supporto nella implementazione: - gestione dei documenti funzionali al rispetto delle normative 626 e Privacy"; 4) "Supporto al Consiglio di amministrazione" di "assistenza manageriale e organizzativa al Consiglio d'Amministrazione per esigenze che dovessero nascere nel corso del contratto".

Vista la natura strettamente fiduciaria del rapporto, nel contratto il soggetto tenuto allo svolgimento di tali prestazioni era stato individuato esclusivamente nel **CP_10** essendo stato previsto che: "L'incarico verrà svolto direttamente da **CP_10** Partner di **Org_15** Tutte le attività professionali saranno svolte dal dott. **CP_10** in piena autonomia e senza vincolo di orario, subordinazione, e/o dipendenza gerarchica e, tuttavia, nel rispetto delle direttive impartite dal Consiglio di

Amministrazione, dal Presidente e/o da persone ad essa delegata da parte di Pt_1 " (doc. 14 del fascicolo di parte attrice).

È circostanza pacifica che il CP_10 attraverso la sua società Pt_11 sia, poi, receduto dal contratto prima della scadenza prevista, ossia in data 1.12.2010, con efficacia dall'1.06.2011, a seguito del periodo di preavviso di sei mesi (doc. 103 del fascicolo di parte attrice), ma che in data 17.05.2011 Pt_1 abbia provveduto a comunicargli il *"recesso con effetto immediato dal rapporto di consulenza in corso"*, in quanto *"Il vostro comportamento, e in particolare quello grave, reiterato e lesivo, del vostro referente, sig. CP_10 non permette la prosecuzione, neanche in via provvisoria, del rapporto di consulenza in essere. [...] Con riserva di ogni azione e ragione, in ogni opportuna sede, per tutti i danni, diretti e indiretti, subiti e subendi, tanto vi dovevamo"* (doc. 121 del fascicolo di parte attrice).

C. Controparte_1

È documentalmente provato che Controparte_1 ossia la società posta in diretta concorrenza con Pt_1 sia stata costituita in data 3.05.2010, avente come socio unico la società CP_12 rappresentata dal socio e legale rappresentante Controparte_6, prima che a essa subentrasse, in data 3.01.2013, CP_8

Amministratore unico, fin dai tempi della sua costituzione e anche successivamente al passaggio di proprietà delle quote societarie, è Controparte_2.

Dalla visura camerale prodotta (vedi, tra gli altri, il documento allegato da parte attrice con la comparsa conclusionale del 16.11.2020) risulta che tale società abbia come attività la medesima svolta da parte attrice, ossia: *"La progettazione, commercializzazione ed erogazione di servizi di assistenza medico - infermieristica sia domiciliare che presso strutture semiresidenziali od ospedaliere, a beneficio sia di committenti pubblici o privati che di persone fisiche, attraverso l'utilizzo di personale specializzato e con l'ausilio di tecnologie, strumentazione tecnica ed attrezzature dedicate; la società potrà svolgere*

l'attività di assistenza con personale proprio o di terzi; la società per l'espletamento delle attività previste dal presente oggetto potrà effettuare lo stoccaggio e il trasporto di prodotti farmaceutici destinati all'utilizzo nell'ambito dei servizi di assistenza erogati; - l'assistenza tecnica ai produttori distributori e concessionari di prodotti farmaceutici e diagnostici per la realizzazione di sperimentazioni cliniche, la selezione di ricercatori per la realizzazione di trials clinici, la realizzazione di protocolli di sperimentazione e virgola più in generale, l'assistenza preliminare è funzionale al supporto ai produttori, distributori e concessionari nell'ottenimento dell'autorizzazione al commercio di farmaci o prodotti per la diagnostica; la consulenza organizzativa e le attività di formazione tecnica e scientifica rivolta a enti pubblici e privati operanti nel mondo della sanità riguardo la progettazione di strutture o servizi rivolti alla cura della persona; l'attività di commercializzazione di prodotti farmaceutici tramite l'assunzione dei diritti di commercializzazione da parte del titolare della autorizzazione al commercio; L'attività di marketing di prodotti farmaceutici per conto di titolari della autorizzazione al commercio; la progettazione, l'utilizzo e commercializzazione verso terzi di sistemi e software di supporto alle attività previste dal presente oggetto; L'attività di produzione e commercializzazione di materiale editoriale a carattere medico scientifico quali pubblicazioni, riviste, websit, newsletter eccetera; L'attività di ricerca, selezione, formazione, fornitura in forma interinale di personale tecnico e sanitario”.

CP_27

Per quanto concerne CP_12 detentrica dell'intero pacchetto delle quote sociali di CP_1, dal 3.05.2010, momento della sua costituzione, fino al 3.01.2013, momento della alienazione dello stesso in favore di CP_8 il Collegio rileva che risulta *per tabulas* che essa sia stata costituita in data 13.02.2008, presentando come oggetto sociale: "*La prestazione di servizi di consulenza e assistenza tecnica relativi o connessi alla realizzazione di operazioni straordinarie d'impresa, quali fusioni, scissioni, [...] La prestazione di servizi di consulenza aziendale e manageriale tra cui in particolare*

quella di valutazione aziendale, di ristrutturazione finanziaria e/o proprietaria delle imprese [...] - L'assunzione di partecipazioni od interessenze a scopo di stabile investimento e non di collocamento in altre società o enti sia in Italia sia all'estero; il finanziamento e il coordinamento tecnico e finanziario delle società a cui partecipa; la compravendita, il possesso, la gestione di titoli pubblici o privati; la rappresentanza in Italia di operatori finanziari, commerciali ed industriali appartenenti a paesi esteri. Al fine di conseguire il suddetto oggetto, la società potrà altresì svolgere, ma non in via prevalente e non nei confronti del pubblico nell'osservanza di quanto disposto dall'articolo 106, testo unico bancario, tutte quelle operazioni immobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie consentite dalla legge, nella misura che verrà ritenuta opportuna dall'organo amministrativo. Tutte le predette attività dovranno essere svolte nei limiti delle norme che ne disciplinano l'esercizio, nonché nel rispetto delle normative in materia di attività riservata di iscritti, collegi, ordini o albi professionali". La società risulta essere di proprietà, nella misura della quota del 50% ciascuno, di **Controparte_6** e di **Persona_12**. Dal 5.06.2013 la società risulta essere stata posta in liquidazione con nomina come liquidatore di **Controparte_2** (doc. 5 del fascicolo di parte attrice).

Dalla documentazione in atti risulta *per tabulas* che **CP_12** abbia avuto un ruolo attivo nella costituzione della **CP_1**, atteso che è documentalmente provato che in data 26.04.2010 quest'ultima avesse sottoscritto due distinte scritture private, asseritamente concluse con **CP_10** e **CP_9**, rispettivamente, consulente e amministratore di **Pt_1** dalle quali risulta che "1. Il Promotore (n.d.r. **CP_9** e **CP_10**) incarica il Portatore (n.d.r. **CP_12**), che accetta, di costituire una società a responsabilità limitata (d'ora innanzi "**Org_19**") con un capitale di € 20.000,00, partecipando alla stessa in qualità di quotista al 50% (cinquantapercento), versando la relativa quota di capitale sociale di € 10.000,00. 2. La **Org_19** dovrà essere costituita innanzi al notaio **Persona_13** nel più breve tempo possibile, compatibilmente con i relativi adempimenti. 3. Soci della **Org_19** saranno il Portatore con il 50% delle quote e **CP_10** **CP_9** con il restante 50% delle quote. [...] 3. Il promotore si obbliga inoltre a corrispondere al Portatore, direttamente o per mezzo di società da

esso indicata al Portatore, un compenso annuo posticipato di € 4.000,00 oltre IVA, per l'attività che quest'ultimo svolgerà in adempimento del presente accordo, oltre al rimborso delle spese vive preventivamente autorizzate e documentate" (docc. 45 e 46 del fascicolo di parte attrice).

In adempimento di tale accordo risulta che **CP_9**, in data 29.04.2010, abbia provveduto a effettuare un bonifico in favore della società, avente come causale il *"saldo corrispettivo ex contratto del 26 aprile 2009"* di € 10.000,00 (doc. 47 del fascicolo di parte attrice), ossia proprio l'importo richiesto ai promotori per la costituzione della società.

Risulta, poi, *per tabulas* che nella medesima data del 26.04.2010 si fosse svolta una riunione del consiglio di amministrazione di **CP_12** avente a oggetto *"Analisi della documentazione relativa al progetto ed " CP_1 " ed approvazione della costituzione della Controparte_1 a socio unico operante nel settore dell'assistenza domiciliare"*, risultando dal verbale redatto la volontà di costituire una società avente a oggetto quello di operare nel settore dell'assistenza domiciliare in favore di pazienti sottoposti a terapie croniche, essendo già stato individuato uno *"staff tecnico"* di esperienza, dotato di elevate capacità professionali, facendo in tal modo evidente riferimento al **CP_9** e al **CP_10** che già lavoravano per **Pt_1** la quale operava nel medesimo settore. Dal verbale, in particolare, risulta che: *"Sul primo punto all'ordine del giorno prende la parola il presidente (n.d.r. CP_6 [...] , il quale informa i consiglieri dell'opportunità di procedere alla costituzione della CP_1 [...] a socio unico, così che andrà ad operare nell'innovativo settore dell'assistenza domiciliare per pazienti con terapie croniche. Il settore presenta un alto potenziale di sviluppo per via dell'interesse strategico e congiunto delle società farmaceutiche e delle strutture sanitarie pubbliche ad incentivare tali servizi. Lo staff tecnico che avvierà l'iniziativa possiede una consolidata esperienza ed elevate capacità professionali, fattori che rafforzano le prospettive economiche dell'iniziativa. La società dovrebbe ragionevolmente concludere i primi contratti di assistenza con le cause farmaceutiche nelle prime settimane successive alla sua costituzione garantendosi così fin dall'inizio*

una quasi totale autonomia finanziaria sin dai primi mesi". Dal medesimo verbale emerge, poi, che a seguito di una votazione unanime da parte del consiglio di amministrazione, fosse stato deliberato: “- di dare piena esecuzione alla delibera assembleare di costituire la **Controparte_1** [...]; - di delegare, disgiuntamente tra loro, i due consiglieri della società **Persona_12** e **Controparte_6** : 1. al reperimento entro e non oltre il 30 aprile p.v. delle risorse finanziarie e funzionali al perfezionamento dell'operazione che si terrà in data maggio 2010 a Roma presso lo studio del Notaio **Per_13** (doc. 49 del fascicolo di parte attrice).

È documentalmente provato che in attuazione di tale verbale e delle scritture private sottoscritte da **CP_12** in data 3.05.2010, proprio davanti al notaio **Persona_13** sia stata costituita la società **CP_1**, di proprietà di **CP_12** con un capitale sociale di € 20.000,00, con nomina come amministratore di **Controparte_2** (doc. 50 del fascicolo di parte attrice). L'atto di costituzione della società risulta del tutto identico all'atto già predisposto e inviato come allegato "20100326 statuto E Pt_12 rft» nell'e-mail scambiata in data 27.03.2010, ossia circa un mese prima, tra **CP_9** e **CP_10** avente a oggetto proprio "Statuto" (doc. 30 e 44 del fascicolo di parte attrice).

e. **CP_8**

Per quanto concerne **CP_8** la società che in data 3.01.2013 ha acquisito le quote sociali di **CP_1**, essa risulta essere stata costituita in data 25.02.2008 ed essere di proprietà non solo di **Controparte_6**, già proprietario di **CP_12** e suo legale rappresentante, ma anche di [...]
CP_2, amministratore delegato di **CP_1** e liquidatore di **CP_12** nonché di [...]
Persona_14 e **Controparte_28**, tutti professionisti associati dello studio **CP_29** presentando come amministratori proprio **Persona_14** e **Controparte_6**.

Risulta *per tabulas* dalla visura prodotta che tale società presenta un oggetto sociale analogo a quello di **CP_12** ossia: "La prestazione di servizi di consulenza e assistenza tecnica relativi o connessi alla realizzazione di operazioni straordinarie d'impresa, quali fusioni, scissioni, [...] La prestazione di

servizi di consulenza aziendale e manageriale tra cui in particolare quella di valutazione aziendale, di ristrutturazione finanziaria e/o proprietaria delle imprese [...]. La società potrà compiere ogni operazione immobiliare, mobiliare, commerciale e finanziaria che l'organo amministrativo ritenga utile o necessaria per il conseguimento dell'oggetto sociale; potrà assumere ed alienare sia direttamente che indirettamente interessenze o partecipazioni in altre società o imprese, costituite o costituende, aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio nonché prestare avalli, fideiussioni e garanzie anche reali al fine dell'espletamento della propria attività, ed ancora prestare garanzie personali e reali nell'interesse di altri soggetti, anche di attività non strettamente simile, ma pertinenti comunque l'ambito del proprio oggetto sociale" (doc. 6 del fascicolo di parte attrice).

f. *Controparte_6* **e** *Controparte_2*

Per quanto concerne i convenuti *Controparte_6* ed *Controparte_2*, risulta per tabulas che essi siano due dottori commercialisti, che appartengono entrambi allo *Controparte_30* (doc. 51 e 52 del fascicolo di parte attrice), il quale *"è formato da un gruppo di professionisti associati provenienti da ambienti universitari e affermati studi professionali che hanno maturato rilevanti esperienze nel campo della consulenza aziendale e della finanza straordinaria"* e presta servizi di consulenza, rivolgendosi *"a tutte le aziende che hanno bisogno di strategie innovative, di sistemi di pianificazione e controllo, di strutture societarie e finanziarie adatte ma anche a quelle aziende che si trovano ad affrontare operazioni straordinarie"*.

È documentalmente provato che tale studio presenta due sedi, una in Roma, via Giovanni Antonelli, 50, dove si trova anche la sede legale di *CP_12* e una in Milano, via Borgogna, 7, dove ha sede sia *CP_8* che *CP_1*. Di tale studio *CP_6* risulta *Org_20* insieme a [...] *Persona_14* mentre *CP_2* risulta come mero Partner.

g. Litterio Dizione.

Per quanto concerne *Controparte_3*, è documentalmente provato che esso fosse un dipendente a tempo indeterminato di *Pt_1* dall'1.03.2016, con inquadramento di impiegato di III° livello del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori addetti al Settore del Commercio e dei Servizi (doc. 15 del fascicolo di parte attrice). Risulta *per tabulas* che il Dizione avesse assunto in data 3.09.2010 sempre per *Pt_1* anche l'incarico, questa volta come libero professionista, di *Org_21* del programma *Org_18* per un periodo determinato di 18 mesi, dietro il corrispettivo di € 80,00 "*per ogni mese in cui viene svolta tale attività per un totale di 1,0 giornata di attività*" e il rimborso delle spese di viaggio (doc. 16 del fascicolo di parte attrice).

È circostanza pacifica, in quanto ammessa dalla stessa parte attrice, che, nel luglio 2010, *Pt_1* avesse avviato un processo riorganizzativo interno dei rapporti contrattuali con alcuni infermieri assunti a tempo indeterminato da essa utilizzati per svolgere la sua attività, fra cui anche *Controparte_3*. In tale processo era stato previsto che alcuni rapporti di lavoro subordinato fra *Pt_1* e infermieri dovessero essere risolti per mutuo consenso e, contestualmente, trasformati in contratti di prestazione d'opera professionale. È, inoltre, circostanza non contestata che la rinegoziazione di tale contratto fosse stata affidata da parte di *Pt_1* al *CP_10* e che all'esito della stessa le parti hanno sottoscritto, in data 3.09.2010, un "*Verbale di conciliazione in sede sindacale*", con cui veniva posto fine al rapporto di lavoro subordinato (doc. 77 del fascicolo di parte attrice), un contratto di "*Conferimento di Incarico Professionale per Infermiere Professionale*", con durata di 18 mesi, nel quale veniva previsto un compenso minimo garantito, ex art. 8, e, all'art. 14, che: "*Per tutta la durata dell'incarico, il Libero professionista è libero di esercitare qualsivoglia attività professionale, ad esclusione di qualsiasi attività per il servizio di assistenza domiciliare per il farmaco Org_22*" (doc. 79 del fascicolo di parte attrice), e due contratti d'opera professionale relativi specificatamente al Programma *Org_7* di *CP_11* e al programma *Org_2* (@Home di Shire (doc. 78 e 79 del fascicolo di parte attrice).

È documentalmente provato, infine, che il giorno successivo, ossia in data 4.09.2023, il CP_3 abbia sottoscritto con CP_1 , concorrente di Pt_1 un contratto di "*Conferimento di incarico libero professionale*", avente una durata dal 5.09.2010 al 31.12.2011, fissando il corrispettivo giornaliero di € 120,00 e prevedendo delle giornate minime garantite dal mese di novembre 2010 (doc. 80 del fascicolo di parte attrice).

h. Controparte_4 , già Controparte_31

Per quanto concerne, poi, la cliente Controparte_4 già Controparte_5 , che, secondo la ricostruzione di parte attrice, avrebbe concorso con i convenuti nella commissione degli illeciti, è documentalmente provato che Parte_1 nelle persone del Presidente CP_15 e dell'amministratore delegato CP_9 , avesse sottoscritto un contratto, in data 16.09.2008, con Controparte_32 per la fornitura in CP_1 del Servizio Org_18 (doc. 24 del fascicolo di parte attrice). Tale contratto prevedeva la realizzazione di un progetto della durata di trenta mesi per il lancio e la gestione del Programma di Infusione Domiciliare ai pazienti in terapia con Replagal, ossia un farmaco da somministrare a pazienti affetti dalla Malattia di Fabry, affinché, appunto, questi ultimi potessero ricevere la infusione al proprio domicilio, rispettando il protocollo di cura definito dal medico specialista. In tale accordo, in particolare, le parti avevano previsto che, dopo una prima fase di set-up di circa due mesi, a seguito della quale, in caso di esito positivo, sarebbe stato costituito un team di lavoro congiunto tra le due parti per il lancio del Servizio e sarebbe seguita una fase pilota di circa 6 mesi, nella quale l'erogazione del servizio sarebbe stata limitata a un numero esiguo di pazienti e a 3 massimo centri clinici, il servizio sarebbe entrato nella fase finale e lanciato su tutto il territorio nazionale. In tale accordo era stata prevista la possibilità di recesso "*da ciascuna parte in qualsiasi momento con preavviso di 12 mesi. In caso di esercizio di tale diritto, la Committente dovrà corrispondere a Pt_1 i corrispettivi correlati ai servizi effettivamente svolti*", ex art. 9 del contratto. È documentalmente provato e, comunque, non oggetto di specifica contestazione, che

Pt_1 nel maggio 2009 avesse, poi, concluso un contratto di consulenza con la dott.ssa [...] *CP_18*, che era tenuta a supportare la società nella fase di post sperimentazione del Programma di trattamento domiciliare (doc. 25 del fascicolo di parte attrice).

Risulta *per tabulas* che, a decorrere dal dicembre 2009 e fino al febbraio 2010, a seguito a dei contrasti intercorsi tra le parti, queste ultime avessero avviato delle trattative volte alla modifica del contratto in essere con riferimento sia al diritto di recesso sia ai corrispettivi previsti per ogni paziente trattato, che avevano portato, in data 10.03.2010, alla conclusione di un accordo integrativo/modificativo, nel quale era stata provvista, per quanto concerne il diritto di recesso, la possibilità per Shine *"di recedere dal Contratto in qualsiasi momento con preavviso di 3 mesi da comunicarsi a Pt_1 mediante raccomandata a/r all'indirizzo indicato in epigrafe del presente accordo. Analoga facoltà è concessa a Pt_1 da esercitarsi con le stesse modalità qui indicate ma con un termine di 6 mesi di preavviso"* (doc. 55 del fascicolo di parte attrice).

È, inoltre, documentalmente provato che, nella vigenza del contratto con *Pt_1* ossia in data 1.07.2010, *Controparte_5* abbia sottoscritto un contratto con *CP_1* avente a oggetto proprio il medesimo incarico di *"erogare il servizio di somministrazione domiciliare del Pt_13 al supporto di pazienti affetti da malattia Org_2 in terapia con il Replagal"*, ex art. 2, relativo sempre al servizio avviato nel 2009 da *CP_33* *"per la somministrazione domiciliare del Pt_13 denominato "Org_18"*, come indicato nelle premesse (doc. 61 del fascicolo di parte attrice).

Risulta, infine, dai documenti in atti che *CP_5* abbia, poi, cessato ogni rapporto con *Pt_1* esercitando il proprio diritto di recesso a distanza di pochi mesi in data 27.09.2010, ai sensi dell'art. 2.1 lett. a) del contratto sottoscritto in data 10.03.2010, con l'avvertimento che *"decorsi novanta giorni dal ricevimento della presente il contratto stipulato in data 1 settembre 2018 ed il successivo accordo - integrativo e modificativo di detto rapporto contrattuale - dovranno ritenersi cessati e privi di ulteriori effetti nei confronti di CP_5"* (doc. 65 del fascicolo di parte attrice).

i. CP_11 .

Per quanto concerne, infine, la cliente CP_11 è documentalmente provato che quest'ultima, in data 16.03.2009, avesse sottoscritto con Parte_1 un contratto avente a oggetto le attività del Servizio Org_8 Betaplus per la somministrazione a domicilio del prodotto Betaferon, necessario per la terapia della Sclerosi Multipla in CP_1 (doc. 20 del fascicolo di parte attrice). Risulta *per tabulas*, all'art. 7 del contratto, che le parti avevano previsto che tale accordo avrebbe avuto decorrenza dal 1.04.2009 al 31.12.2012 e che non sarebbe stato disdettabile prima del 31.03.2011, con effetto dal 30.09.2011, avendo concordato che solo a partire dal 31.03.2011 ciascuna parte avrebbe avuto la facoltà di dare disdetta in qualsiasi momento con un preavviso di almeno sei mesi. In caso di disdetta, comunque, era stato previsto dalle parti che: *"Resta inteso tra le Parti che, qualora la facoltà di dare disdetta come sopra indicato, venga esercitata prima della naturale scadenza del contratto, CP_11 pagherà a Pt_1 una penale pari ai corrispettivi di 3 (tre) mensilità, calcolati sulla media dei corrispettivi mensili pagati nei 12 mesi precedenti la data di efficacia della disdetta"*.

È documentalmente provato, alla luce dei documenti allegati al contratto, che CP_11 si fosse riservata la facoltà di effettuare dei controlli periodici per la verifica del rispetto delle disposizioni normative e delle misure adottate da Pt_1 nonché di eventuali istruzioni impartite ai sensi dell'art. 9 del Codice della Privacy (doc. 20, allegato 1, pag. 13 del fascicolo di parte attrice), con possibilità di recedere con efficacia immediata dal mandato con cui Pt_1 era stata nominata come responsabile delle operazioni di trattamento dei dati personali (doc. 20, allegato 4, art. 16 del fascicolo di parte attrice).

È documentalmente provato che in data 25.02.2011 CP_11 attraverso la dott.ssa Per_15 sua referente, avesse chiesto a Pt_1 la trasmissione di tutti i *"database con le informazioni dei pazienti (in forma anonima) volumi e tipologie di attività effettuate nel 2010"* (doc. 106 del fascicolo di parte attrice), che in data 8.03.2011 tali documenti fossero stati effettivamente inviati (doc. 107 del fascicolo di parte

attrice) e che in data 4.04.2011 *CP_11* attraverso la dott.ssa *Per_16*, avesse comunicato di volere effettuare un audit in tema di *Data protection* sulla base dell'art. 13 della lettera di conferimento dell'incarico di responsabile del trattamento dei dati personali allegata al contratto del 16.03.2009.

Risulta *per tabulas* che tale audit, che avrebbe dovuto essere effettuato "il 12-13 Aprile" (doc. 110 del fascicolo di parte attrice), su richiesta di parte attrice era stato differito alle date del 2 e 3 maggio 2011, con obbligo per questa ultima, nelle more, di produrre tutta una serie di documentazione (doc. 111 del fascicolo di parte attrice); tale audit si è poi regolarmente svolto nelle giornate indicate, in assenza del *CP_10* il quale era pacificamente il responsabile della *Privacy* (doc. 112 del fascicolo di parte attrice).

Dalla documentazione in atti, emerge, inoltre, che *CP_11* in data 6.05.2011, "sulla base della documentazione trasmessa dall'ing. *Per_6* il 21 aprile 2011 e delle informazioni raccolte nel corso della verifica ispettiva condotta nei giorni 2 - 3 maggio 2011 presso i vostri uffici di Roma" avesse comunicato a *Pt_1* che erano emerse delle criticità per i trattamenti connessi al servizio, "relative sia al rispetto dei valori di sicurezza prescritti dall'art. 31 del Codice Privacy sia all'applicazione delle misure minime di sicurezza di cui all'art. 33 del Codice Privacy", affermando che: "La verifica ha rilevato la mancanza all'interno di *Parte_1* di una politica e di un processo organico di gestione della sicurezza dei dati, ivi compresi i dati sanitari contenuti nel Database ACCESS del servizio *Org_7* [...] da voi trattati in qualità di responsabile per conto di *CP_11* Titolare". Pertanto, *CP_11* stante la sua posizione di titolare dei dati sanitari contenuti nel Database, aveva invitato *Pt_1* ad adottare come contromisura quella di "ospitare, d'ora in avanti il database in un contesto protetto con quelle tecnologie e con quegli standard di sicurezza fisica, logica e organizzativa che la nostra Azienda, per policy di Casa Madre, ritiene imprescindibili. Visto che per *Parte_1* date le sue dimensioni sarebbe economicamente troppo oneroso dotarsi di un'architettura di sicurezza integralmente conforme a questi standard, sarà *CP_11* a farsi carico di una soluzione adeguata ai rischi rilevati. Per garantire la sicurezza del Database, nell'esercizio dei suoi poteri/doveri di Titolare

del trattamento, CP_11 ne dispone l'immediato trasferimento presso la propria struttura informatica. A garanzia dell'architettura e della continuità del servizio, CP_11 adotterà soluzioni tali da precludere alla stessa l'identificazione dei pazienti, e tali da non alterare le attuali modalità di consultazione ed aggiornamento del Database da parte di Parte_1 Il personale CP_11 è già disponibile all'intervento tecnico necessario. Nei prossimi giorni, un nostro incaricato contatterà direttamente l'ing. Per_6 , quale referente del servizio Org_7 per concordare modalità e tempi di trasferimento da completare entro il 20 giugno 2011 con piena operatività di garantire entro la fine del mese stesso. Per quanto concerne altre criticità attinenti alla protezione dei dati personali, rilevata nel corso della verifica ispettiva, ci riserviamo di darvi indicazioni più approfondite, unite ad istruzioni operative circa le azioni da intraprendere al fine di un adeguamento alle disposizioni di legge" (doc. 113 del fascicolo di parte attrice).

A fronte di ciò, risulta per tabulas che, con lettera del 15.06.2011, Pt_1 avesse chiesto a CP_11 delucidazione circa quale sarebbe stata l'architettura di sicurezza conforme agli standard richiesti e quali avrebbero dovuti essere i requisiti tecnici organizzativi previsti per la gestione del Servizio (doc. 114 del fascicolo di parte attrice), alla quale CP_11 aveva replicato insistendo per il trasferimento del Database, dichiarando di inviare in allegato “uno schema con la descrizione analitica dell'architettura applicativa del nuovo sistema di trattamento dei dati relativi al Servizio Org_7 (doc. 115 del fascicolo di parte attrice); risulta agli atti che, con lettera del 20.06.2011, Pt_1 avesse continuato a lamentare la mancata indicazione dei requisiti tecnico-organizzativi necessari per il rispetto delle misure pretese (doc. 116 del fascicolo di parte attrice), senza, però, consegnare il Database richiesto.

E', infine, documentalmente provato che, proprio a causa della mancata consegna del Database, CP_11 eccependo la inadempienza agli “obblighi e doveri previsti dal Mandato di nomina al responsabile del trattamento dei dati personali del 16-31 marzo 2019” e “alle obbligazioni contrattualmente previste”,

avesse comunicato a **Pt_1** la risoluzione immediata dal contratto e la revoca del mandato relativo alla nomina di quest'ultima quale responsabile del trattamento dei dati personali, intimandone la restituzione del Database (doc. 119 del fascicolo di parte attrice), avvenuta solo in data 3.08.2011, a seguito del rigetto della domanda cautelare avanzata da parte attrice per evitare tale restituzione (doc. 120 del fascicolo di parte attrice).

3. Le condotte contestate

Passando, quindi, ad analizzare le condotte asseritamente illecite, **Pt_1** ha contestato ai convenuti l'attuazione di un piano concorrenziale illecito ai suoi danni, consistente nel fatto che il **CP_9** nella sua qualità di amministratore delegato, e il **CP_10** nella sua qualità di consulente aziendale della società, nel periodo tra il 2009 e il 2011, avvalendosi delle informazioni acquisite in forza delle funzioni svolte, avrebbero posto in essere una serie di comportamenti in violazione dei segreti commerciali, ex artt. 98 e 99 c.p.c., e rientranti in atti di concorrenza sleale, essendo essi volti a sottrarre alla società attrice i suoi principali clienti, fra cui **CP_11** e **CP_5**, e il suo personale, in particolare **Controparte_3**, a vantaggio di un'altra società, la **Controparte_1** appositamente costituita per mezzo di alcuni prestanome (**CP_12** **Controparte_6**, **Testimone_13** ed **CP_8**, la quale avrebbe commercializzato i medesimi servizi da lei ideati e gestiti, sostituendosi nei contratti che intratteneva con importanti partners contrattuali.

In particolare, secondo la ricostruzione di parte attrice, il piano concorrenziale può essere così descritto:

- il **CP_9** e il **CP_10** con la collaborazione di **CP_3** dipendente di **Pt_1** fino al 4.09.2010, e di alcuni professionisti, quali **Controparte_2** e **Controparte_6**, e della società **CP_12** avrebbero costituito nel maggio 2010 una nuova società, la **CP_26**, avente il medesimo oggetto sociale di **Pt_1**
- il **CP_9** avrebbe lasciato **Pt_1** nel luglio 2010 per dedicarsi alla gestione occulta della

CP_26 , mentre il **CP_10** sarebbe rimasto all'interno della società attrice fino al maggio 2011 per poter acquisire e trasmettere ai suoi sodali ogni notizia, progetto, informazione e documentazione utile a sottrarre *know how* e clientela a **Pt_1**

- Dizione, con l'avvallo di **CP_10** e la collaborazione esterna di **CP_9** avrebbe costretto **Pt_1** a trasformare il proprio contratto di lavoro dipendente in un contratto di collaborazione senza obbligo di esclusiva e avrebbe selezionato e formato, a spese di **Pt_1** la rete infermieristica che **CP_1** avrebbe poi utilizzato, avvantaggiandosi del fatto che parte attrice, nelle more, stava chiudendo con gli altri infermieri contratti di collaborazione sempre senza vincolo di esclusiva;
- il **CP_9** e il **CP_10** parallelamente alla creazione di **CP_1** , con il concorso di [...] **CP_2** e **Controparte_6** e della società **CP_12** avrebbero agito di concerto con i principali clienti, **CP_11** e **CP_5** , per procedere alla migrazione verso **CP_1** dei servizi forniti da **Pt_1** in loro favore;
- **Controparte_31** in particolare, per la quale **Pt_1** erogava il servizio **Org_18** nel marzo 2010, grazie a delle trattative agevolate dai comportamenti del **CP_9** e del **CP_10** sarebbe riuscita a modificare i termini contrattuali del contratto concluso nel 2008, prevedendo dei termini più flessibili per il suo diritto a recedere, per potere sottoscrivere nel luglio 2010 con **CP_1** un contratto avente a oggetto l'erogazione del medesimo servizio già prestato da parte attrice e recedere definitivamente da quello in essere con **Pt_1** nel settembre 2010;
- **CP_11** inoltre, per la quale **Pt_1** erogava il servizio Betaplus, di concerto con il **CP_9** e il **CP_10** avrebbe avviato delle negoziazioni con **CP_1** per migrare a quest'ultima tale servizio, disponendo, dapprima un audit in materia di *privacy*, settore di cui era responsabile il **CP_10** e, poi, dati i riscontri prevedibilmente negativi, tenuto conto del comportamento appositamente negligente del **CP_10** avrebbe risolto il contratto con parte attrice, per avviare fin da subito la sua collaborazione con **CP_1** ;
- il **CP_9** e il **CP_10** avrebbero proceduto anche a condividere materiale riservato e segreto di

Pt_1 relativo ad altri nuovi clienti (**CP_17** e **Org_24**), formulando offerte a ribasso rispetto a quelle formulate da parte attrice al fine di consentire a **CP_1** di aggiudicarsi il contratto a suo danno;

- **CP_1** avrebbe, in conseguenza di tali comportamenti, offerto ai clienti di **Pt_1** i medesimi servizi da questa ultima erogati a prezzi inferiori, non dovendo sopportare i costi necessari alla ideazione e allo sviluppo dei progetti di supporto, sottraendole della clientela, sia vecchia che nuova.

Il tribunale rileva che di tale prospettazione vi sia ampissimo riscontro nella documentazione versata in atti.

In particolare:

1) costituzione di **CP_26 e la sua diretta riferibilità al **CP_9** e al **CP_10****

Per quanto concerne il primo aspetto del piano concorrenziale delineato da parte attrice, il Collegio evidenzia che, nel caso di specie, sia stata, innanzitutto, provata la riferibilità della **CP_1** al **CP_10** e al **CP_9** fin dalla sua costituzione, sebbene essa risulti formalmente amministrata da **CP_2** e di proprietà di altri soggetti, ossia prima della **CP_12** di cui **Controparte_6** è legale rappresentante, e, poi, della **CP_8**

Si osserva, infatti, che dalla documentazione in atti risulta evidente che il **CP_9** e il **CP_10** siano i veri ideatori della costituzione della società, avendo personalmente provveduto alla ricerca e alla scelta del nome (vedi e-mail del 2.03.2010, ex docc. 32 e doc. 30 del fascicolo di parte attrice) e alla redazione dello Statuto, così come emerge dall'allegato all'e-mail scambiata tra le medesime parti in data 27.3.2010 (doc. 30 e doc. 44 del fascicolo di parte attrice), interamente ripreso nell'atto di costituzione della società, come autenticato dal notaio in data 3.05.2010 (doc. 50 del fascicolo di parte attrice).

E', inoltre, documentalmente provato che il **CP_9** pur non sottoscrivendo, come il **CP_10** le scritture

private redatte in data 26.04.2010 con **CP_12** con cui era stata prevista la costituzione della **CP_1** e la sua diretta riferibilità come promotori a **CP_9** e al **CP_10** (docc. 45 e 46 del fascicolo di parte attrice), abbia, poi, in data 29.04.2010, versato, come previsto in tali scritture, la somma di € 10.000,00 attraverso bonifico indicando come causale proprio “*saldo corrispettivo ex contratto del 26 aprile 2009*” (doc. 47 del fascicolo di parte attrice).

La scrittura privata del 26.04.2010, sebbene firmata solo dalla **CP_12** risulta essere stata inviata in un momento successivo, ossia in data 8.06.2011, in allegato alla e-mail di risposta del **CP_2** al **CP_9** a seguito di una richiesta di quest’ultimo: “*Pls mandami atto varda se stamane sei a tiro così la giro via bberry all’avvocato*” (doc. 30.7.3 del fascicolo di parte attrice, depositato anche in via cartacea con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.)

2) gestione di **CP_1 da parte del **CP_9** e trasmissione delle notizie riservate da parte di**

CP_10

Per quanto concerne, poi, il secondo aspetto, il Collegio evidenzia che dai documenti in atti è ampiamente provata la circostanza che il **CP_9** e il **CP_10** fossero i veri proprietari e referenti della **CP_1** avvalendosi a tale fine della collaborazione dei professionisti **CP_2** e **CP_6** e della società **CP_12**

Per quanto concerne il ruolo del **CP_9** il tribunale rileva che da tutta la documentazione in atti, si evince chiaramente che sia proprio quest’ultimo a interporre per conto della **CP_1** con i clienti, eventualmente dietro la figura del **CP_2**, a redigere e presentare le proposte contrattuali e a effettuare le scelte societarie e le finalità che dovevano essere perseguite, occupandosi di ogni aspetto anche contabile ed economico. Significativa a tale riguardo è la e-mail del 24.05.2011, inviata dal formale rappresentante legale della **CP_1**, **Controparte_2**, al **CP_9** e al **CP_10** con allegati il bilancio di **CP_1**, la nota integrativa e il verbale dell’assemblea di approvazione, da cui emerge

che era direttamente il CP_9 a supervisionare il bilancio della società, anche se era stato precisato che: *“tutte le descrizioni sono molto generiche in modo da non rendere pubblica alcuna informazione rilevante”* (doc. 30.7.5 del fascicolo di parte attrice, depositato anche in via cartacea con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.), in relazione al quale il CP_9 aveva posto tutta una serie di osservazioni, puntualmente, poi, seguite dal CP_2 (doc. 30.7.6 del fascicolo di parte attrice, depositato anche in via cartacea con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.). È documentalmente provato che, prima della sua approvazione, il bilancio era stato oggetto di uno specifico studio e valutazioni da parte del CP_9 e del CP_10 (vedi e-mail del 20.04.2011, doc. 30.7.34 del fascicolo di parte attrice depositato anche in via cartacea con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.)

Ai fini del ruolo ricoperto dai professionisti, CP_6 e CP_2 all'interno della CP_1, il tribunale ritiene, innanzitutto, rilevante richiamare l'e-mail inviata in data 7.10.2010 dal Parte_14 CP_9 con in copia anche il CP_6 nella quale viene sottoposta a quest'ultimo una offerta formulata dallo Studio professionale di appartenenza, CP_34, per la prestazione in favore della CP_1 [...] di servizi contabili, amministrativi, di consulenza, anche societaria, e di amministrazione della società, chiedendo, per tale ultimo servizio, il corrispettivo di € 5.000,00 (doc. 30.7.1 del fascicolo di parte attrice, depositato anche in via cartacea con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.). Risulta *per tabulas* che su tale proposta il CP_9 abbia interloquito in maniera puntuale e specifica, per, poi, concludere, nella e-mail del 27.11.2010, inviata al CP_6 con in copia anche il CP_2 e [...] Persona_14 anch'esso socio dello studio CP_29, nonché proprietario di alcune quote e legale rappresentante della CP_8 attuale proprietaria delle quote societarie della CP_1: *“Se concordate tale proposte, do mandato a CP_2 di apportare le modifiche al testo e firmare per CP_1 (poi mandami pdf definitivo con le 2 firme per mio archivio) e saldare la proforma già ricevuta”* (doc. 30.7.1 del fascicolo di parte attrice, depositato anche in via cartacea con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.). Rilevante è anche quanto emerge dalla e-mail inviata in data 25.11.2010 dal Persona_14 al CP_9 dalla quale risulta che *“tutta la ns struttura si è messa a*

disposizione del tuo progetto sul quale, come sai, crediamo anche in una logica di partnership” (doc. 30.7.1 del fascicolo di parte attrice, depositato anche in via cartacea con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.), a cui è seguita la risposta del CP_9 del 26.11.2010, in cui è stata ribadita “con l’occasione, non posso non rinnovarti la gratitudine per l’accoglienza e disponibilità che, al di là di ogni rapporto contrattuale, avete sempre mostrato verso il progetto CP_1” (doc. 30.7.1 del fascicolo di parte attrice, depositato anche in via cartacea con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.). Significativa al riguardo è anche l’e-mail del 20.01.2011 inviata dal CP_9 a Controparte_6, socio di CP_12 formalmente unica titolare delle quote sociali, dalla quale risulta la diretta riferibilità della società a lui e al CP_10 così come emerge dal chiaro tenore letterale della stessa: “Caro CP_6, avrei due domande da porti: volendo cedere una parte delle ns quote in caregiving ad un terzo (e. 10% cedute 5% da me e 5% da CP_10 (n.d.r. Belletti)) che ci segue sin da primo giorno e che vogliamo così coinvolgere anche nel capitale, come ritieni che sia + semplice farlo?. Il 26 pomeriggio a Roma ci sono, oltre a CP_10 (n.d.r. CP_10, le 3 persone che stanno “tenendo in piedi” CP_1. Vorrei incontrarli per fare un meeting di valutazione e del primo semestre e programma di lavoro per 2011. Potrei azzardare la richiesta di usare la sua sala riunioni per 2/3 ore?” (doc. 30.7.35 del fascicolo di parte attrice depositato anche in via cartacea con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.). Significativa è, infine, la e-mail dell’11.2.2011 inviata dal CP_9 al CP_6 e al CP_2, in cui il primo chiede chi fosse il socio di CP_12 risultante dalla visura camerale: “Ciao CP_6, in caso di visura chi compare come socio di CP_12? Serve per rendere coerente la storia che con CP_2 stiamo raccontando sulla compagine sociale di CP_1, sapendo che i miei ex colleghi certamente visureranno CP_12 oltre CP_1. CP_35” (docc. 30 e 136 del fascicolo di parte attrice), nonché la e-mail di risposta del CP_2 “CP_12 ha due soci persone fisiche al 50%. Detiene altre partecipazioni oltre a CP_1, quindi risulta credibile» (docc. 30 e 137 del fascicolo di parte attrice).

Ai fini della prova che la scelta del CP_2 come legale rappresentante della CP_1 fosse di mera copertura rileva tutta una serie di documentazione, da cui risulta che quest’ultimo agiva di fronte

ai clienti di **CP_1** sempre, solo ed esclusivamente sulla base di precise istruzioni del **CP_9** il quale gli indicava a chi mandare le e-mail e cosa scrivere (ad esempio, vedi e-mail del 23.03.2011, doc. 30.07.8 e doc. 30.07.9 del fascicolo di parte attrice depositato anche in via cartacea con la memoria *ex art. 183*, comma 6, n. 2, c.p.c.; e-mail 16.03.2011, doc. 30.7.10 del fascicolo di parte attrice depositato anche in via cartacea con la memoria *ex art. 183*, comma 6, n. 2, c.p.c.; e-mail del 14.02.2011, doc. 30.7.11 del fascicolo di parte attrice depositato anche in via cartacea con la memoria *ex art. 183*, comma 6, n. 2, c.p.c.; e-mail del 31.01.2011, doc. 30.7.12 del fascicolo di parte attrice depositato anche in via cartacea con la memoria *ex art. 183*, comma 6, n. 2, c.p.c.; e-mail del 20.12.2010, doc. 30.7.13 del fascicolo di parte attrice depositato anche in via cartacea con la memoria *ex art. 183*, comma 6, n. 2, c.p.c.; e-mail 2.12.2010, doc. 30.7.14 del fascicolo di parte attrice depositato anche in via cartacea con la memoria *ex art. 183*, comma 6, n. 2, c.p.c.; e-mail del 17.11.2010, doc. 30.7.15 del fascicolo di parte attrice depositato anche in via cartacea con la memoria *ex art. 183*, comma 6, n. 2, c.p.c.; e-mail 2.11.2010, doc. 30.7.17 del fascicolo di parte attrice depositato anche in via cartacea con la memoria *ex art. 183*, comma 6, n. 2, c.p.c.; e-mail del 22.10.2010, doc. 30.7.19 del fascicolo di parte attrice depositato anche in via cartacea con la memoria *ex art. 183*, comma 6, n. 2, c.p.c.; e-mail del 13.10.2010, doc. 30.7.27 del fascicolo di parte attrice depositato anche in via cartacea con la memoria *ex art. 183*, comma 6, n. 2, c.p.c.; e-mail del 17.09.2010, doc. 30.7.31 del fascicolo di parte attrice depositato anche in via cartacea con la memoria *ex art. 183*, comma 6, n. 2, c.p.c.)

Con particolare riferimento, poi, alla posizione del **CP_10** il Collegio rileva che dalla documentazione in atti è evidente una diretta riferibilità anche a lui della società, non solo nella fase iniziale della sua costituzione, ma anche e soprattutto nel proseguo dell'attività fino al momento in cui **Pt_1** ha scoperto il comportamento illecito ed è receduta dal rapporto in essere nel maggio 2011. In particolare, alla luce della documentazione prodotta, risulta *per tabulas* che il **CP_10** attraverso la creazione di un indirizzo di posta elettronica creato *ad hoc* (**Email_1**), su cui girava le e-mail che gli pervenivano da **Pt_1** ha provveduto a informare costantemente e continuativamente il **CP_9** su

tutte le attività e iniziative poste in essere da parte attrice, che potevano essere di interesse anche per CP_1 . A titolo esemplificativo è documentalmente provato che il CP_10 avesse trasmesso al CP_9 successivamente alla uscita di quest'ultimo dalla società, tutta una serie di documenti, fra cui, le proposte contrattuali formulate da Pt_1 a CP_36 nell'ottobre 2010 e febbraio e aprile 2011 (vedi doc. 30.1.9, doc. 30.1.12 doc. 30.1.14 del fascicolo di parte attrice, depositati anche in cartaceo con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.), i documenti interni di Pt_1 relativi a negoziazioni con CP_11 per la revisione dei costi del Parte_15 (vedi email 29.10.2010, doc. 30.1.3 del fascicolo di parte attrice, depositato anche in cartaceo con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.), i documenti relativi a un progetto pilota sull'artrite reumatoide svolto da Pt_1 per la Org_25 (vedi email del 2 -5.11.2010 ex doc. 30 del fascicolo di parte attrice), i documenti relativi al c.d. Controparte_37 svolto da Pt_1 per l' Controparte_38 per conto del cliente Persona_17 (vedi e-mail 30.03.2011, ex doc. 30.1.15 del fascicolo di parte attrice, depositato anche in cartaceo con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.), i documenti relativi al c.d. CP_39 [...] (vedi e-mail 2.1.2011, ex doc. 30 del fascicolo di parte attrice), il database contenente i nominativi di personale in fase di selezione e le informazioni sui nuovi ingressi di personale di Pt_1 (vedi email 5.1.2011, doc. 30 e 32, 3.7.108 del fascicolo di parte attrice), un memorandum interno riservato inviato dal Dr. CP_15 al Dr. Per_6 al suo ingresso in Pt_1 (quale successore di CP_9 come amministratore delegato), ove erano descritti l'attività di Pt_1 e lo stato dei principali progetti seguiti all'epoca (vedi e-mail del 6.1.2011, ex doc. 30 del fascicolo di parte attrice), i contratti tra Pt_1 e CP_11 (vedi doc. 31, 4.2.2, del fascicolo di parte attrice), le schede di colloqui di candidati infermieri professionisti esaminati da Pt_1 (vedi email 27.2.2011, docc. 30, 31 e 32, 3.7.137, del fascicolo di parte attrice) i documenti relativi alle trattative fra Pt_1 e Org_26 (doc. 30 e 31 del fascicolo di parte attrice) e i documenti relativi a preventivi predisposti da Pt_1 per il cliente Pt_16 (doc. 30 e 31 del fascicolo di parte attrice).

In ordine a tale costante e sistematica trasmissione da parte del CP_10 di tutti i documenti di

Domedica al CP_9 rileva anche quanto emerge dalla sentenza penale di assoluzione di CP_9 e di CP_10 dai reati di cui agli artt. 81, 615 ter, 61 n. 11 c.p.c., perché il fatto non sussiste, la n. 19044/2016, pronunciata dal tribunale di Roma in data 6.12.2016 (doc. 274, depositato in data 13.12.2017 da CP_9 , da cui risulta che: “[...] il CP_10 era, a suo dire, autorizzato ad accedere a tutto il database della Pt_17 compresi i dati attinenti i fornitori e i dipendenti e la contrattualistica e l'imputato ha ammesso di aver trasferito a CP_9 nel momento in cui costui era uscito dalla Pt_17 dati attinenti all'attività, ai dipendenti e ai contratti e alle procedure della società che erano in suo possesso in virtù delle mansioni svolte nell'impresa e che erano destinati alla società CP_1 dei quali sia lui che il CP_9 erano divenuti consulenti in quanto era anch'egli intenzionato a lasciare la Pt_17 Ammette l'imputato che il CP_9 nel momento in cui lasciò la Pt_1 gli chiese di tenerlo informato sulle attività dell'azienda e “siccome io per motivi simili a quelli che avevano portato il CP_9 ad abbandonare l'azienda mi stavo guardando intorno.. probabilmente ci sono delle mail che ho mandato a CP_9 . diciamo un po' per ben volermi ai suoi occhi perché sapevo che stava facendo la consulenza a una azienda che faceva più o meno attività simile.. e questo non lo posso negare però non ho mai copiato dati riservati legati alla gestione dei pazienti. L'istruttoria ha altresì provato, ancora una volta per tabulas oltre che per ammissione del CP_10 l'imponente scambio di mail tra i due imputati, documentati dall'altrettanto ciclopica produzione della parte civile, che è emblematico di una serrata, sistematica e inequivocabile trasmissione, via mail, dei dati relativi alla vita, alle procedure, ai contratti, alle strategie e anche alle criticità della Pt_1 da CP_10 a CP_9 quando quest'ultimo è uscito dall'azienda al fine, quale ammesso dal CP_10 di trasmettere il bagaglio conoscitivo e operativo della Pt_1 ad altra società che operava nel medesimo settore. Le mail, tutte allegate agli atti e alle quali si rimanda integralmente stante il loro contenuto inequivoco sia in relazione ai dati trasmessi sia in ordine alle finalità della trasmissione, sono state estrapolate dai supporti informatici in uso al CP_10 e al CP_9 e il CP_10 non ha avuto difficoltà alcuna, come già evidenziato, a riconoscere la paternità della trasmissione a CP_9 di dati riservati di Pt_1 che

*erano in suo possesso e le finalità perseguite. La motivazione che ha determinato questa attività di trasmissione di informazioni riservate non rileva tuttavia nel caso di specie in quanto è emerso altrettanto pacificamente dal processo che le aveva acquisite, e quotidianamente le acquisiva, in forza di un accesso al sistema al quale era autorizzato non solo sotto un profilo meramente informatico ma in quanto si trattava di attività ontologicamente compatibili con le sue mansioni nel senso che la copia e la duplicazione di quei dati non esulavano dalle sue competenze in quanto, nel periodo in contestazione, egli esercitava ancora attività lavorativa per detta società con quell'ampiezza di poteri che è stata così ben rappresentata proprio dal **Per_6** ”.*

Il Collegio ritiene, infine, significativo anche il comportamento tenuto da parte del **CP_9** e del **CP_10** nelle more del giudizio, in quanto è stato documentalmente provato che **Controparte_1** abbia, dapprima in data 21.12.2017, affittato e, poi, in data 20.12.2021, ceduto la propria azienda a **[...]** **Controparte_40** , ossia a una società costituita in data 8.09.2016, avente a oggetto, tra gli altri, sempre “*l’organizzazione di servizi assistenziali alla persona, in campo medico e infermieristico, svolti sia presso strutture ospedaliere e affini che presso le abitazioni private attraverso un team di specialisti, personale proprio o di terzi, e con una infrastruttura tecnologica dedicata*”, nella quale risultano come membri del consiglio di amministrazione e amministratori delegati proprio il **CP_9** e il **CP_10** (all. A e B, depositati da parte attrice e allegati all’ultima comparsa conclusionale depositata in data 19.06.2023). E’, dunque, evidente che il **CP_9** e il **CP_10** pur non operando più attraverso **CP_1** , abbiano continuato nelle more a svolgere la medesima attività con un'altra società, avvalendosi sempre dell’azienda di **CP_1** , con tutte le sue componenti, compreso l’avviamento.

3) gestione del rapporto di lavoro di Dizione e ruolo di **CP_9 e di **CP_10****

Per quanto concerne, inoltre, il terzo aspetto del piano concorrenziale, il Collegio rileva che quanto asserito da parte attrice in ordine alla posizione di Dizione trova riscontro solo parziale nella documentazione in atti.

Infatti, mentre è documentalmente provato che il CP_10 e il CP_9 anche in relazione a tale vicenda, avvalendosi di informazioni riservate, abbiano cercato di agevolare la fuoriuscita del Dizione da Pt_1 per consentire il passaggio in CP_1 in maniera meno gravosa per questa ultima, non è, invece, provato, il concorso del Dizione nella utilizzazione dei segreti commerciali e nel disegno illecito posto in essere dal CP_9 e dal CP_10 a danno di Pt_1 e a vantaggio di CP_1, volto a sottrarre alla prima la rete infermieristica formata e già selezionata da parte attrice.

Il tribunale rileva, innanzitutto, che è circostanza pacifica, in quanto ammessa dalla stessa parte attrice, che la rinegoziazione del contratto di Dizione rientra all'interno di un processo di riorganizzazione interna voluto dalla stessa Pt_1 avviato nel luglio 2010, in cui era stato previsto che alcuni infermieri, tra cui anche il Dizione, acconsentissero alla risoluzione del proprio contratto di lavoro subordinato e alla contestuale sottoscrizione di un nuovo contratto di lavoro autonomo di prestazione d'opera professionale.

E' documentalmente provato che anche in tale situazione, il CP_10 avvalendosi delle informazioni riservate in forza del ruolo che gli era stato affidato da Pt_1 nella gestione dei rapporti di lavoro, abbia provveduto in maniera sistematica a inoltrare a CP_3 al CP_9 e a Controparte_18, ex collaboratrice di Pt_1 anche lei coinvolta nel nuovo progetto, tutte le comunicazioni telematiche inviate dal CP_15 e dai rappresentanti di Pt_1 in relazione alla posizione del lavoratore (vedi e-mail del 2/5/6/7/11/16.08.2010 inviate tra il CP_3 e il CP_10 in ordine alla rinegoziazione, le e-mail del 11/12/16.08.2010, scambiate tra i rappresentanti di Pt_1 ex doc. 30 del fascicolo di parte attrice, e l'e-mail del 12.8.2010, da cui risulta che tutte le e-mail inviate all'interno di Pt_1 venivano sistematicamente girate al CP_3 al CP_9 e alla CP_18 con il messaggio "*Strettamente riservato*", ex doc. 30.5.1 depositato anche in via cartacea da parte attrice con la memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.). Significativa a tale riguardo è l'e-mail del 12.08.2010 inviata dal CP_9 al CP_10 da cui risulta: "*CP_10 in questa fase tu sei fondamentale. Per non sa fare il gioco duro (mettersi in*

malattia x 3 mesi) e bisogna rispettarlo. Quindi la mediazione e' il percorso: devi far capire a Luciano o CP_13 i rischi (vedi quanto sopra e, peggio, la diffusione di una malattia "contagiosa" tra tutta la rete...) che si interrompa la trattativa. E, soprattutto, far capire loro che la Pt_18 volontà espressa in una proposta di lettera di intenti inviata e mai discussa con la controparte, NON ne implica automaticamente l'accettazione. Tu non hai negoziato quei termini con elio, li hai trasmessi senza averne mai condiviso i dettagli. Per ha semplicemente risposto punto x punto ai singoli dettagli proposti. A puro titolo di esempio fagli capire che semmai è stata domedica a ignorare punti citati da Per: prendi il tema dell'esclusiva indicato nella prima lettera di elio. Su questi punti, visto che nn ti fanno fare il negoziatore (con reali deleghe) ma il postino, puoi costruire con forza una posizione di divergenza. Pensiamo cmq a piano di back-up se elio nn si libera il primo settembre" (doc. 30.5.1 depositato anche in via cartacea da parte attrice con la memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.). Rilevanti sono anche le e-mail scambiate tra la CP_18 e il CP_9 da cui si evincono il progetto di CP_9 in ordine all'acquisizione di Dizione e i loro timori in caso di un immediato passaggio del Dizione a CP_1 dovuti al fatto che avrebbero dovuto provvedere al pagamento del lavoratore e alla sostenibilità di tale costo da parte della società neocostituita¹, nonché le e-mail inviate dal CP_10 al Dizione, al CP_9 e alla CP_18 in data 18.08.2010, con allegate le e-mail di Pt_1 ("Ciao, Vi giro quanto emerso ieri sera in merito alla posizione di Per. Credo che il tema delle ore sia "gestibile"

¹ : "Ciao CP_9, ho appena letto la mail confidenziale che CP_1 (n.d.r. CP_1 ha inoltrato, relativa alla posizione di Pt_1 nei confronti di CP_9 (n.d.r. Controparte_3). Al di là delle considerazioni che al momento non servono, vorrei capire che cosa significa: "i.e., concordiamo una cosa e lui rilancia. Al limite ce lo teniamo, formiamo altra risorsa e lo mandiamo via". vorrei chiarito se può in particolare: - quando, con chi è stata concordata una cosa? io forse ho perso un pezzo ed ero rimasta ad una trattativa del tutto aperta. - Ammettiamo che CP_9 adesso vuole dimettersi con quanto tempo di preavviso deve farlo sulla base del contratto attuale? - se si dimette resta valido il patto in un concorrenza per quanto tempo? - con il piano di sviluppo Caregiving da quando può garantire un compenso? Chiariamoci presto prima di restare incastrati in una giostra che adesso sarebbe mortale" (doc. 70 del fascicolo di parte attrice e doc. 30 del fascicolo di parte attrice), alle quali il CP_9 rispondeva in data 16.08.2010: "la prima osservazione riguarda un modo di fare dal quale mi sono "allontanato" (...); ho segnalato a CP_1 (n.d.r. CP_1 che avrà una conference in questi giorni che gli stanno facendo fare la figura del "pupazzo" senza reali deleghe a trattare (...). Riguardo ai due successivi punti ti rispondo che non so non avendo suo contratto sottomano (per questo ci vuole CP_1). In ogni caso, ho suggerito a CP_1 (n.d.r. Belletti) di usare questo modus operandi per crearsi casi su cui prima o poi mandarli a quel paese. Nel punto nel merito poi se la loro posizione resta quella di non trattare su queste basi ci possono essere diversi modi per acquisire poteri negoziali (ricorda uno o più lavoratori soprattutto se coalizzati, hanno un enorme potere di acquisto, si tratta di coalizzarli dietro un solo avvocato che scrive una lettera ben "scritta" sapendo cosa scrivere... e io credo di conoscere i punti deboli ovvero le cose da scrivere). Quindi capiamo la posizione Pt_1 (se trattativa o chiusura) e poi decidiamo come far muovere CP_9. Riguardo il piano di CP_1 l'idea è che CP_9 entri a inizio 2011 (come dipendente intendo) e nel frattempo prenda da CP_1 almeno quanto non dia Pt_1 (o di + se dovesse fare più attività, ma gli ho garantito una sorta di paracadute perché raggiunga comunque il famoso 100%). Se cambia lo scenario, cambia il piano. Ho anche detto a CP_1 (n.d.r. CP_1 che, capito la posizione Pt_1 dobbiamo elaborare velocemente un piano CP_1, alternativo. Penso sentirlo in questi giorni" (doc. 71 e doc. 30 del fascicolo di parte attrice).

anche in questa forma. Mi pare fondamentale lo 'svincolo' sul patto di nn concorrenza (non è stato scontato). Se volete possiamo sentirci domani nel pomeriggio x ragionarci. Fatemi sapere. Ciao e buona serata. CP_10 (doc. 30.5.5 depositato anche in via cartacea da parte attrice con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2. c.p.c..) e in data 26.08.2010 (“Ciao, Volevo confermarvi che stamane ho ricevuto ok sulla proposta ultima x 'liberalizzare' elio. Tra oggi e domani scriverò con l'avvocato di Pt_1 i termini degli accordi e cercherò di organizzare l'incontro x chiudere il tutto il prox venerdì. Questo ci consentirebbe di lavorare un po' insieme. Vi tengo aggiornati” (doc. 30 del fascicolo di parte attrice)).

Risulta, inoltre, per tabulas che le bozze del verbale di conciliazione e dei contratti di lavoro, contenenti, peraltro, un patto di non concorrenza limitato esclusivamente alla prestazione del servizio di assistenza domiciliare per il farmaco Org_22, la cui somministrazione, pacificamente, non rientrava nel progetto illecito, erano state condivise non solo tra CP_10 e CP_3 ma anche con CP_9 prima di essere sottoscritti in data 3.9.2010 (vedi anche e-mail del 17.08.2010 inviata da CP_18 al CP_9 in cui gli comunicava di essere in compagnia di Dizione e di avere il contratto di Pt_1 ex doc. 30 e 31 del fascicolo di parte attrice e docc. 76, 77, 78 e 79 del fascicolo di parte attrice). Al riguardo rilevante è la e-mail inviata dal CP_9 al CP_10 in data 1.09.2010, nella quale, a seguito della richiesta di revisione, il primo rilevava: “Prima osservazione al verbale di conciliazione: Par. 8. Aggiungere: “La società esplicitamente riconosce che in data odierna viene a decadere ogni obbligazione presente passata e futura relativa al patto di non concorrenza legato al rapporto di lavoro subordinato cessato.”” (docc. 30 e 31 del fascicolo di parte attrice).

E’, infine, documentalmente provato che in data 4.09.2010, ossia il giorno successivo alla conclusione di tale accordo, in cui non era stato previsto un generico patto di non concorrenza, il Dizione abbia stipulato un contratto di conferimento incarico professionale proprio con CP_1 (doc. 80 del fascicolo di parte attrice).

Alla luce di ciò e dei documenti in atti, è, dunque, evidente che non vi sia prova che il CP_3 abbia collaborato con il CP_9 e il CP_10 nel piano illecito, essendo emerso esclusivamente che il lavoratore si sia limitato a subire la scelta di Pt_1 di rinegoziare il contratto di lavoro e che, a fronte di ciò, abbia cercato di trovare la soluzione per lui economicamente e giuridicamente più vantaggiosa, liberandosi da ogni patto di non concorrenza, senza alcuna specifica intenzione di danneggiare Pt_1 per cui, peraltro, continuava a prestare la propria attività lavorativa, in forza del contratto sottoscritto in data 3.09.2010.

Non trova, neanche, riscontro, alla luce della documentazione in atti, quanto asserito da parte attrice in ordine a un comportamento illecito volto alla sottrazione di altri dipendenti di Pt_1 quali [...] Tes_7 Persona_19 Persona_3 , Testimone_6 Persona_20 e “di molti altri infermieri selezionati e formati da CP_1”, i quali, peraltro, erano pacificamente legati alla società attrice da un contratto di mera collaborazione. Non rileva al riguardo l’eventuale violazione da parte dei lavoratori di un patto di non concorrenza, potendo parte attrice fare valere tale condotta illecita ai soli fini di una domanda di responsabilità contrattuale in un diverso e separato giudizio contro i lavoratori, che non sono parte del presente procedimento.

4) rapporto contrattuale con Controparte_31 e ruolo di CP_9 e di CP_10

Per quanto concerne, poi, l’asserita condotta illecita posta in essere dal CP_9 e dal CP_10 con la collaborazione di Controparte_5, volta alla migrazione verso CP_24 del servizio Org_18 il Collegio rileva che, dalla documentazione in atti, essa trovi solo parziale riscontro con riferimento esclusivamente alle posizioni di CP_9 e di CP_10

E’, infatti, documentalmente provato che Pt_1 fornisse in favore di Controparte_5 il servizio Org_18 in forza di un contratto stipulato fra parte attrice e Controparte_32 in data 16.09.2008, avente a oggetto la realizzazione di un progetto per il lancio e la gestione del

Programma di Infusione Domiciliare ai pazienti in terapia con Replagal, ossia con un farmaco da somministrare a pazienti affetti dalla Malattia di Fabry (doc. 24 del fascicolo di parte attrice), individuando, nel maggio 2009, *Controparte_18* come figura a supporto di tale progetto (doc. 25 del fascicolo di parte attrice), la quale ha, poi, assunto un ruolo rilevante nella vicenda oggetto del contendere, come evidenziato nel paragrafo che precede in ordine alla vicenda Dizione. Risulta, inoltre, *per tabulas* che, a decorrere dal dicembre 2009 fino al febbraio 2010, siano state avviate tra le parti delle trattative volte a superare dei contrasti che erano pacificamente sorti a causa di inadempimenti di *Pt_1* tutti tempestivamente contestati (doc. 8 del fascicolo di *CP_5*, doc. 53, 54, 55 e 135 del fascicolo di parte attrice), che avevano portato a una riduzione dei compensi previsti in contratto attraverso l'emissione di una nota di credito da parte attrice per un importo di € 89.740,00 e alla conclusione di un accordo integrativo/modificativo in data 10.03.2010. In tale accordo era stata prevista, fra le altre, la possibilità per *CP_5* *“di recedere dal Contratto in qualsiasi momento con preavviso di 3 mesi da comunicarsi a Pt_1 mediante raccomandata a.r. all'indirizzo indicato in epigrafe del presente accordo. Analoga facoltà è concessa a Pt_1 da esercitarsi con le stesse modalità qui indicate ma con un termine di 6 mesi di preavviso”* (doc. 55 del fascicolo di parte attrice), riducendo in tal modo il periodo di preavviso ed escludendo la penale penitenziale inizialmente prevista.

E' documentalmente provato che anche in tale vicenda il *CP_9* nella sua qualità di amministratore delegato, e il *CP_10* nella sua qualità di consulente aziendale, avvalendosi delle informazioni riservate e delle conoscenze assunte in ragione delle loro funzioni, hanno tentato in ogni modo di sviare la cliente *Controparte_5*, provvedendo, da una parte, a fornire a quest'ultima informazioni riservate in modo tale da consentirle di raggiungere un accordo più vantaggioso per potere recedere più agevolmente dal contratto e, dall'altra, a prospetterle la possibilità di ottenere la fornitura del servizio senza alcuna interruzione avvalendosi di una diversa società. Significativa, a tale riguardo è l'e-mail, inviata da *CP_9* in data 28.01.2010 a *Persona_21* referente di *Controparte_5*, la quale si era

sostituita nelle more a Controparte_32 proprio nel pieno corso delle trattative volte alla modifica del contratto, da cui risulta che: “ Per_21 , scusa il ritardo della risposta ho il BlackBerry rotto ed essendo in giro mi è difficile rispondere in tempo reale. La mia opinione è la seguente: concedi il preavviso. Manifesti la tua buona fede nell'accordo e lascia a lui l'onere di mostrarsi in cattiva fede (leggasi andare di corsa da un altro). Piuttosto richiedi un periodo di estensione dell'accordo di non concorrenza sino alla data di naturale scadenza dell'accordo in essere, 31.12.2010, (in questo modo concedi lui l'opportunità di non lavorare in perdita, che è ciò che dichiara essere il suo problema, ma non di correre dal tuo competitor, che è ciò che interessa a te). Poi, si eserciterà tale recesso anche il giorno dopo la formazione dell'accordo tu hai una garanzia, che ti fornisco io: la garanzia che il servizio verrà presa in carico da una realtà nuova senza alcun disagio per pazienti e centri clinici. E se non la eserciterà lui da subito (ed io sono certo che non lo farà) definiremo assieme tempi e modi ottimali (per te e per noi) del passaggio di consegne. Nel corso del nostro incontro di fine febbraio. Noi ci siamo. Un caro saluto ^C ” (docc. 30 e 56 del fascicolo di parte attrice). È circostanza pacifica che quanto suggerito dal CP_9 abbia trovato attuazione nell'accordo integrativo contenente disposizioni più favorevoli per CP_5.

E', inoltre, documentalmente provato che, sempre conformemente a quanto già anticipato dal CP_9 nella vigenza del rapporto contrattuale tra CP_5 e Pt_1 tra l'aprile e il luglio 2010 siano state effettuate a Controparte_5 varie presentazioni del medesimo servizio Org_18 da parte della CP_1 , società, peraltro, costituita solo in data 3.05.2010 (docc. 30, 57, 59 e 60 del fascicolo di parte attrice), così come ammesso anche dalla stessa CP_5 a pag. 31 della propria comparsa di costituzione e risposta.

La circostanza, poi, che il materiale utilizzato per la conclusione dell'accordo tra CP_1 e CP_5 fosse il medesimo di quello già utilizzato con Pt_1 emerge anche da uno scambio di e-mail successivo tra CP_10 e CP_41 altro referente per CP_5, effettuato in data 7-28.04.2011, con in copia

anche CP_9 e Per_21 Org_27 , con cui era stato comunicato che, in vista di un evento, sarà utile *“disporre di materiale dedicato ai pazienti sul Servizio domiciliare da offrire a chi lo chiedesse. Dato che il quadrotto riporta ancora il logo Pt_1 pensavo di predisporre un pieghevole realizzato, visti i tempi ristretti, artigianalmente che contenga le informazioni principali e quelle significative per paziente”*, a cui era stato risposto che: *“Abbiamo la versione del quadrotto senza i riferimenti a Pt_1 possiamo utilizzare quello”* (doc. 30.6.3 del fascicolo di parte attrice, depositata anche con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.). Dalla documentazione in atti, inoltre, risulta che tali presentazioni erano state predisposte dal CP_9 modificando files di analoghe presentazioni effettuate da Pt_1 trattandosi di modifiche apportate a un documento redatto da CP_42 (doc. 32 del fascicolo di parte attrice, pagg. 193-204).

Risulta *per tabulas*, poi, che nella vigenza del contratto con Pt_1 ossia in data 1.07.2010, [...] CP_5 abbia sottoscritto un contratto con CP_1 avente a oggetto proprio il medesimo incarico di *“erogare il servizio di somministrazione domiciliare del Replagal al supporto di pazienti affetti da malattia Fabry in terapia con il Replagal”*, ex art. 2 (doc. 61 del fascicolo di parte attrice) e che in data 27.09.2010, a distanza di circa tre mesi dalla sottoscrizione di tale accordo, CP_5 abbia esercitato il proprio diritto di recesso, ai sensi dell’art. 2.1 lett. a) del contratto sottoscritto in data 10.03.2010, con l’avvertimento che *“decorsi novanta giorni dal ricevimento della presente il contratto stipulato in data 1 settembre 2018 ed il successivo accordo – integrativo e modificativo di detto rapporto contrattuale – dovranno ritenersi cessati e privi di ulteriori effetti nei confronti di CP_5”* (doc. 65 del fascicolo di parte attrice).

In ordine al comportamento determinante tenuto dal CP_10 anche dopo la cessazione da parte del CP_9 dell’incarico di amministratore delegato, rilevano le e-mail scambiate tra le parti, da cui risulta che quest’ultimo era costantemente informato di tutto ciò che accadeva. Significative al riguardo sono le e-mail scambiate in relazione all’incontro tenutosi in data 13.10.2010, tra lo Parte_19 e il

Per_6, che aveva preso il posto di amministratore delegato di *Pt_1* a seguito del recesso esercitato, da cui risulta che il *CP_9* aveva commentato dopo l'incontro: «*Bravissimo ... mi dicono.*

Persona_22 *J*», a cui lo *Per_21* aveva risposto: «*Eheheheh ! Mi sa che da grande farò l'attore ! F*» (doc. 30.6.2 del fascicolo di parte attrice, depositato anche con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.).

Il Collegio ritiene, invece, non provato quanto asserito da parte attrice in ordine alla sussistenza di un comportamento illecito del cliente *CP_5* volto all'utilizzo consapevole di segreti commerciali e ad agevolare il disegno illecito dei convenuti a vantaggio di *CP_1* e a danno di *Pt_1*. Si ritiene, infatti, che sebbene dalle e-mail scambiate sia emerso un comportamento non pienamente lineare e trasparente di *Per_21* e di *CP_41* quali rappresentanti di *CP_5*, non pare che esso sia sufficiente a fare ritenere sussistente un comportamento illecito di *CP_5*, ex artt. 2598 e 2043 c.c., atteso che dagli atti risulta chiaramente che la rinegoziazione del contratto si era resa necessaria esclusivamente a seguito degli inadempimenti posti in essere da *Pt_1*. È circostanza, peraltro, non oggetto di specifica contestazione che, a fronte degli inadempimenti di parte attrice, tempestivamente contestati, *CP_5*, già nell'ottobre 2009, avesse preso contatti con un altro provider di rilievo internazionale per accertare la disponibilità di quest'ultimo ad assumere la gestione del progetto *Org_28* (doc. 7 del fascicolo di *CP_5*).

Si osserva, peraltro, che nessun comportamento illecito è configurabile per il fatto che parte convenuta abbia sottoscritto un contratto con *CP_1* per la prestazione del medesimo servizio già offerto da *Pt_1* nelle more della vigenza del contratto posto in essere con quest'ultima, atteso che non sussisteva alcun obbligo di esclusiva da parte di *CP_5*.

5) rapporto contrattuale con *CP_11* e ruolo di *CP_9* e di *CP_10*

Per quanto concerne, inoltre, l'asserita condotta illecita posta in essere dal *CP_9* e dal *CP_10* con la collaborazione della cliente *CP_11* volta alla migrazione verso *CP_24* del servizio *Org_8*

Betaplus, il Collegio rileva che dalla documentazione in atti tale contestazione trova solo parziale riscontro.

E', infatti, documentalmente provato che *Pt_1* fornisse in favore di *CP_11* il Servizio *Nursing Betaplus* per il prodotto *Betaferon*, necessario per la terapia della Sclerosi Multipla in *CP_1*, sottoscritto in data 16.03.2009, il quale aveva decorrenza dal 1.04.2009 al 31.12.2012, prevedendo la possibilità di esercitare il recesso solo successivamente al 31.03.2011, previo preavviso di almeno sei mesi, fermo restando che in tale ipotesi *CP_11* avrebbe comunque pagato a *Pt_1* *“una penale pari ai corrispettivi di 3 (tre) mensilità, calcolati sulla media dei corrispettivi mensili pagati nei 12 mesi precedenti la data di efficacia della disdetta”* (doc. 20 del fascicolo di parte attrice). Risulta *per tabulas* che, con un separato accordo, *Pt_1* fosse stata nominata da *CP_11* anche responsabile dei dati personali, pur rimanendo questa ultima come unica titolare degli stessi, con conseguente possibilità di effettuare dei controlli periodici per verificare il rispetto delle normative in materia, con diritto, in caso di violazione, di recedere immediatamente dal mandato di nomina. Emerge, infine, dagli atti che *CP_11* abbia, poi, risolto il contratto a seguito degli accertati inadempimenti in materia di *privacy*, a seguito dell'audit svolto e alla mancata consegna da parte di *Pt_1* del Database come chiesto.

Con riferimento alla posizione del *CP_9* e del *CP_10* il Collegio ritiene provate, anche in questa ipotesi, le condotte asseritamente illecite poste in essere, consistenti nel fatto che, avvalendosi sempre delle informazioni riservate e delle conoscenze assunte in ragione delle loro funzioni, al solo scopo di sviare la cliente *CP_11* in favore di *CP_1*, erano state rese note a controparte delle criticità di *Pt_1* in relazione all'attuazione del contratto relative ai database dei pazienti e alle misure di sicurezza adottate. Significativa a tale riguardo è l'e-mail ricevuta dal *CP_10* da un soggetto interno a *Pt_1* un certo *Persona_23* in data 27.10.2010, in ordine alla possibilità di trasferire i database a *CP_11* e alla possibilità di quest'ultima di fare dei controlli periodici per la verifica del rispetto delle disposizioni normative e delle misure di sicurezza, e subito inoltrata, attraverso la propria

e-mail privata, al CP_9 con allegata la frase: “siete allineati.... vedi sotto.”, alla quale il CP_9 rispondeva illustrando il suo progetto per sottrarre a Pt_1 tale importante cliente, cercando di fare leva proprio su questi punti deboli. In particolare, dagli atti risulta che: “Mi sono confrontato con l’avvocato ([...] tra l’altro mi sono riletto tutto il contratto Org (n.d.r. Organizzazione_30 . In parte vero: il vecchio contratto prevedeva audit, questo no; Non possono pretenderlo [...]. Però: possono richiedere tutti i dati incrociati per CC, periodo, etc e renderli tutti congrui (dopo averli taraccati) è impossibile soprattutto alla luce dei report già prodotti punto se ricevessero report sospetti, dovrebbero chiedere chiarimenti, domenica potrebbe non volerli fornire CP_11 potrebbe appellarsi a un giudice che disporrebbe una perizia. Ma molto più semplice di ciò sarebbe, ricevuti i dati “sospetti”, non dire più nulla. Il 1° aprile, disdettato il contratto e con pronto servizio alternativo, Cont si fa dare entro 24 ore il DP e rilevare le incongruenze parte l’interruzione istantanea del servizio per colpa grave e una causa per truffa con in gioco: 2/3 fatture mediamente outstanding, la penale (tre mensilità), il preavviso (sei mensilità), l’eventuale periodo post preavviso per passaggio di consegne, i danni. Milioni di euro. Io fossi in te, anche se in teoria potremmo beneficiarne, glielo farei presente. Il tuo lo avrei fatto poi in tal modo ti distanzierai ancora di più da una scelta suicida è pericolosissima” (docc 30, 31 e 104 del fascicolo di parte attrice). E’, infatti, evidente dal tenore di tale e-mail che i due convenuti, essendo ben a conoscenza delle criticità che Pt_1 aveva nella gestione di tale rapporto, stessero cercando una strategia per potere acquisire CP_11 come cliente, ipotizzando varie soluzioni, come emerge anche dall’e-mail del 31.01.2011 (doc. 105 del fascicolo di parte attrice e doc. 30.2.7 del fascicolo di parte attrice depositato anche in cartaceo con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.) e per proporsi a quest’ultima come nuovo fornitore del servizio (docc. 30 e 31, 108 e 109 del fascicolo di parte attrice, da cui si evincono incontri avvenuti a marzo e ad aprile 2011 per la presentazione di una proposta di collaborazione con Org_7 . Significativo a tale riguardo è anche quanto emerge dal documento allegato alla e-mail inviata dal CP_9 al CP_10 in data 31.01.2011 (doc. 105 del fascicolo di parte attrice e doc. 30.2.7 del fascicolo di parte attrice depositato anche in cartaceo con la memoria ex

art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.), il quale rappresenta una sorta di *memorandum* a uso non meramente interno, per spingere CP_11 a sciogliersi dal contratto “*riducendo le barriere all’uscita dell’attuale contratto*”, attraverso due modalità: “*negoziale e non negoziale. Il grosso costo all’uscita può essere eliminato in via negoziale, nell’ambito di un più ampio rinnovo contrattuale che prevederebbe però l’estensione della collaborazione. Sarebbe, pertanto, auspicabile attivare un meccanismo di “pressione” negoziale, strutturato in : - ferme richieste economiche (target di costo) e di qualità (in termini di gruppo di lavoro sede e territorio, livello di servizio); - rappresentazione del rischio legato all’infringement dell’esclusiva emofilia (illustrando il possibile percorso legale seguito da Cont in tal caso, ovvero rescissione immediata, sospensione immediata pagamenti, richiesta danni);- audit ispettivi a sorpresa per verificare degli standard e delle procedure previste dal contratto. Con quest’ultimo strumento (audit) potrebbe emergere (anche se sembra improbabile) gravi inadempienze da poter usare per ottenere per via non negoziale l’annullamento del contratto (non per esercitarlo ma per “imporre” a questo punto le ns richieste). Qualora non emergessero, il fornitore avrà chiara la situazione: probabilmente non saprà/vorrà garantire il target di qualità e costo richiesti, al tempo stesso avrà compreso che Cont potrà causargli seri problemi se opera con audit magari non gravi ma sostanziali. A questo punto risulta fondamentale aver avviato rapidamente (punto b) serie e concrete valutazioni di soluzioni alternative*”.

E’ documentalmente provato che il CP_10 proprio al fine di raggiungere tale obiettivo, abbia provato a contattare persone interne a CP_11 con le quali aveva rapporti proprio in forza del suo rapporto di collaborazione con Pt_1 come emerge dall’e-mail del 3.02.2011 inviata a distanza di appena due giorni dalla trasmissione del *memorandum* di cui sopra, da CP_44 con e-mail Email_3, pacificamente riferibile al CP_10 a Testimone_12 (all’indirizzo Email_4 e non a quello istituzionale Email_5) e a Tes_14 entrambe referenti di CP_11 e, poi, anche a CP_9 e all’indirizzo solitamente utilizzato Email_1, da cui risulta: “*Carissime, come da accordi vi invio 3 allegati. Nel file Domande*

troverete alcune domande chiave da porre rispetto alla proposta che oggi riceverete (ho inserito nei jpg l'unica slide in cui si parla di costi). Nel file Sintesi viceversa è una strategia di cui ho parlato con Tes_12 che potrebbe essere un'alternativa (da validare dall'ufficio legale) che potrebbe consentirvi di cambiare provider senza pagare la penale. Ci sentiamo più tardi" (doc. 31, part. 4.10.20 del fascicolo di parte attrice). Emerge per tabulas che tale documentazione era stata inviata proprio in vista di un incontro che si sarebbe dovuto tenere il giorno stesso tra Pt_1 rappresentata anche dal CP_10 e CP_11 volto alla rideterminazione del costo del servizio. La circostanza, poi, che, nonostante gli sforzi, l'obiettivo prefissato dai convenuti non fosse stato raggiunto emerge chiaramente dalla e-mail inviata da Email_6 _ a Controparte_3 , a Controparte_18 e a CP_9 nel tardo pomeriggio del medesimo giorno, in cui si lamenta della volontà delle parti di continuare il rapporto, risultando che: "Carissimi, vi scrivo purtroppo per annunciarvi una cattiva notizia. Questo pomeriggio CP_11 con ogni probabilità, ha deciso di confermare il contratto per i prossimi due anni a Pt_1 nell'ambito della Co . Domani farò un ultimo tentativo ma dubito che possa cambiare le sorti. Chiaramente non è una buona notizia, soprattutto per come è maturata, ma credo che comunque sia rimasta aperta la possibilità di potere collaborare con CP_11 nel campo dell' Pt_20 . Con l'obiettivo di far crescere CP_1 dobbiamo comunque perseverare nello sforzo di lavorare bene e di ricercare opportunità in cui investire le ns capacità e competenze" (docc. 30 e 31 del fascicolo di parte attrice).

Rilevante, ai fini delle contestazioni mosse, è anche il comportamento tenuto dal CP_10 pacificamente responsabile per Pt_1 del settore della privacy (doc. 14 del fascicolo di parte attrice e comparsa di costituzione e risposta del CP_10 pag. 23), durante lo svolgimento dell'audit, espressamente programmato, svoltosi nelle date del 2 e 3 maggio 2011, risultando per tabulas che in quei due giorni cruciali per la società il convenuto fosse risultato sostanzialmente irreperibile (vedi la e-mail inviata in data 2.05.2011 dal CP_15 al CP_10 " CP_10 ci puoi chiamare abbiamo urgente bisogno di parlarti per audit privacy, che è in corso da questa mattina alle 10 e la tua indisponibilità ci sta mettendo in

grande difficoltà. Grazie, scusa urgenza ma senza la tua disponibilità siamo in difficoltà”), negando, comunque, la sua presenza (doc. 112 del fascicolo di parte attrice).

Il Collegio, invece, ritiene che non siano fondate le contestazioni svolte nei confronti di **CP_11** non essendo stato provato, alla luce della documentazione in atti, che essa abbia utilizzato documentazione segreta e che abbia dimostrato la volontà di arrecare, a vantaggio di **CP_1**, un danno a **Pt_1**. Risulta, infatti, *per tabulas* che il tentativo di alcuni dipendenti di **CP_11** nelle persone di [...] **Tes_12** e di **Tes_14** di avvantaggiare i convenuti non sia andato a buon fine, così come emerge anche dalla mail del 3.02.2011 inviata dal **CP_10** al **CP_9** da cui risulta che **CP_11** aveva la volontà di rinnovare il rapporto contrattuale per ulteriori due anni. E’, peraltro, documentalmente provato che il contratto con **CP_11** si sia risolto solo a seguito del rifiuto di **Pt_1** di procedere alla restituzione del Database come richiesto dopo la scoperta, a seguito dell’audit, di rilevanti inadempienze in materia di *privacy*. A conferma della prova di un comportamento di **CP_11** conforme ai canoni di buona fede, rileva la circostanza che, nonostante le gravi inadempienze, essa si fosse offerta di continuare il rapporto, ponendo come unica condizione proprio la restituzione del database per potere gestire, quale effettiva titolare, i dati dei clienti conformemente alla normativa vigente (doc 119 del fascicolo di parte attrice).

6) trattative con i potenziali nuovi clienti **CP_17 e **Org_24** e il ruolo di **CP_9** e di **CP_10****

Per quanto concerne, infine, l’asserita condotta illecita posta in essere dal **CP_9** e dal **CP_10** a danno di **Pt_1** nelle trattative con i nuovi clienti **Org_24** e **CP_46** il tribunale ritiene che dai documenti in atti tale circostanza risulta pienamente provata.

Per quanto concerne la cliente **Org_24**, il Collegio ritiene documentalmente provato che il primo contatto da parte di quest’ultima fosse avvenuto in favore di **Pt_1** e non di **CP_1**, la quale, peraltro, era appena stata costituita. Rilevante sul punto è l’e-mail giunta in data 2.09.2010 all’indirizzo

Email_7 da parte della dott.ssa Persona_24 della Controparte_47

[...] , la quale dopo essersi presentata, ha dichiarato: *“attualmente mi trovo a coordinare uno studio clinico internazionale e multicentrico per un cliente straniero. Lo studio clinico in questione prevede che durante una delle fasi del trattamento il farmaco venga somministrato a casa del paziente giornalmente da personale medico infermieristico opportunamente istruito. Al momento non abbiamo una lista definitiva dei centri in CP_1 , ma prevediamo che coprano più o meno gran parte del territorio nazionale. La durata del trattamento a casa dovrebbe essere di 26 giorni al massimo. Avremmo necessità, pertanto, di individuare una società in grado di fornire infermiere specializzate che abbiano la possibilità di recarsi a casa di pazienti per la corretta somministrazione del farmaco [...] . Vi chiediamo gentilmente di confermare preliminarmente se la vostra azienda sarebbe in grado di fornire questo tipo di servizio, nel qual caso potremmo entrare in contatto per avere informazioni più dettagliate”* (doc. 30.8.1 del fascicolo di parte attrice depositato anche in via cartacea con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.).

È documentalmente provato che tale e-mail, a fronte della quale il presidente CP_15 aveva manifestato un particolare entusiasmo (*“Mi pare molto interessante. Diamo conferma, mandiamo short presentazione quantomeno ci facciamo pubblicità e facciamo conoscere il nostro nome. Preparate voi e comunque confermate che possiamo farlo, lo facciamo, lo abbiamo fatto. Mi raccomando diamo esempi di quello che facciamo credo non ci siano altri che possono fare quello che facciamo noi”*), fosse stata girata in data 7.09.2010 da parte di Pt_1 a CP_10 (doc. 30.8.2 del fascicolo di parte attrice depositato anche in via cartacea con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.).

Risulta per tabulas che il CP_10 appena ricevuto l’e-mail, l’abbia prontamente inoltrata, dapprima, al suo indirizzo Email_1 _ e da esso, poi, al CP_9 e a Controparte_18 , con allegato il seguente messaggio: *“Dite che ci può interessare? non prendetemi per matto”* (doc. 86 del fascicolo di parte attrice e doc. 30.8.2 del fascicolo di parte attrice depositato anche in via cartacea con la memoria

ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.), a cui il CP_9 aveva prontamente risposto: *“Certo, il problema è come contattare la tipa senza destare... sospetti jk”* (doc. 30 e 88 del fascicolo di parte attrice).

È documentato che CP_9 abbia, poi, inviato, in data 17.09.2010, una presentazione della CP_1 a CP_2, quale legale rappresentante della società, da girare alla società sopra interessata (doc. 30 e 91 del fascicolo di parte attrice), informando il CP_10 via e-mail: *“ho contattato (come [...] CP_2 di CP_1) la tizia di i3reaserach. Riceve la nostra presentazione che girerà a Bruxelles. [...] Prossimi passi: CP_2 manda la brochure alla tizia che la inoltra in Belgio e questi contatteranno CP_2 per approfondimenti e speriamo richiesta offerta. Sarebbe un piccolo, ma importantissimo, nuovo lavoro”* (doc. 30 e 90 del fascicolo di parte attrice).

Nel proseguo delle trattative, risulta, poi, per tabulas che il CP_9 abbia predisposto, in data 20.10.2010, l'offerta che CP_1 avrebbe dovuto presentare a Org_24, società belga effettiva mittente della richiesta, sulla base della offerta già predisposta da Pt_1 e inviata in data 1.10.2010 (doc. 30 e 89 del fascicolo di parte attrice), come gli era stata opportunamente inoltrata da CP_10 parametrando a essa i termini e le condizioni (doc. 30.08.4 del fascicolo di parte attrice depositato anche in via cartacea con la memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.). Rilevante a tale riguardo è l'e-mail del 20.10.2010 (al quale è allegato un prospetto di raffronto fra l'offerta di Pt_1 e quella di CP_1), inviata dal CP_9 al CP_10 *« CP_10 ora mi metto a scrivere il capitolo mancante (condizioni economiche). Ho preparato il file allegato per poter decidere per bene i numeri da infilarci. Il foglio Ricavi riporta parametri e valorizza sia l'offerta di Pt_1 che la nostra (le voci da decidere sono in verde). Il foglio costi è lo stesso ma valorizza a costi di produzione CP_1 le stesse attività... Se le ipotesi che ho fatto io (e voglio tuo conforto soprattutto sulla sostenibilità dei ns costi) è un servizio da 150k (su 18 mesi) con il 45-50% di gross-margin. Stando oltre il 30% sotto i prezzi di Pt_1 »* (doc. 30, 92 e 93 del fascicolo di parte attrice).

Per quanto concerne, poi, la cliente CP_46 il tribunale ritiene che sia circostanza documentalmente

provata che, durante le trattative intercorse con **Pt_1** per la conclusione di un contratto (come si evince anche dalla e-mail del 25.02.2011 inviata da **Testimone_15**, amministratore delegato di **Pt_1** a **CP_10** da cui risulta: “**CP_10** [...] in attesa di aver riscontro da **CP_46** che mi aspetto arrivi entro l’8 marzo p.v. organizziamoci in modo da essere pronti”, ex doc. 30 del fascicolo di parte attrice), quest’ultimo abbia tempestivamente informato il **CP_9** circa tale potenziale cliente e le condizioni contrattuali proposte da **Pt_1**. Rilevante sul punto è l’e-mail del 19.02.2011, inviata dal **CP_9** al **CP_10** da cui emerge “[...] ho fatto uno sforzo per cercare di rendere la nostra proposta + chiara di quella di **CP_48** ra sta a te valutare questo sforzo” (doc. 30 e 99 del fascicolo di parte attrice), dalla quale è possibile evincere che l’offerta formulata per **CP_1** era stata predisposta sulla base della struttura progettuale di **Pt_1** parametrando sulla offerta di quest’ultima, precedentemente inviata dal **CP_10** i termini e le condizioni (doc. 30.4.2 e doc. 30.4.3 del fascicolo di parte attrice, depositato anche in via cartacea con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.). Significativo è anche lo scambio di e-mail avvenuto il giorno successivo, in data 20.02.2011 tra **CP_10** e il **CP_9** dopo la presa visione della proposta, nella quale il primo si poneva il problema di come potessero essere a conoscenza dei costi di gestione di **Pt_1** manifestando anche la volontà di sciogliersi prima del tempo dal contratto in essere, attraverso **Org_15** con la società attrice. Dal contenuto delle e-mail inviata dal **CP_10** infatti, risulta che: “Per costi set-up cerco di trovare e poi ti dico. Sulla tavola per la fase di set-up direi di sì. Sulla tavola per i costi loro di gestione noi non dovremmo conoscerli o sbaglio? Per il resto, valutiamo se possiamo fare altro sforzo nel contenere fee? Se dovessero viceversa accogliere la ns. proposta vorrà dire che uscirò prima. Pensiamo bene alle fee, non mi dispiacerebbe iniziare prima ad uscire da **CP_48** a domani”, a cui il **CP_9** aveva prontamente risposto: “Recupera costi di set-up domedica. Ho un paio di dubbi: -La mettiamo una slide che fa vedere bene come è organizzata la fase di design (gruppi di lavoro etc.)? -La mettiamo una slide che compara ns costi con loro costi stimati di gestione rete (come **Contr**)? Aspetto domani mattina a stampare. Dopo tutto sto lavoro finisco con la sensazione che sta roba non la prendiamo. Il

motivo è che ^{Contr} non è riuscita a farli innervosire ancora e, all'apparenza, sono molto + strutturati di noi, e noi troppo giovani. Ergo per 30,50 k di risparmio non rischieranno e sceglieranno loro. Se viceversa sceglieranno noi e si deve partire rapidi mi sa che devi cominciare ad anticipare l'uscita" (doc. 30.4.5 del fascicolo di parte attrice depositata anche in via cartacea con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.). È documentalmente provato che il contratto con **CP_17** sia stato poi concluso da **CP_1** (doc. 30 e 102 del fascicolo di parte attrice).

3.1. La riconducibilità della fattispecie alle ipotesi di cui agli artt. 98 e 99 c.p.i.

Alla luce delle condotte poste in essere, il Collegio ritiene che non vi sia dubbio che le informazioni descritte siano riconducibili al rimedio di cui agli artt. 98 e 99.

L'art. 98 c.p.i., infatti, prevede che: *"1. Costituiscono oggetto di tutela i segreti commerciali. Per segreti commerciali si intendono le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni: a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore; b) abbiano valore economico in quanto segrete; c) siano sottoposte, da parte delle persone, al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete"*. Alla luce di tale dettato normativo, pertanto, tale tutela sussiste se le informazioni presentano tre caratteristiche: a) siano informazioni segrete, cioè non generalmente note o accessibili al pubblico nel loro insieme o nella precisa configurazione dei loro elementi; b) abbiano un valore economico in quanto segrete; c) siano sottoposte a misure ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.

Il Tribunale ritiene che, nel caso di specie, sia evidente che le informazioni e i dati scambiati e utilizzati dai convenuti **CP_9** e **CP_10** di cui vi è ampio riscontro nella imponente documentazione versata in atti, debbano essere qualificati come segreti, in quanto riguardano informazioni e dati, di carattere sia

contrattuale che economico, non accessibili al pubblico nel loro insieme e nella loro specifica configurazione, essendo frutto di un'attività di ricerca, di studio e di expertise imprenditoriale, separato e separabile dalle conoscenze dei lavoratori, facenti parte del *know how* aziendale. Al riguardo il Collegio ritiene, conformemente alla pacifica giurisprudenza anche di questo tribunale, che, in ordine alla proteggibilità delle notizie inerenti alla clientela e le condizioni economiche praticate, sono proteggibili non solo gli elenchi contenenti nominativi di clienti e fornitori, ma anche le condizioni contrattuali, i prezzi o i preventivi consegnati nel corso delle trattative (tra gli altri, Trib. Milano, 4.7.1.2016; Trib. Milano 4.11.2013; Trib. Bologna 15.07.2013).

È, infatti, documentalmente provato che il CP_10 e il CP_9 abbiano utilizzato a favore di CP_1 non solo tutti i dati e le informazioni acquisiti in ragione delle funzioni svolte, ma anche ogni altro tipo di notizia, progetto, informazione e documento utile a sottrarre a Pt_1 *know how* e clientela, acquisiti dal CP_10 e trasmessi immediatamente al CP_9 e agli altri collaboratori, dopo che quest'ultimo, nel luglio 2010, era uscito dalla società per gestire in maniera occulta CP_1.

E', inoltre, documentalmente provato che, grazie a tale archivio relativo a un ampio patrimonio di informazioni segrete, a cui il CP_9 e il CP_10 potevano liberamente attingere in ragione dei poteri conferiti grazie alle loro funzioni, molti documenti, presentazioni e proposte contrattuali avanzate sono state predisposte direttamente su modelli di file creati presso Pt_1 (vedi e-mail del 2.2.2011 e 27.09.2010, docc. 81 e 82 del fascicolo di parte attrice e doc. 30.1.16 del fascicolo di parte attrice, depositato anche in cartacea con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.), utilizzando, peraltro, come confronto le proposte di Pt_1 con i dati in esse contenute (vedi docc. 30, 9, 93 e 99 del fascicolo di parte attrice).

Per quanto concerne, poi, il secondo requisito, il Collegio ritiene che tali dati presentino un evidente significativo valore economico, essendo frutto di elaborazioni effettuate negli anni, per la predisposizione e l'acquisizione dei quali parte attrice aveva dedicato tempo e risorse umane ed

economiche, essendo esse idonee, peraltro, a concedere, simmetricamente, un immediato vantaggio competitivo proprio in termini economici per **CP_1**, consentendo a quest'ultima di formulare tempestivamente ai potenziali clienti, con cui erano in corso delle trattative, delle offerte personalizzate, previa riduzione dei prezzi applicati da **Pt_1** come risulta *per tabulas* con riferimento al cliente **Org_24**. E' evidente, infatti, l'immediato vantaggio competitivo conseguito da **CP_1** sul mercato dato dalla disponibilità illecita di un così rilevante patrimonio di informazioni in continuo e costante aggiornamento, grazie alla posizione del **CP_10** non dovendo la società neocostituita sostenere i costi relativi alla ricerca e allo sviluppo e potendo così non solo annullare i tempi tecnici normalmente indispensabili per acquisire tali dati, ma anche migliorare le proprie proposte commerciali, conoscendo preventivamente i contenuti predisposti da parte attrice (cfr., fra le altre, Tribunale di Milano 7.1.2016; Trib. Torino, 6.07.2012; Trib. Bologna 4.7.2008, in GADI 2008, 5298).

Per quanto concerne, infine, il terzo requisito, ampiamente contestato da parte dei convenuti, il tribunale osserva che sia, allo stato, provata l'adozione di adeguate misure di protezione da parte di **Pt_1** in quanto esse, sebbene fondate su un sistema informatico standardizzato, assicuravano, comunque, l'accesso al server solo mediante una procedura di autenticazione dell'utente, cioè l'inserimento di credenziali identificative (*username* e *password*) in uso al titolare del sistema e all'utente, il quale, solo una volta effettuato il *login*, aveva accesso alle cartelle condivise, impedendo, in tal modo, la diffusione dei dati contenuti.

Il tribunale ritiene irrilevante la circostanza contestata dai convenuti, secondo i quali il sistema *de qua* era privo di un profilo di sicurezza ulteriore, non chiedendo una specifica autorizzazione per la tipologia di utenti in relazione a determinate cartelle e alle informazioni in esse contenute. Si osserva, infatti, che tale sistema di sicurezza, pur potendo essere implementato, era già idoneo, di per sé, a garantire una segretezza dei dati aziendali e che una eventuale implementazione sarebbe, comunque,

stata, nel caso di specie, del tutto irrilevante, in quanto è circostanza pacifica che, a prescindere da ciò, il CP_9 e il CP_10 per le funzioni svolte avevano pieno accesso a tutte le cartelle ivi contenute, potendo accedere al sistema non solo in forza di un sistema informatico per i quali erano autorizzati (il CP_9 fino al 31.07.2010 e il CP_10 fino al recesso effettuato in data 17.05.2011), ma anche in forza delle funzioni che essi svolgevano, che attribuivano loro pieni poteri al riguardo.

Nessuna rilevanza assume quanto contestato dal CP_9 in ordine al fatto che, al momento della cessazione dell'incarico, quest'ultimo era rimasto nel possesso del suo computer dietro il pagamento di un corrispettivo simbolico di € 1,00. Si osserva, infatti, che il CP_9 aveva espressamente sottoscritto in sede contrattuale un patto di riservatezza, con il quale si era impegnato *“per la durata del presente rapporto contrattuale e per 2 anni successivo alla scadenza dello stesso, [...]a mantenere la più stretta riservatezza su qualsiasi tipo di informazione o notizia non pubblica inerente all'organizzazione che all'attività di Pt_1 di cui sia venuto a conoscenza nell'esecuzione del presente contratto”*, ex art. 4 del contratto (doc. 12 del fascicolo di parte attrice). A fronte di tale espresso accordo, pertanto, è evidente che, a prescindere da una effettiva promessa o meno di cancellare i dati contenuti nel computer al momento della cessazione del rapporto, egli non avrebbe, comunque, potuto utilizzarli per i due anni successivi.

Alla luce di tale motivazione, dunque, è evidente che tutte le informazioni sottratte dai convenuti CP_9 e CP_10 i quali agivano nell'interesse di CP_1, godano della tutela di cui agli artt. 98 e 99 c.p.i., con conseguente loro diretta responsabilità.

3.2. La riconducibilità della fattispecie alla concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3 c.c..

Parte attrice lamenta, poi, che le condotte complessivamente poste in essere dalle parti convenute, oltre a determinare la violazione del diritto al controllo delle informazioni aziendali segrete ai sensi degli artt. 98 e 99 c.p.i., costituirebbero anche un'ipotesi di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598 n. 3 c.c., il quale ricomprende tutte le condotte, ancorché non tipizzate, che abbiano come effetto quello

dell'appropriazione illecita del risultato di mercato dell'impresa concorrente (cfr. Cass. 18034/2022; Cass. 3787/1996; Cass. 182/1998). In particolare, ai fini della concorrenza sleale, parte attrice ha dedotto, alla luce delle condotte sopra evidenziate, che esse sono consistite nell'utilizzo di informazioni riservate, nello storno di dipendenti con la collaborazione di **CP_3** e nello sviamento di clientela con la collaborazione di **CP_11** e di **Controparte_5** .

Tale domanda è fondata nei limiti di quanto segue.

In via preliminare, il tribunale rileva che sia infondata l'eccezione svolta, secondo la quale, nel caso di specie, non potrebbe configurarsi l'illecito in questione, in quanto i convenuti non rivestirebbero, per lo più, la qualifica di imprenditori. Si ritiene, infatti, conformemente a quanto statuito dalla Suprema Corte, che, se è vero che gli atti di concorrenza sleale di cui all'art. 2598 c.c. presuppongono un rapporto di concorrenza tra imprenditori, sicché la legittimazione attiva e passiva all'azione richiede il possesso della qualità di imprenditore, ciò non esclude la possibilità del compimento di un atto di concorrenza sleale da parte di chi si trovi in una relazione particolare con l'imprenditore, soggetto avvantaggiato, tale da far ritenere che l'attività posta in essere sia stata oggettivamente svolta nell'interesse di quest'ultimo, non essendo indispensabile la prova che tra i due sia intercorso un *pactum sceleris* ed essendo, invece, sufficiente il dato oggettivo consistente nell'esistenza di una relazione di interessi tra l'autore dell'atto e l'imprenditore avvantaggiato, in carenza del quale l'attività del primo può eventualmente integrare un illecito ex art. 2043 c.c. e non un atto di concorrenza sleale (cfr. Cass. 18772/2019).

Ciò precisato, passando ad analizzare le condotte di concorrenza sleale asseritamente attuate, il tribunale rileva, in primo luogo, che debba essere esclusa una ipotesi di concorrenza sleale per illecito utilizzo di informazioni riservate in relazioni alle posizioni di **CP_9** **CP_10** e **Controparte_1** in quanto si ritiene che la tutela offerta ai segreti aziendali sia sussidiaria a quella offerta ai segreti, quali diritti di proprietà industriale. Sul punto, infatti, si ritiene, come già affermato anche da questo

tribunale, che la parte iniziale dell'art. 99 c.p.i., deve essere interpretata nel senso che, solo nel caso in cui manchino i requisiti di protezione previsti dall'art. 98 c.p.i., potrà farsi luogo all'applicazione della disciplina in materia di concorrenza sleale (cfr. Trib. Milano 7.1.2016; Trib. Bologna 4.07.2008). Nel caso di specie, è evidente, in realtà, alla luce della motivazione che precede, che le condotte qui censurate come utilizzo illecito di informazioni riservate siano già state ritenute illecite per violazione della disciplina speciale dinanzi citata, non residuando alcuna ulteriore ipotesi da sindacare con la tutela anticoncorrenziale. I rimedi apprestati attraverso la protezione delle informazioni aziendali segrete assorbono, quindi, nel caso di specie, quelli di cui all'art. 2598 c.c..

Per quanto concerne le condotte asseritamente integranti un'ipotesi di concorrenza sleale per sviamento della clientela, il tribunale rileva che essa consiste in un'attività di sollecitazione alla clientela a non avvalersi più dei servizi del concorrente, consistente in tentativi subdoli e denigratori per accaparrarsi la clientela con atteggiamenti e condotte contrarie alla professionalità e, ancor prima, alla buona fede e alla lealtà, che devono contraddistinguere i reciproci rapporti. Particolarmente delicato è l'accertamento di tale ipotesi di concorrenza sleale in un caso, come quello di specie, in cui la concorrenza per storno di clienti riguarda anche dipendenti ed ex dipendenti, in quanto l'analisi deve essere effettuata tenendo conto, da una parte, delle condizioni legittimanti la concorrenza tra imprese e, dall'altra, la sussistenza o non di vincoli derivanti da un rapporto di lavoro cessato o meno, al di fuori di qualsiasi pattuizione di non concorrenza (cfr. Cass. 3011/1991). Proprio al fine di contemperare i diversi interessi costituzionalmente in gioco, attinenti, da un lato, la libertà dell'iniziativa economica e, dall'altro, la libera espressione della personalità, è necessario individuare le linee fondamentali attraverso cui si evolve la individuazione del concetto di correttezza professionale, una delle quali è rappresentata dal rifiuto della c.d. concorrenza parassitaria, la quale si verifica ogni qualvolta, in maniera non occasionale, avvalendosi proprio delle conoscenze acquisite all'interno dell'azienda, si proceda a una acquisizione sistematica di clienti del precedente datore di lavoro, eventualmente anche mediante la proposta di prezzi inferiori, avvalendosi, in maniera illecita, delle informazioni che rappresentano

l'avviamento stesso di una impresa. Si ritiene, infatti, che impedire, in caso di ex dipendente, lo sfruttamento di tali dati obiettivamente inerenti alla sfera del patrimonio aziendale non significa restringere le opportunità professionali di quest'ultimo, ma costituisce un punto di equilibrio tra protezione dell'impresa e la valorizzazione della concorrenza.

Il Tribunale ritiene, ai fini della configurabilità dell'illecito in questione, che sia irrilevante quanto eccepito da **CP_9** secondo il quale esso non sarebbe configurabile in difetto di un valido patto di non concorrenza. Il Collegio osserva, infatti, che il patto di non concorrenza è del tutto distinto dalla concorrenza sleale, non incidendo la sua presenza o meno sulla sussistenza di un illecito concorrenziale per sviamento di clientela. Si osserva, infatti, alla luce dei principi espressi dalla Suprema Corte, che la presenza di un patto di non concorrenza consente di configurare una responsabilità esclusivamente contrattuale, che deriva dalla mera violazione del patto stesso (cfr. Cass. 2501/1992 in tema di agenzia; Cass. 13658/2004; Cass. 5901/2001), con la conseguenza che, fuori dell'ipotesi di formale stipulazione di patto di non concorrenza a norma dell'art. 2125 c.c., gli atti di concorrenza sleale, ex art. 2598 c.c., compiuti dopo la cessazione del rapporto di lavoro dall'ex dipendente in danno dell'ex datore, configurano un illecito extracontrattuale non ricollegabile al pregresso rapporto di lavoro (cfr. Cass. 2677/1985). E', dunque, evidente che la responsabilità dei convenuti ai sensi dell'art. 2598 n. 3 c.c. debba essere valutata anche in assenza di un patto di non concorrenza, fondandosi il giudizio di responsabilità non sulla violazione di un impegno a non svolgere attività concorrenziale, volontariamente assunto dall'ex collaboratore, ma sulla consumazione di condotte sleali, lesive della sfera e della libertà dell'imprenditore concorrente (cfr. Cass. 18034/2022).

Per quanto concerne la circostanza di specie, il tribunale ritiene provata la sussistenza di comportamenti di concorrenza sleale consistenti in evidenti tentativi subdoli e denigratori posti in essere dal **CP_9** e dal **CP_10** con la collaborazione del **CP_2** (per quanto concerne, in particolare, i clienti **Org_31** e **CP_46**, di **CP_12** e del **CP_6** grazie alla struttura societaria creata a tale fine, per

accaparrarsi la clientela in favore di CP_1 con atteggiamenti e condotte contrarie alla professionalità in relazione a tutti e quattro i clienti oggetto del contendere, ossia a Controparte_5 , CP_11 Org_31 e CP_46 sebbene solo con riferimento a quest'ultimo vi sia la prova della conclusione dell'accordo come conseguenza di tale comportamento illecito. Il Collegio ritiene, infatti, conformemente a quanto statuito dalla Suprema Corte, irrilevante ai fini della sussistenza di un illecito concorrenziale la produzione di un pregiudizio attuale al patrimonio del soggetto concorrente, essendo sufficiente, ai fini della sua configurazione, la potenzialità o il pericolo di un danno, concretizzantesi nell'idoneità della condotta vietata a cagionare un pregiudizio (cfr. Cass. S.U. 12103/1995).

Si ritiene, inoltre, alla luce della motivazione che precede, che di tale illecito debba rispondere anche il CP_2 , legale rappresentante di CP_1 , nonché il CP_6 personalmente e CP_12 titolare delle quote societarie di CP_1 fino al 3.01.2013, avendo anch'essi attivamente e consapevolmente concorso in tale comportamento illecito, assicurando, dietro il pagamento di un corrispettivo, la struttura societaria, grazie alla quale i convenuti CP_9 e CP_10 hanno potuto liberamente sottrarre e avvantaggiarsi delle informazioni riservate e segrete.

Nessuna responsabilità, invece, può essere riconosciuta in capo a CP_8 essendo circostanza pacifica che essa abbia acquistato le quote societarie di CP_1 solo in data 3.01.2013, ossia prima dell'instaurazione del presente giudizio, ma successivamente ai fatti per cui è causa.

Alla luce della motivazione che precede, inoltre, deve essere esclusa la sussistenza di comportamenti illeciti da parte delle clienti Controparte_5 e di CP_11 atteso che la loro scelta di recedere dal rapporto con Pt_1 non è direttamente collegabile alle condotte poste in essere dai convenuti, essendo essa conseguenza degli oggettivi inadempimenti di Pt_1 che hanno inciso, poi, sul rapporto contrattuale fiduciario sussistente tra le parti.

Per quanto concerne le condotte asseritamente integranti un'ipotesi di concorrenza sleale per storno dei dipendenti, il tribunale rileva, in via generale, che, come è noto, la figura dello storno di dipendenti e

collaboratori esprime la sua problematicità nell'individuazione del *discrimen* tra le fattispecie lecite, frutto di una dinamica fisiologica del mercato, e quelle illecite, che esprimono una patologia quale espressioni più tipiche della concorrenza sleale per contrarietà alla correttezza professionale. Nell'applicazione di tale rimedio confluiscono invero opposte esigenze, presidiate anche da norme di rilevanza costituzionale, quali la libera circolazione del lavoro e la libertà d'impresa di cui agli artt. 36 e 41 della Carta, da limitare solo in presenza di condotte che alterino la dinamica della lecita concorrenza, anch'essa tutelata da disposizioni di natura primaria, anche sopranazionali.

Lo storno, in particolare, è considerato illecito ove il concorrente sleale si appropri di risorse umane altrui:

- in violazione della disciplina gius-lavoristica (ad esempio, quanto ai termini di preavviso) e degli altri diritti assoluti del concorrente (quali la reputazione e i diritti di proprietà immateriale, quali le informazioni riservate);
- con modalità non fisiologiche, in quanto potenzialmente rischiose per la continuità aziendale dell'imprenditore che subisce lo storno nella sua capacità competitiva. E ciò tenuto conto, da un lato, delle normali dinamiche del mercato del lavoro in un preciso contesto economico e, dall'altro, delle condizioni interne dell'impresa leale (ad esempio, si è ritenuto che in casi di crisi aziendale o situazioni di difficoltà, lo smembramento della forza lavoro e i maggiori flussi in uscita dei dipendenti siano da considerare un effetto fisiologico);
- con modalità non prevedibili, in grado cioè di provocare alterazioni non immediatamente riassorbibili, e aventi un effetto *shock* sull'ordinaria attività di offerta di beni o di servizi dell'impresa che subisce lo storno (lo sviamento è stato ritenuto illecito ove il concorrente sleale si appropri di risorse umane altrui con modalità che provochino alterazioni oltre la soglia di quanto possa essere ragionevolmente previsto, cfr. Trib. Milano 28.2.2014). D'altro canto, l'imprenditore leale deve tenere conto, a sua volta, di un mercato del lavoro che si muove

dinamicamente, considerato il concreto quadro economico e giuridico nel quale egli stesso opera.

In tale contesto è stato considerato illecito dalla giurisprudenza anche il c.d. “*cherry picking*”, il quale si verifica ove lo stornante ha compiuto una precisa scelta, consistente nell’assumere solo e soltanto collaboratori della concorrente dotati di una specifica competenza, in quanto provenienti da uno specifico settore e con un ruolo di fatto apicale nel comparto interessato.

A tali condotte sul piano oggettivo, si aggiunge poi l’*animus nocendi*, categoria che richiama quella penalistica del dolo specifico, da intendere quale volontà di recare danno, annientare o distruggere la concorrente. Si tratta di un requisito criticato dalla dottrina più attenta, giacché afferente alla sfera soggettiva dell’autore dell’illecito, benché in generale non richiesto tra i profili soggettivi della condotta quando si tratta di accedere alla tutela preventiva e inibitoria, e non anche a quella risarcitoria, nell’ambito della concorrenza sleale, retta dalla disposizione di cui all’art. 2600 c.c.. A ciò si aggiungono le difficoltà sul piano probatorio da parte del soggetto vittima dello storno. Consapevoli di tali criticità, lo sforzo delle Corti è stato quello di ‘oggettivizzare’ tale elemento, ancorandone l’accertamento a requisiti - per così dire - oggettivi. La condivisibile necessità di restringere le ipotesi di tutela (alzando la soglia della rilevanza dell’illecito) giustificata dall’esigenza di garantire condotte e libertà a copertura costituzionale nella normale dinamica della libera concorrenza del mercato (anche del lavoro) passa, dunque, attraverso la valorizzazione dell’elemento oggettivo, da sindacare in base all’intensità dell’offesa all’integrità aziendale, che, in via presuntiva, fa inferire l’elemento soggettivo, depotenziando sotto il profilo probatorio la necessità della prova diretta dell’*animus nocendi*. Dunque, il problema di distinguere tra natura fisiologica e lecita dello storno di dipendenti e concorrenza sleale si ricompone sul piano oggettivo dell’intensità lesiva della condotta. L’interprete deve solo verificare se il concorrente (ritenuto sleale) si sia appropriato di risorse altrui, con modalità che abbiano messo a rischio la continuità aziendale dell’imprenditore nella sua capacità competitiva, ovvero provocato

alterazioni non ragionevolmente prevedibili, e determinato uno *shock* sull'ordinaria attività di offerta di beni o servizi non riassorbibile attraverso un'adeguata organizzazione dell'impresa e di cui lo stornante non possa non essere consapevole giacché ciò corrisponde ad un suo vantaggio anticoncorrenziale. A tal fine, è stato allora coerentemente osservato che non rileva la prova della pressione esercitata sui dipendenti dell'impresa concorrente per indurre il personale alla trasmigrazione (cfr. Cass. 94/2017).

Nel caso di specie, il tribunale ritiene che tale illecito sia configurabile solo con riferimento al comportamento tenuto dal CP_9 e dal CP_10 con riguardo alla vicenda di Dizione, responsabile del programma Org_18 che, a decorrere dal 1.07.2010, anche CP_1 si era impegnata a svolgere con Controparte_5. E', infatti, evidente il comportamento illecito del CP_9 e del CP_10 i quali, all'insaputa di Pt_1 che aveva, comunque, già deciso di rinegoziare il rapporto con alcuni infermieri, provvedendo a una trasformazione da rapporti a tempo indeterminato a rapporti di collaborazione determinati nel tempo, hanno fatto in modo che nel contratto fossero previste condizioni favorevoli alla CP_1, quali, a esempio, la mancanza di esclusiva e la indicazione di un orario di lavoro che consentisse piena compatibilità con l'inizio di un'attività lavorativa presso la loro società, indicando tempi scaglionati nei mesi in prospettiva di un maggiore avviamento della CP_1.

Deve essere, invece, esclusa ogni responsabilità dei medesimi convenuti, in difetto di prova, in relazione all'asserito sviamento di altri lavoratori.

Deve essere, inoltre, esclusa ogni responsabilità per concorrenza sleale anche in relazione alla posizione di Controparte_3, non essendo stato provato, alla luce della documentazione in atti, la volontà di quest'ultimo di arrecare a Pt_1 un danno, a vantaggio di CP_1, né nella contrattazione del proprio rapporto di lavoro, né, tanto meno, nei confronti degli altri lavoratori, affinché tutta la rete infermieristica, formata e utilizzata da Pt_1 passasse a CP_1.

4. Domanda di responsabilità contrattuale nei confronti di Controparte_5 e di CP_11 .

Pt_1 ha, inoltre, lamentato nei confronti di Controparte_5 e di CP_11 un asserito inadempimento contrattuale. Con particolare riferimento a CP_5, secondo l'attrice, la cliente sarebbe responsabile a titolo di responsabilità contrattuale per avere violato la disposizione di cui all'art. 7 delle Condizioni Generali di contratto sottoscritte in data 16.09.2008.

Tale domanda è infondata.

Per quanto concerne la posizione di Controparte_5 , il tribunale ritiene irrilevante il richiamo all'art. 7 delle Condizioni Generali, il quale prevede: *“Non concorrenza. La Committente e le aziende del Gruppo della Committente si impegnano, per tutta la durata del contratto con Pt_1 e per un periodo ulteriore di 36 mesi, a non sottoporre proposte di collaborazione o assunzione a dipendenti e/o collaboratori Pt_17 . E’*, infatti, evidente, alla luce di una mera lettura di tale disposizione, che essa imponga a CP_5 il mero obbligo di non sottoporre a dipendenti e a collaboratori di Pt_1 proposte di collaborazione o di assunzione in costanza di rapporto e nei trentasei mesi successivi, non impedendo, invece, alla società di intrattenere e concludere rapporti contrattuali con soggetti terzi, anche se in concorrenza con Pt_1 . Si ritiene, peraltro, irrilevante la circostanza che il CP_9 fosse un ex dipendente di Pt_1 atteso che in tale disposizione non è previsto alcun divieto per la società di essere contattata da ex dipendenti e collaboratori, dovendosi rilevare, peraltro, che CP_1 , con cui CP_5 ha concluso un contratto nelle more del rapporto con Pt_1 è una società terza, distinta dalle persone fisiche che la rappresentano.

Il tribunale ritiene, inoltre, che debba essere rigettata anche la domanda di responsabilità contrattuale svolta da Pt_1 nei confronti di CP_11 atteso che parte attrice non ha addotto alcun elemento da cui si possa evincere una sua responsabilità contrattuale, sia nella fase contrattuale sia in quella in cui ha provveduto alla risoluzione del contratto. Si ritiene, peraltro, del tutto legittimo il recesso esercitato da CP_11 essendo esso stato determinato dalla mancata restituzione da parte di Pt_1 del

Database dei clienti, come, peraltro, accertato anche nel procedimento cautelare non oggetto di reclamo (doc. 43 del fascicolo di CP_11 , essendo la società convenuta pienamente legittimata a ottenere la restituzione in quanto unica titolare del consenso al trattamento dei dati personali rilasciato dai pazienti della prestazione Org_7 Il Collegio ritiene, peraltro, che nessuna violazione contrattuale sia configurabile in capo a CP_11 per il fatto che nelle more del rapporto contrattuale questa ultima avesse avuto degli incontri con CP_1 , non essendo stato previsto alcun vincolo di esclusiva nei confronti di Pt_1 per la prestazione del servizio Org_7

Si osserva, inoltre, che non sussiste nemmeno alcuna violazione contrattuale da parte di CP_11 per avere trasmesso a CP_1 una stima dei pazienti per il 2011 asseritamente basata su dati appartenenti a Pt_1 (doc. 30.2.2 del fascicolo di parte attrice depositato anche in via cartacea con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.), in quanto dalla documentazione in atti si evince che CP_11 era l'unica titolare del servizio ed era pienamente legittimata a ottenerli e a usarli in difetto di una diversa disposizione contrattuale. Si ritiene, peraltro, che tale documentazione non risulta in alcun modo segreta, essendo Pt_1 tenuta per contratto alla redazione di report mensili, in cui dovevano essere indicati il numero dei pazienti che avevano usufruito del servizio e altri dettagli, al fine di consentire a CP_11 di calcolare il corrispettivo e di monitorare il servizio di cui era responsabile.

5. Domanda di risarcimento del danno.

Quanto al danno risarcibile, il Collegio ritiene che non vi sia dubbio che le condotte poste in essere dai convenuti abbiano arrecato all'attrice un grave pregiudizio.

Sotto il profilo oggettivo, infatti, è evidente che CP_1 , utilizzando documenti, atti, contatti, schemi contrattuali contenenti anche specifiche condizioni economiche, elaborazioni di programmi, tutti di proprietà di Pt_1 abbia sfruttato economicamente l'attività di ricerca e di sviluppo posta in essere dalla società attrice negli anni e, avuto contezza del contenuto delle offerte commerciali

preparate dalla suddetta, abbia potuto formulare offerte al mercato evidentemente più competitive di quelle dell'attrice, a danno della concorrente leale.

Quanto al profilo soggettivo, le modalità di sistematica sottrazione del patrimonio di informazioni di **Pt_1** a vantaggio di **CP_1**, attraverso il **CP_9** prima, e il **CP_10** poi, con la collaborazione dei professionisti **CP_2** e **CP_6** e della società **CP_12** manifestano una partecipazione alla condotta di grado massimo, nella forma del dolo in capo a tutti i convenuti ritenuti responsabili.

Per quanto concerne, il *quantum*, **Pt_1** lo ha quantificato in atto di citazione in una somma non inferiore a € 15.955.660,00 e, a seguito della CTP prodotta con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. con allegata tutta la specifica documentazione, ha specificato che il danno richiesto ammonta a complessivi € 16.078.028,00, di cui € 1.378.028,00 a titolo di danno emergente e € 14.700.000,00, a titolo di lucro cessante.

Tale domanda è fondata nei limiti di quanto segue, avendo parte attrice assolto solo parzialmente al proprio onere probatorio.

Per quanto concerne il primo profilo, rappresentato dal danno emergente, ossia da tutti gli oneri sostenuti e investimenti effettuati, il cui valore, a causa dell'evento che ha provocato il danno, non possono essere recuperati, in tutto o in parte, attraverso l'attività operativa aziendale, il Collegio ritiene che esso debba essere quantificato nella minor somma di € 291.821,36.

In tal ambito, il tribunale ritiene, infatti, che debbano essere valutate solo alcune delle spese allegate da **Pt_1** e, in particolare:

- i costi sostenuti per le c.d. consulenze tecniche, sia di carattere informatico che di carattere contabile, quantificati in € 75.037,82, oggetto di produzione di fatture non specificatamente contestate, allegate al doc. 142 del fascicolo di parte attrice, essendo esse state necessarie al fine di effettuare le opportune verifiche in ordine agli illeciti in questione e alla loro esatta quantificazione;

- i costi sostenuti da **Pt_1** per il **CP_9** e il **CP_10** tenuto conto che a decorrere da febbraio 2010 le loro energie e i loro sforzi iniziavano a essere volti alla costituzione della società **CP_1** e al suo sviluppo. Tale somma, determinata sull'importo versato da **Pt_1** a titolo di compensi e di rimborso spese al **CP_9** e al **CP_10** tramite la **Org_15** deve essere congruamente calcolata, dal febbraio, data in cui è iniziato a concretizzarsi il progetto **CP_1**, al luglio 2010, nella misura del 50% e, dall'agosto 2010 all'aprile 2011, periodo in cui ha ufficialmente collaborato solo il **CP_10** in cui l'attività prestata in favore di **CP_1** a seguito della fuoriuscita di **CP_9** è risultata più intensa, nella misura dell'80%. Pertanto, tale somma viene complessivamente quantificata in € 109.416,20 (arrotondato da € 109.416,188). In particolare, tale somma si determina per **CP_9** in € 36.471,22, ossia pari al 50% della somma risultante dalle fatture depositate, pari a € 72.942,45, per i mesi da febbraio a luglio 2010, non tenendo conto dell'IVA, e per il **CP_10** in € 21.573,40, pari al 50% della somma risultante dalle fatture depositate, pari a € 43.146,81, detratta l'IVA, per i mesi da febbraio a luglio 2010, e in € 51.371,56, pari all'80% della somma risultante dalle fatture depositate, pari a € 64.214,46, detratta l'IVA, per i mesi da agosto 2010 ad aprile 2011. Appare congruo, infatti, imputare ai convenuti le somme sostenute da **Pt_1** per le ore effettivamente lavorate in favore di **CP_1** ;
- i costi sostenuti al fine di seguire le pratiche commerciali non andate a buon fine a causa del comportamento illecito tenuto dai convenuti (con i clienti **CP_46** e **Org_24** e gli sforzi profusi per cercare di recuperare i rapporti, ormai del tutto inutili, sempre a causa della condotta dei convenuti (con la cliente **CP_5**), che si ritiene congruo quantificare, in via equitativa, in € 15.000,00, tenuto conto delle attività effettivamente emerse dalla documentazione allegata;
- i costi sostenuti per il tempo impiegato da parte dei dipendenti e dei collaboratori di **Pt_1** per la ricerca e l'analisi di informazioni e per l'attività di supporto fornita ai legali e agli altri consulenti incaricati, ovvero, più in generale per il tempo dedicato ai contenziosi legali, la quale, alla luce della documentazione prodotta e tenuto conto dell'ampiezza e della difficoltà di procedere alla

ricostruzione di fatti che si sono protratti per almeno un anno un mezzo, appare congrua liquidare nella somma indicata, pari a € 28.773,79.

Il tribunale ritiene, invece, che, in tale ambito, non assumono rilevanza:

- i costi sostenuti a titolo di spese legali, quantificate in € 249.876,29, facendo essi riferimento al procedimento penale, in cui gli imputati **CP_9** e **CP_10** sono stati assolti, e ai procedimenti svolti in via cautelare davanti al tribunale di Milano e di Roma, nei quali le ragioni attoree non sono state accolte;
- i costi sostenuti per il presente procedimento, che devono essere liquidati in sede di dispositivo alla luce del D.M. 55/2014;
- i costi sostenuti per “*altri costi operativi*”, riguardanti un Progetto CRM, finalizzato alla realizzazione di un’infrastruttura informatica aziendale personalizzata, e le spese asseritamente esborsate a favore della compagnia assicurativa, per non avere il **CP_9** e il **CP_10** provveduto, come erano tenuti, alla comunicazione di tutti i nominativi degli infermieri per gli anni 2009-2010-2011, quantificati in € 63.673,45, (di cui € 22.297,04 per il progetto **Orga** ed € 41.376,41 per la Polizza RC infermieri), trattandosi di circostanze nuove e non tempestivamente allegate da parte attrice;
- i costi sostenuti per il personale di **Pt_1** diverso dal **CP_9** e dal **CP_10** quantificato in residui € 351.314,00 (€ 720.435,00 - € 191.609,00 – € 177.512,00), non essendo stato provato una ipotesi di concorrenza sleale integrante uno storno di dipendenti, con la collaborazione del Dizione;
- i costi di *overlap* sostenuti per la “*sostituzione del personale*” quantificati in € 93.807,41, atteso che non risulta provato che si tratti di costi imputabili alle controparti, che **Pt_1** non avrebbe, altrimenti, dovuto sostenere;
- i costi sostenuti per l’affitto della sede di Bologna, asseritamente mantenuta per il **CP_10** quantificati in € 41.561,97, trattandosi di scelte logistiche non imputabili ai convenuti, alla luce delle tempestive allegazioni di parte attrice.

Su tale somma di € 228.227,81, trattandosi di debito di valore, deve essere applicata la rivalutazione sulla base degli indici ISTAT e calcolati gli interessi sulla base della nota pronuncia Cass. S.U. 1712/1995, dalla data di deposito della CTP, 14.11.2014, all'attualità. L'importo così dovuto ammonta a € 291.821,36, oltre interessi legali dal deposito della sentenza all'effettivo pagamento.

Per quanto concerne il secondo profilo, rappresentato dal lucro cessante, dato dalla somma dei margini che *Pt_1* non avrebbe conseguito per effetto dei contratti che sono stati risolti anticipatamente rispetto a quello che sarebbe accaduto in caso di cessazione nei termini contrattualmente previsti e quelli che avrebbe concluso nel caso in cui si sarebbe perfezionato il contratto, il tribunale osserva quanto segue.

Secondo la ricostruzione del consulente tecnico di parte attrice, il lucro cessante è dato dalla somma dei margini che *Pt_1* non avrebbe conseguito:

- per effetto dei contratti che sono stati risolti anticipatamente rispetto a quella che sarebbe stata la normale data di cessazione del rapporto contrattuale (“*contratti sottratti*”); in questo ambito rientrano i contratti con *CP_11* e *CP_5*;
- per effetto dei contratti che non si sono perfezionati a causa del progetto concorrenziale; in questo ambito rientrano i contratti con *CP_17* e *Org_24*.

Secondo il consulente tecnico di parte attrice, per entrambe le tipologie di contratti, il danno patito deve essere misurato sulla base dei margini lordi, cioè sulla base dei ricavi al netto dei costi variabili di esecuzione del contratto, che *Pt_1* avrebbe conseguito se questi avessero avuto una normale evoluzione.

Il consulente tecnico di parte attrice:

- per i contratti sottratti, ha determinato i margini lordi sulla base dei risultati storici conseguiti, senza però indicare la fonte o produrre un allegato comprovante tali valori;

- per i contratti non acquisiti, ha effettuato una stima sulla base di previsioni di redditività, che definisce “ragionevoli”, senza però apportare nessuna fonte documentale a supporto della ricostruzione.

Le *assumptions* su cui il consulente tecnico di parte attrice motiva le sue conclusioni sono le seguenti:

- *Pt_1* (fatta eccezione per il contratto *Org_24*) avrebbe ottenuto il rinnovo dei contratti con una probabilità del 100% per il primo triennio successivo alla scadenza del contratto;
- tale probabilità sarebbe scesa del 50% per il secondo triennio successivo alla scadenza del contratto;
- tutti i valori sono stati aggiornati tenendo conto di un’inflazione annuale del 2%;
- i margini così ottenuti sono stati attualizzati sulla base di un tasso privo di rischio, pari al rendimento lordo dei BTP, differenziati in base alla scadenza;
- è stato, infine, applicato un tasso di rivalutazione in base all’anno di partenza del contratto.

Il Collegio osserva che, in realtà, parte attrice non abbia assolto al proprio onere probatorio in ordine all’effettivo danno subito a titolo di lucro cessante, non essendo condivisibile la consulenza prodotta da parte attrice e fondata sui bilanci degli anni 2008-2009 e sui ricavi 2010 del cliente *CP_11* in quanto:

- per quanto concerne i contratti sottratti, non sono state fornite evidenze circa la genesi del margine conseguito, dal momento che sulla base dei bilanci non è possibile risalire ai ricavi derivanti dallo specifico contratto e ai relativi costi di esecuzione;
- con riferimento ai contratti non acquisiti, sono state formulate previsioni di redditività, definite “ragionevoli”, senza dare evidenza della logica sottostante, né è stata allegata alcuna documentazione, fosse anche riferita a fattispecie analoghe;
- per entrambe le tipologie di contratto, è stato determinato un margine “perso” non compatibile con i margini effettivi della società. Ad esempio, secondo il CTP, il contratto con *CP_11* nel 2011, avrebbe dovuto garantire un margine atteso di € 1.470.000,00, in linea con quanto avvenuto nel

2010 (tabella p. 40). In realtà, atteso che l'Ebit complessivo della società ammonta nel 2010 a € 91.037,00, è di tutta evidenza che il CTP abbia tenuto conto solo di una minima parte dei costi, senza considerare larga parte di quelli diretti e indiretti imputabili all'esecuzione del contratto. In assenza di una spiegazione su come tale margine sia stato calcolato, non è possibile effettuare alcun riscontro sulla coerenza, anche parziale, di tali determinazioni;

- sono stati proiettati tali margini, privi di un fondamento verificabile (almeno sulla base della documentazione in atti), per un orizzonte temporale di alcuni anni (variabili, in base al contratto), formulando assunzioni apodittiche sulla probabilità di rinnovo, senza alcun specifico fondamento;
- sono stati incrementati i valori sulla base di un'inflazione annua del 2%. Tale circostanza, in realtà, non trova riscontro nei dati *Org_* in quanto l'inflazione media, nel periodo considerato e soprattutto a partire dal 2013, è stata molto modesta e addirittura negativa (2016), dovendosi evidenziare che solo prendendo a riferimento tutto il periodo 2010-2018 si arriva a un'inflazione media del 1,2%;
- sono stati attualizzati tali valori sulla base di un tasso *risk-free*, senza considerare la componente di rischio specifico e, eventualmente, la struttura finanziaria dell'operazione, sul presupposto che i flussi incorporino già il rischio sistemico. Tale scelta non è condivisibile, in quanto i flussi prospettici, soprattutto quelli relativi ai contratti non acquisiti, beneficiano di ipotesi di rinnovo indimostrate e indimostrabili, che avrebbero dovuto trovare nel tasso di attualizzazione un correttivo legato all'aleatorietà del loro concretizzarsi. Un tasso calcolato sulla base del [...] *Org_34* standard di riferimento internazionale per l'attualizzazione, avrebbe comportato un valore attuale più basso di quello ottenuto.

Il Collegio, peraltro, rileva che sulla base dei bilanci depositati non risulta una riduzione consistente del lucro tra il 2010 e il 2011, come è possibile evincere dai dati sotto riportati riguardanti: il valore della produzione, i costi della produzione, il margine operativo netto (*Ebit, Earning Before Interest and Taxes*) e l'utile netto di *Pt_1* dal 2008 al 2013:

Dati economici	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Valore della produzione (A)	2.058.472	2.269.174	2.175.597	1.590.070	1.201.822	2.335.463
Costi della produzione (B)	(1.984.541)	(2.216.067)	(2.084.560)	(1.568.769)	(1.131.570)	(2.154.630)
Ebit (A-B)	73.931	53.107	91.037	21.301	70.252	180.833
Risultato netto	2.045	355	1.752	8.186	13.549	14.917

Sul presupposto che il lucro cessante deve essere calcolato sulla base di un margine (ricavi – costi), il tribunale osserva che da un esame dei valori economici relativi al periodo 2008-2013 è possibile esclusivamente desumere:

- che tra il 2010 e il 2011 si è verificata una riduzione del valore della produzione da € 2.175.597,00 a € 1.590.070,00. Come si legge dalla nota integrativa, ciò è dipeso dal fatto che *“a causa dell’infedeltà di alcuni dipendenti e collaboratori, immediatamente allontanati dalla Società, sono stati risolti alcuni importanti contratti di servizi”*;
- che, nonostante la contrazione dei ricavi, non è possibile riscontrare una perdita significativa di marginalità, in quanto i costi operativi si sono ridotti pressoché in proporzione;
- che, a livello di gestione caratteristica, l’Ebit è diminuito da € 91.037,00 a € 21.301,00, ma l’utile netto è aumentato da € 1.752,00 a € 8.186,00. Tale circostanza non rende evidente un’erosione della marginalità in modo da poter ritenere sussistente, almeno sotto tale profilo, un *“lucro cessante”*;
- che, sebbene sia pur vero che il miglioramento dell’utile di esercizio è stato reso possibile da un provento straordinario di € 87.802,00, sulla origine dello stesso non è stato fatto alcun riferimento in nota integrativa. E’, dunque, evidente, che, non essendo possibile approfondire questo dato, stante l’utile netto in aumento rispetto all’anno precedente, non è pensabile qualificare come *“lucro cessante”* la mera riduzione dell’^{Org}–

- che negli esercizi successivi sia l'^{Org} che l'utile netto evidenziano un costante miglioramento.
- Esaminando l'Ebit medio e l'utile medio dei periodi 2008-2010 e 2011-2013 (quest'ultimo "penalizzato" dalla riduzione dei ricavi nel 2011 e 2012), risulta che i valori medi del periodo 2011-2013 sono addirittura migliori di quelli del triennio precedente:

	Ebit	Utile netto
media 08-10	72.692	1.384
media 11-13	90.795	12.217

Alla luce di ciò, pertanto, tenuto conto della documentazione depositata in atti, dei limiti metodologici della ricostruzione del consulente tecnico di parte attrice e delle evidenze contabili relative al periodo 2008-2013, il Collegio rileva che, allo stato, non siano stati provati i presupposti per potere procedere a una esatta quantificazione del "*lucro cessante*".

Si ritiene, peraltro, inammissibile una CTU contabile sul punto, in quanto, in difetto di specifiche allegazioni e prove che gravavano su parte attrice, essa sarebbe del tutto esplorativa.

In considerazione di tale motivazione, all'accertamento della commissione degli illeciti di cui sopra, segue la condanna di CP_9 , CP_10 CP_1 Testimone_13 , Controparte_6 e Controparte_12 , in solido tra loro, al pagamento della somma di € 291.821,36, oltre interessi legali dal deposito della sentenza all'effettivo pagamento.

6. Domande di manleva.

Per quanto concerne, poi, le domande di manleva svolte da parte di Testimone_13 e di CP_1 nei confronti di CP_9 e di CP_10 il tribunale ritiene che esse debbano essere rigettate.

Si rileva, infatti, alla luce della motivazione che precede, che sia evidente una diretta responsabilità anche dei convenuti *Tes_13* e *CP_1* nella partecipazione all'illecito posto in essere, non sussistendo, peraltro, alcun obbligo di garanzia liberamente assunto dal *CP_9* e dal *CP_10* al riguardo.

7. Domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c..

Per quanto concerne, inoltre, la domanda di risarcimento del danno per responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c., svolta dal *CP_10* da *Controparte_4* e da *CP_6* *CP_12* ed *CP_8* il tribunale ritiene che esse debbano essere rigettate.

Con riferimento alla domanda svolta da *CP_10* *CP_6* e *CP_12* il Collegio osserva che essa non possa trovare accoglimento alla luce della fondatezza della domanda svolta da parte attrice.

Con riferimento, poi, alla domanda svolta da *Controparte_4* e da *CP_8* il Collegio rileva che parte convenuta non abbia provato, come era suo onere, che parte attrice ha agito in giudizio con malafede o colpa grave e l'eventuale danno subito.

8. Domanda di pubblicazione della sentenza.

Per quanto concerne la domanda di pubblicazione della sentenza, il tribunale ritiene che essa sia fondata e debba essere accolta con le modalità indicate in dispositivo, anche al fine di ristabilire una corretta informazione sul mercato. E ciò considerata la duplice vocazione di tale rimedio, sia di natura preventiva (in quanto diretto a prevenire ulteriori pregiudizi portando a conoscenza degli operatori l'utilizzo di informazioni e documenti di proprietà altrui), sia di natura ripristinatoria (in quanto diretto a risarcire in forma specifica il pregiudizio patito dalla concorrente leale).

9. Spese di lite e di CTU.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e della durata del giudizio. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite in ordine alla domanda di manleva fra *CP_9* e *CP_10* da una parte, e *CP_1* e *Controparte_2*, dall'altra.

Le spese di CTU, già liquidate, sono poste a carico delle parti soccombenti *CP_10* *CP_1* [...] *Testimone_13*, *Controparte_6* e *Controparte_12*.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- In parziale accoglimento delle domande di *Parte_1* accerta e dichiara la responsabilità di *Controparte_1* *CP_9* e *CP_10* per avere sottratto e utilizzato informazioni segrete in violazione degli artt. 98 e 99 c.p.i. per i motivi di cui in narrativa.
- Accerta e dichiara la responsabilità di *Controparte_1* *CP_9*, [...]
Controparte_49, *Controparte_12* e *Controparte_6* per avere posto in essere atti di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3 c.c. in danno di *Parte_1*
- Rigetta ogni altra domanda di *Parte_1* svolta nei confronti di *Controparte_4*, già [...]
CP_5, *CP_11* *Controparte_3* e *CP_8*
- Condanna *Controparte_1* *CP_9*, *Controparte_49*, *CP_12*
[...] e *Controparte_6*, in solido tra loro, al pagamento in favore di *Parte_1* di € 291.821,36 somma già comprensiva di rivalutazione e interessi, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo.
- Rigetta le domande di manleva svolte da *Controparte_1* e da *Controparte_2* nei

confronti di CP_9 e di CP_10

- Ordina la pubblicazione della intestazione e del dispositivo della presente sentenza, a caratteri doppi del normale, una sola volta sul quotidiano il “*Corriere della sera*” e sul “*Messaggero*”, a cura di Parte_1 e a spese delle parti convenute in solido.
- Condanna Controparte_1 CP_9 , Controparte_49 , CP_12 [...] e Controparte_6 al pagamento in favore di Parte_1 delle spese di lite del presente giudizio, che liquida, tenuto conto della maggiorazione per il numero delle parti, ex art. 4, comma 2, D.M. 55/2014 in € 70.000,00 per compensi, oltre spese generali, determinate nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
- Condanna CP_9 al pagamento in favore di Parte_1 delle spese di lite del giudizio di Cassazione, che liquida, in € 10.000,00 per compensi, oltre spese generali, determinate nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
- Rigetta ogni domanda ex art. 96 c.p.c. svolta da CP_10 da Controparte_4 , da Controparte_6 , CP_12 e CP_8 nei confronti di Parte_1
- Condanna Parte_1 al pagamento in favore di Controparte_4 , già Controparte_5 , CP_11 Controparte_3 e CP_8 delle spese di lite, che liquida, per ciascuna parte, in € 41.700,00 per compensi, oltre spese generali, determinate nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
- Compensa integralmente le spese tra Controparte_1 ed Controparte_2 , da una parte, e CP_9 e CP_10 dall'altra.
- pone definitivamente a carico delle parti soccombenti CP_10 Controparte_1 Testimone_13 , Controparte_6 e Controparte_12 le spese di CTU già liquidate.

Così decisa in Milano, nella camera di consiglio del 5.10.2023.

Il Giudice Relatore
dott.ssa Elisa Fazzini

Il Presidente
dott. Claudio Marangoni